

DL n.º 114/94, de 03 de Maio (versão actualizada)

CÓDIGO DA ESTRADA

Contém as seguintes alterações:

- DL n.º 214/96, de 20 de Novembro
- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- Rectif. n.º 1-A/98, de 31 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- Rectif. n.º 13-A/2001, de 24 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- Rectif. n.º 19-B/2001, de 29 de Setembro
- Lei n.º 20/2002, de 21 de Agosto
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- DL n.º 113/2008, de 01 de Julho
- DL n.º 113/2009, de 18 de Maio
- Lei n.º 78/2009, de 13 de Agosto
- Lei n.º 46/2010, de 07 de Setembro
- DL n.º 82/2011, de 20 de Junho
- DL n.º 138/2012, de 05 de Julho
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- Lei n.º 116/2015, de 28 de Agosto
- DL n.º 40/2016, de 29 de Julho
- Lei n.º 47/2017, de 07 de Julho
- DL n.º 151/2017, de 07 de Dezembro
- DL n.º 107/2018, de 29 de Novembro
- DL n.º 2/2020, de 14 de Janeiro
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro
- Lei n.º 66/2021, de 24 de Agosto
- DL n.º 46/2022, de 12 de Julho
- DL n.º 84-C/2022, de 09 de Dezembro
- Lei n.º 24/2025, de 12 de Março

SUMÁRIO**Aprova o Código da Estrada**

O Código da Estrada de 1954 e o seu regulamento geral eram, ao tempo da sua entrada em vigor, diplomas tecnicamente correctos, coerentes, bem redigidos e bem sistematizados.

A evolução do próprio trânsito trouxe, porém, consigo, e sempre em medida crescente, a necessidade de proceder a inúmeras alterações naqueles textos, ou de os completar, conduzindo a uma situação em que o Código convivía com uma considerável legislação avulsa e com vasta regulamentação, nem sempre com ele facilmente compagináveis, tornando insegura e difícil a interpretação do normativo vigente.

Tornava-se, portanto, necessário proceder à sua reforma e para tanto se lançou um processo de estudo amplamente participado por todas as entidades, públicas ou privadas, que, por estarem ligadas de um modo particular ao trânsito nas vias públicas, podiam, como vieram a fazer, dar aos trabalhos preparatórios contributos decisivos.

Com a aprovação do presente Código pretende-se, fundamentalmente, uma actualização das regras jurídicas aplicáveis ao trânsito nas vias públicas, sem proceder a uma alteração radical, que não se mostra nem necessária, nem conveniente, nem, porventura, possível.

É bem certo que, na perspectiva da segurança rodoviária, a referida evolução do trânsito impõe, de um modo geral, maior precisão e rigor nas regras de comportamento nas vias públicas, a fim de, por esse modo, contrabalançar os maiores perigos que a evolução das condições do trânsito trazem consigo.

Todavia, é importante salientar que, nos seus esteios fundamentais, a regulamentação do trânsito permanece estável e, por outro lado, no atinente aos aspectos que mais directa e sensivelmente sofreram o embate da acentuada mutação das condições físicas e técnicas do trânsito, foi-se procedendo à alteração da regulamentação vigente.

Além de introduzir as inovações necessárias, havia, por isso, sobretudo, que proceder à estratificação dessa paulatina evolução da regulamentação do trânsito, procurando conseguir a sua integração num quadro sistemático tanto quanto possível estável, harmónico e coerente e lançando, dessa forma, bases sólidas para a sua evolução futura.

Foi com essa perspectiva que se equacionou e procurou resolver a complexa questão das fontes formais das regras de trânsito.

O trânsito começou por ser objecto de normas de nível regulamentar e só em 1928 veio a ser objecto de legislação, a que, por uso a que não será fácil reagir, se chamou, entre nós, Código da Estrada. Como, desde que essa opção foi assumida, sempre repugnou a inclusão no mesmo diploma de toda a regulamentação geral do trânsito, conviveram com o Código, num equilíbrio sempre discutível e bastante instável, um extenso e complexo regulamento geral do trânsito e uma pluralidade de regulamentos avulsos.

Aceitando a separação - até para evitar o mal, ainda maior, que consiste num regulamento com forma legislativa -, procurou-se a única solução plausível: a de verter no Código apenas as regras jurídicas fundamentais que, interessando à generalidade das pessoas, poucas perspectivas de evolução futura apresentem e relegar para regulamento as questões que interessem sobretudo à actividade administrativa, relativas à elaboração de registos e à emissão de certos documentos, ou à construção dos veículos, bem como aquelas cuja índole pormenorizada ou iminentemente técnica façam esperar a sua instabilidade futura.

Assim:

No uso da autorização legislativa conferida pelo artigo 1.º da Lei n.º 63/93, de 21 de Agosto, e nos termos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 201.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º

É aprovado o Código da Estrada, cujo texto se publica em anexo ao presente decreto-lei e dele é parte integrante.

Art. 2.º

(Revogado pelo DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro)

Art. 3.º

(Revogado pelo DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro)

Artigo 4.º

(Revogado pelo DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro)

Art. 5.º

(Revogado pelo DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro)

Artigo 6.º

(Revogado pelo DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro)

Art. 7.º

(Revogado pelo DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro)

Art. 8.º

Os artigos 1.º a 3.º do presente diploma entrarão em vigor no dia 1 de Outubro de 1994.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 10 de Fevereiro de 1994. - Aníbal António Cavaco Silva - Manuel Dias Loureiro - Eduardo de Almeida Catroga - Luís Francisco Valente de Oliveira - Álvaro José Brilhante Laborinho Lúcio - Luís Fernando Mira Amaral - Joaquim Martins Ferreira do Amaral - Adalberto Paulo da Fonseca Mendo - Luís Manuel Gonçalves Marques Mendes.

Promulgado em 16 de Março de 1994.

Publique-se.

O Presidente da República, MÁRIO SOARES.

Referendado em 18 de Março de 1994.

O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.

CÓDIGO DA ESTRADA

TÍTULO I

Disposições gerais

CAPÍTULO I

Princípios gerais

Artigo 1.º

Definições legais

Para os efeitos do disposto no presente Código e legislação complementar, os termos seguintes têm o significado que lhes é atribuído neste artigo:

- a) «Autoestrada» - via pública destinada a trânsito rápido, com separação física de faixas de rodagem, sem cruzamentos de nível nem acesso a propriedades marginais, com acessos condicionados e sinalizada como tal;
- b) «Berma» - superfície da via pública não especialmente destinada ao trânsito de veículos e que ladeia a faixa de rodagem;
- c) «Caminho» - via pública especialmente destinada ao trânsito local em zonas rurais;
- d) «Corredor de circulação» - via de trânsito reservada a veículos de certa espécie ou afetos a determinados transportes;
- e) «Cruzamento» - zona de intersecção de vias públicas ao mesmo nível;
- f) «Eixo da faixa de rodagem» - linha longitudinal, materializada ou não, que divide uma faixa de rodagem em duas partes, cada uma afeta a um sentido de trânsito;
- g) «Entroncamento» - zona de junção ou bifurcação de vias públicas;
- h) «Faixa de rodagem» - parte da via pública especialmente destinada ao trânsito de veículos;
- i) «Ilhéu direcional» - zona restrita da via pública, interdita à circulação de veículos e delimitada por lancil ou marcação apropriada, destinada a orientar o trânsito;
- j) «Localidade» - zona com edificações e cujos limites são assinalados com os sinais regulamentares;
- l) «Parque de estacionamento» - local exclusivamente destinado ao estacionamento de veículos;
- m) «Passagem de nível» - local de intersecção ao mesmo nível de uma via pública ou equiparada com linhas ou ramais ferroviários;
- n) «Passeio» - superfície da via pública, em geral sobrelevada, especialmente destinada ao trânsito de peões e que ladeia a faixa de rodagem;
- o) «Pista especial» - via pública ou via de trânsito especialmente destinada, de acordo com sinalização, ao trânsito de peões, de animais ou de certa espécie de veículos;
- p) «Rotunda» - praça formada por cruzamento ou entroncamento onde o trânsito se processa em sentido giratório e sinalizada como tal;
- q) «Utilizadores vulneráveis» - peões e velocípedes, em particular, crianças, idosos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas com deficiência;
- r) «Via de abrandamento» - via de trânsito resultante do alargamento da faixa de rodagem e destinada a permitir que os veículos que vão sair de uma via pública diminuam a velocidade já fora da corrente de trânsito principal;
- s) «Via de aceleração» - via de trânsito resultante do alargamento da faixa de rodagem e destinada a permitir que os veículos que entram numa via pública adquiram a velocidade conveniente para se incorporarem na corrente de trânsito principal;
- t) «Via de sentido reversível» - via de trânsito afeta alternadamente, através de sinalização, a um ou outro dos sentidos de trânsito;
- u) «Via de trânsito» - zona longitudinal da faixa de rodagem destinada à circulação de uma única fila de veículos;

- v) «Via equiparada a via pública» - via de comunicação terrestre do domínio privado aberta ao trânsito público;
- x) «Via pública» - via de comunicação terrestre afeta ao trânsito público;
- z) «Via reservada a automóveis e motociclos» - via pública onde vigoram as normas que disciplinam o trânsito em autoestrada e sinalizada como tal;
- aa) «Zona de estacionamento» - local da via pública especialmente destinado, por construção ou sinalização, ao estacionamento de veículos;
- bb) «Zona de coexistência» - zona da via pública especialmente concebida para utilização partilhada por peões e veículos, onde vigoram regras especiais de trânsito e sinalizada como tal.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 4ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 5ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 2.º

Âmbito de aplicação

- 1 - O disposto no presente Código é aplicável ao trânsito nas vias do domínio público do Estado, das Regiões Autónomas e das autarquias locais.
- 2 - O disposto no presente diploma é também aplicável nas vias do domínio privado, quando abertas ao trânsito público, em tudo o que não estiver especialmente regulado por acordo celebrado entre as entidades referidas no número anterior e os respetivos proprietários.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 3.º

Liberdade de trânsito

- 1 - Nas vias a que se refere o artigo anterior é livre a circulação, com as restrições constantes do presente Código e legislação complementar.
- 2 - As pessoas devem abster-se de atos que impeçam ou embarcem o trânsito ou comprometam a segurança, a visibilidade ou a comodidade dos utilizadores das vias, tendo em especial atenção os utilizadores vulneráveis.
- 3 - Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.
- 4 - Quem praticar atos com o intuito de impedir ou embaraçar a circulação de veículos a motor é sancionado com coima de (euro) 300 a (euro) 1500, se sanção mais grave não for aplicável por força de outra disposição legal.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 4.º

Ordens das autoridades

- 1 - O utente deve obedecer às ordens legítimas das autoridades com competência para regular e fiscalizar o trânsito, ou dos seus agentes, desde que devidamente identificados como tal.
- 2 - Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600, se sanção mais grave não for aplicável por força de outra disposição legal, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
- 3 - Quem desobedecer ao sinal regulamentar de paragem das autoridades referidas no n.º 1 é sancionado com coima de (euro) 500 a (euro) 2500, se sanção mais grave não for aplicável por força de outra disposição legal.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 5.º

Sinalização

- 1 - Nos locais que possam oferecer perigo para o trânsito ou em que este deva estar sujeito a restrições especiais e ainda quando seja necessário dar indicações úteis, devem ser utilizados os respetivos sinais de trânsito.
- 2 - Os obstáculos eventuais devem ser sinalizados por aquele que lhes der causa, por forma bem visível e a uma distância que permita aos demais utentes da via tomar as precauções necessárias para evitar acidentes.
- 3 - Não podem ser colocados nas vias públicas ou nas suas proximidades quadros, painéis, anúncios, cartazes, focos luminosos, inscrições ou outros meios de publicidade que possam:
 - a) Confundir-se com os sinais de trânsito ou prejudicar a sua visibilidade ou reconhecimento;
 - b) Prejudicar a visibilidade nas curvas, cruzamentos ou entroncamentos;
 - c) Perturbar a atenção do condutor, prejudicando a segurança da condução;
 - d) Dificultar, restringir ou comprometer a comodidade e segurança da circulação de peões nos passeios ou nas zonas de

coexistência.

4 - Quem infringir o disposto no n.º 2 é sancionado com coima de (euro) 100 a (euro) 500.

5 - Quem infringir o disposto no n.º 3 é sancionado com coima de (euro) 700 a (euro) 3500, podendo ainda os meios de publicidade em causa ser mandados retirar pela entidade competente.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- Lei n.º 116/2015, de 28 de Agosto

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 5ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Artigo 6.º

Sinais

1 - Os sinais de trânsito são fixados em regulamento onde, de harmonia com as convenções internacionais em vigor, se especificam as formas, as cores, as inscrições, os símbolos e as dimensões, bem como os respetivos significados e os sistemas de colocação.

2 - As inscrições constantes nos sinais são escritas em português, salvo o que resulte das convenções internacionais.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio

Artigo 7.º

Hierarquia entre prescrições

1 - As prescrições resultantes dos sinais prevalecem sobre as regras de trânsito.

2 - A hierarquia entre as prescrições resultantes da sinalização é a seguinte:

1.º Prescrições resultantes de sinalização temporária que modifique o regime normal de utilização da via;

2.º Prescrições resultantes dos sinais inscritos em sinalização de mensagem variável;

3.º Prescrições resultantes dos sinais luminosos;

4.º Prescrições resultantes dos sinais verticais;

5.º Prescrições resultantes das marcas rodoviárias.

3 - As ordens dos agentes reguladores do trânsito prevalecem sobre as prescrições resultantes dos sinais e sobre as regras de trânsito.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

CAPÍTULO II

Restrições à circulação

Artigo 8.º

Realização de obras e utilização das vias públicas para fins especiais

1 - A realização de obras nas vias públicas e a sua utilização para a realização de atividades de caráter desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal ou colocar restrições ao trânsito dos peões nos passeios só é permitida desde que autorizada pelas entidades competentes, e com a correspondente aplicação local de sinalização temporária e identificação de obstáculos.

2 - O não cumprimento das condições constantes da autorização concedida nos termos do número anterior é equiparado à sua falta.

3 - No caso de realização de obras que coloquem restrições ao trânsito nos passeios, é obrigatório assegurar a comunicação entre os locais servidos pelo passeio, de forma a garantir a segurança e a circulação.

4 - Quem infringir o disposto no n.º 1 ou não cumprir as condições constantes da autorização nele referida é sancionado com coima de (euro) 700 a (euro) 3500.

5 - Os organizadores de manifestação desportiva envolvendo automóveis, motociclos, triciclos ou quadriciclos em violação ao disposto no n.º 1 são sancionados com coima de (euro) 700 a (euro) 3500 se se tratar de pessoas singulares ou com coima de (euro) 1000 a (euro) 5000 se se tratar de pessoas coletivas, acrescida de (euro) 150 por cada um dos condutores participantes ou concorrentes.

6 - Os organizadores de manifestação desportiva envolvendo veículos de natureza diversa da referida no número anterior em violação ao disposto no n.º 1 são sancionados com coima de (euro) 450 a (euro) 2250 ou de (euro) 700 a (euro) 3500, consoante se trate de pessoas singulares ou coletivas, acrescida de (euro) 50 por cada um dos condutores participantes ou concorrentes.

7 - Os organizadores de manifestação desportiva envolvendo peões ou animais em violação ao disposto no n.º 1 são sancionados com coima de (euro) 300 a (euro) 1500, acrescida de (euro) 30 por cada um dos participantes ou concorrentes.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 9.º

Suspensão ou condicionamento do trânsito

- 1 - A suspensão ou condicionamento do trânsito só podem ser ordenados por motivos de segurança, de emergência grave ou de obras ou com o fim de prover à conservação dos pavimentos, instalações e obras de arte e podem respeitar apenas a parte da via ou a veículos de certa espécie, peso ou dimensões.
- 2 - A suspensão ou condicionamento de trânsito podem, ainda, ser ordenados sempre que exista motivo justificado e desde que fiquem devidamente asseguradas as comunicações entre os locais servidos pela via.
- 3 - Salvo casos de emergência grave ou de obras urgentes, o condicionamento ou suspensão do trânsito são publicitados com a antecedência fixada em regulamento.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Artigo 10.º

Proibição temporária ou permanente da circulação de certos veículos

- 1 - Sempre que ocorram circunstâncias anormais de trânsito, pode proibir-se temporariamente, por regulamento, a circulação de certas espécies de veículos ou de veículos que transportem certas mercadorias.
- 2 - Pode ainda ser condicionado por regulamento, com carácter temporário ou permanente, em todas ou apenas certas vias públicas, o trânsito de determinadas espécies de veículos ou dos utilizados no transporte de certas mercadorias.
- 3 - A proibição e o condicionamento referidos nos números anteriores são precedidos de divulgação através da comunicação social, distribuição de folhetos nas zonas afetadas, afixação de painéis de informação ou outro meio adequado.
- 4 - Quem infringir a proibição prevista no n.º 1 ou o condicionamento previsto no n.º 2 é sancionado com coima de (euro) 150 a (euro) 750, sendo os veículos impedidos de prosseguir a sua marcha até findar o período em que vigora a proibição.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

TÍTULO II

Do trânsito de veículos e animais

CAPÍTULO I

Disposições comuns

SECÇÃO I

Regras gerais

Artigo 11.º

Condução de veículos e animais

- 1 - Todo o veículo ou animal que circule na via pública deve ter um condutor, salvo as exceções previstas neste Código.
- 2 - Os condutores devem, durante a condução, abster-se da prática de quaisquer atos que sejam suscetíveis de prejudicar o exercício da condução com segurança.
- 3 - O condutor de um veículo não pode pôr em perigo os utilizadores vulneráveis.
- 4 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 12.º

Início de marcha

- 1 - Os condutores não podem iniciar ou retomar a marcha sem assinalarem com a necessária antecedência a sua intenção e sem adotarem as precauções necessárias para evitar qualquer acidente.
- 2 - Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Artigo 13.º

Posição de marcha

- 1 - A posição de marcha dos veículos deve fazer-se pelo lado direito da faixa de rodagem, conservando das bermas ou passeios uma distância suficiente que permita evitar acidentes.
- 2 - Quando necessário, pode ser utilizado o lado esquerdo da faixa de rodagem para ultrapassar ou mudar de direção.
- 3 - Sempre que, no mesmo sentido, existam duas ou mais vias de trânsito, este deve fazer-se pela via mais à direita, podendo, no entanto, utilizar-se outra se não houver lugar naquela e, bem assim, para ultrapassar ou mudar de direção.
- 4 - Quem infringir o disposto nos n.os 1 e 3 é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300, salvo o disposto no número seguinte.
- 5 - Quem circular em sentido oposto ao estabelecido é sancionado com coima de (euro) 250 a (euro) 1250.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- Lei n.º 116/2015, de 28 de Agosto

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 5ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Artigo 14.º

Pluralidade de vias de trânsito dentro das localidades

- 1 - (Revogado.)
- 2 - Dentro das localidades, os condutores devem utilizar a via de trânsito mais conveniente ao seu destino, só lhes sendo permitida a mudança para outra, depois de tomadas as devidas precauções, a fim de mudar de direção, ultrapassar, parar ou estacionar.
- 3 - (Revogado.)
- 4 - Quem infringir o disposto no n.º 2 é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 14.º-A

Rotundas

- 1 - Nas rotundas, o condutor deve adotar o seguinte comportamento:
 - a) Entrar na rotunda após ceder a passagem aos veículos que nela circulam, qualquer que seja a via por onde o façam;
 - b) Se pretender sair da rotunda na primeira via de saída, deve ocupar a via da direita;
 - c) Se pretender sair da rotunda por qualquer das outras vias de saída, só deve ocupar a via de trânsito mais à direita após passar a via de saída imediatamente anterior àquela por onde pretende sair, aproximando-se progressivamente desta e mudando de via depois de tomadas as devidas precauções;
 - d) Sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, os condutores devem utilizar a via de trânsito mais conveniente ao seu destino.
- 2 - Os condutores de veículos de tração animal ou de animais, de velocípedes e de automóveis pesados, podem ocupar a via de trânsito mais à direita, sem prejuízo do dever de facultar a saída aos condutores que circulem nos termos da alínea c) do n.º 1.
- 3 - Quem infringir o disposto nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e no n.º 2 é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Artigo 15.º

Trânsito em filas paralelas

- 1 - Sempre que, existindo mais de uma via de trânsito no mesmo sentido, os veículos, devido à intensidade da circulação, ocupem toda a largura da faixa de rodagem destinada a esse sentido, estando a velocidade de cada um dependente da marcha dos que o precedem, os condutores não podem sair da respetiva fila para outra mais à direita, salvo para mudar de direção, parar ou estacionar.
- 2 - Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Artigo 16.º

Placas, postes, ilhéus e dispositivos semelhantes

- 1 - Nos cruzamentos, entroncamentos e rotundas o trânsito faz-se por forma a dar a esquerda à parte central dos mesmos ou às placas, postes, ilhéus direcionais ou dispositivos semelhantes existentes, desde que se encontrem no eixo da faixa de rodagem de que procedem os veículos.
- 2 - Quando na faixa de rodagem exista algum dos dispositivos referidos no n.º 1, o trânsito, sem prejuízo do disposto nos artigos 13.º e 14.º, faz-se por forma a dar-lhes a esquerda, salvo se se encontrarem numa via de sentido único ou na parte da faixa de rodagem afeta a um só sentido, casos em que o trânsito se pode fazer pela esquerda ou pela direita, conforme for mais conveniente.
- 3 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 17.º

Bermas e passeios

- 1 - Os veículos só podem circular nas bermas ou nos passeios desde que o acesso aos prédios o exija, salvo as exceções previstas em regulamento local.
- 2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, os velocípedes podem circular nas bermas fora das situações previstas, desde que não ponham em perigo ou perturbem os peões que nelas circulem.
- 3 - Os velocípedes conduzidos por crianças até 10 anos podem circular nos passeios, desde que não ponham em perigo ou perturbem os peões.
- 4 - Quem infringir o disposto no n.º 1 é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 18.º

Distância entre veículos

- 1 - O condutor de um veículo em marcha deve manter entre o seu veículo e o que o precede a distância suficiente para evitar acidentes em caso de súbita paragem ou diminuição de velocidade deste, tendo em especial consideração os utilizadores vulneráveis.
- 2 - O condutor de um veículo em marcha deve manter distância lateral suficiente para evitar acidentes entre o seu veículo e os veículos que transitam na mesma faixa de rodagem, no mesmo sentido ou em sentido oposto.
- 3 - O condutor de um veículo motorizado deve manter entre o seu veículo e um velocípede que transite na mesma faixa de rodagem uma distância lateral de pelo menos 1,5 m, para evitar acidentes.
- 4 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 19.º

Visibilidade reduzida ou insuficiente

Para os efeitos deste Código e legislação complementar, considera-se que a visibilidade é reduzida ou insuficiente sempre que o condutor não possa avistar a faixa de rodagem em toda a sua largura numa extensão de, pelo menos, 50 m.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 20.º

Veículos de transporte coletivo de passageiros

- 1 - Nas localidades, os condutores devem abrandar a sua marcha e, se necessário, parar, sempre que os veículos de transporte coletivo de passageiros retomem a marcha à saída dos locais de paragem.
- 2 - Os condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros não podem, no entanto, retomar a marcha sem assinalarem a sua intenção imediatamente antes de a retomarem e sem adotarem as precauções necessárias para evitar qualquer acidente.
- 3 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

SECÇÃO II

Sinais dos condutores

Artigo 21.º

Sinalização de manobras

- 1 - Quando o condutor pretender reduzir a velocidade, parar, estacionar, mudar de direção ou de via de trânsito, iniciar uma ultrapassagem ou inverter o sentido de marcha, deve assinalar com a necessária antecedência a sua intenção.
- 2 - O sinal deve manter-se enquanto se efetua a manobra e cessar logo que ela esteja concluída.
- 3 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 22.º

Sinais sonoros

- 1 - Os sinais sonoros devem ser breves.
- 2 - Só é permitida a utilização de sinais sonoros:
 - a) Em caso de perigo iminente;
 - b) Fora das localidades, para prevenir um condutor da intenção de o ultrapassar e, bem assim, nas curvas, cruzamentos, entroncamentos e lombas de visibilidade reduzida.
- 3 - Excetuam-se do disposto nos números anteriores os sinais de veículos de polícia ou que transitem em prestação de socorro ou de serviço urgente de interesse público.
- 4 - As características dos dispositivos emissores dos sinais sonoros são fixadas em regulamento.
- 5 - Nos veículos de polícia e nos veículos afetos à prestação de socorro ou de serviço urgente de interesse público, bem como nos veículos utilizados na formação específica dos respetivos condutores, podem ser utilizados avisadores sonoros especiais, cujas características e condições de utilização são fixadas em regulamento.
- 6 - Não é permitida em quaisquer outros veículos a instalação ou utilização dos avisadores referidos no número anterior nem a emissão de sinais sonoros que se possam confundir com os emitidos por aqueles dispositivos.
- 7 - Quem infringir o disposto nos n.os 1 e 2 é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.
- 8 - Quem infringir o disposto no n.º 6 é sancionado com coima de (euro) 500 a (euro) 2500 e com perda dos objetos, devendo o agente de fiscalização proceder à sua imediata remoção e apreensão ou, não sendo ela possível, apreender o documento de identificação do veículo até à efetiva remoção e apreensão daqueles objetos, sendo, neste caso, aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no n.º 5 do artigo 161.º

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Artigo 23.º

Sinais luminosos

- 1 - Quando os veículos transitem fora das localidades com as luzes acesas por insuficiência de visibilidade, os sinais sonoros podem ser substituídos por sinais luminosos, através da utilização alternada dos máximos com os médios, mas sempre sem provocar encandeamento.
- 2 - Dentro das localidades, durante a noite, é obrigatória a substituição dos sinais sonoros pelos sinais luminosos utilizados nas condições previstas no número anterior.
- 3 - Nos veículos de polícia e nos veículos afetos à prestação de socorro ou de serviço urgente de interesse público, bem como nos veículos utilizados na formação específica dos respetivos condutores, podem ser utilizados avisadores luminosos especiais, cujas características e condições de utilização são fixadas em regulamento.
- 4 - Os veículos a motor que, em razão do serviço a que se destinam, devam parar na via pública ou deslocar-se em marcha lenta, incluindo os tratores e máquinas agrícolas ou florestais e as máquinas industriais, devem estar equipados com avisadores luminosos especiais, cujas características e condições de utilização são fixadas em regulamento, devendo os seus condutores deles fazer uso.
- 5 - Não é permitida:
 - a) A instalação ou utilização de avisadores luminosos especiais em quaisquer outros veículos para além dos referidos nos números anteriores;
 - b) A utilização dos avisadores luminosos especiais em situações em que não haja necessidade.
- 6 - Quem infringir o disposto nos n.os 2 e 4 e na alínea b) do número anterior é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.
- 7 - Quem infringir o disposto na alínea a) do n.º 5 é sancionado com coima de (euro) 500 a (euro) 2500 e com perda dos objetos, devendo o agente de fiscalização proceder à sua imediata remoção e apreensão ou, não sendo ela possível, apreender o documento de identificação do veículo até à efetiva remoção e apreensão daqueles objetos, sendo, neste caso, aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no n.º 5 do artigo 161.º
- 8 - O não funcionamento ou funcionamento defeituoso do avisador luminoso especial é equiparado à sua falta.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

SECÇÃO III

Velocidade

Artigo 24.º

Princípios gerais

- 1 - O condutor deve regular a velocidade de modo a que, atendendo à presença de outros utilizadores, em particular os vulneráveis, às características e estado da via e do veículo, à carga transportada, às condições meteorológicas ou ambientais, à intensidade do trânsito e a quaisquer outras circunstâncias relevantes, possa, em condições de segurança, executar as manobras cuja necessidade seja de prever e, especialmente, fazer parar o veículo no espaço livre e visível à sua frente.
- 2 - Salvo em caso de perigo iminente, o condutor não deve diminuir subitamente a velocidade do veículo sem previamente se certificar de que daí não resulta perigo para os outros utentes da via, nomeadamente para os condutores dos veículos que o sigam.
- 3 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 25.º

Velocidade moderada

1 - Sem prejuízo dos limites máximos de velocidade fixados, o condutor deve moderar especialmente a velocidade:

- À aproximação de passagens assinaladas na faixa de rodagem para a travessia de peões e ou velocípedes;
- À aproximação de escolas, hospitais, creches e estabelecimentos similares, quando devidamente sinalizados;
- Nas localidades ou vias marginadas por edificações;
- Nas zonas de coexistência;
- À aproximação de utilizadores vulneráveis;
- À aproximação de aglomerações de pessoas ou animais;
- Nas descidas de inclinação acentuada;
- Nas curvas, cruzamentos, entroncamentos, rotundas, lombas e outros locais de visibilidade reduzida;
- Nas pontes, túneis e passagens de nível;
- Nos troços de via em mau estado de conservação, molhados, enlameados ou que ofereçam precárias condições de aderência;
- Nos locais assinalados com sinais de perigo;
- Sempre que exista grande intensidade de trânsito.

2 - Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 26.º

Marcha lenta

1 - Os condutores não devem transitar em marcha cuja lentidão cause embaraço injustificado aos restantes utentes da via.

2 - Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300, se sanção mais grave não for aplicável por força de outra disposição legal.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 27.º

Límites gerais de velocidade

1 - Sem prejuízo do disposto nos artigos 24.º e 25.º e de limites inferiores que lhes sejam impostos, os condutores não podem exceder as seguintes velocidades instantâneas (em quilómetros/hora):

	Dentro das localidades		Autoestradas	Vias reservadas a automóveis e motociclos	Restantes vias públicas
	Zonas de coexistência	Outras zonas			
Ciclomotores e quadriciclos	20	40	-	-	45
Motociclos:					
De cilindrada superior a 50 cm ³ e sem carro lateral	20	50	120	100	90
Com carro lateral ou com reboque	20	50	100	80	70
De cilindrada não superior a 50 cm ³	20	40	-	-	60
Triciclos	20	50	100	90	80
Automóveis ligeiros de passageiros e mistos:					
Sem reboque	20	50	120	100	90
Com reboque	20	50	100	80	70
Automóveis ligeiros de mercadorias:					
Sem reboque	20	50	110	90	80
Com reboque	20	50	90	80	70
Automóveis pesados de passageiros:					
Sem reboque	20	50	100	90	80
Com reboque	20	50	90	90	70
Automóveis pesados de mercadorias:					
Sem reboque ou com semireboque	20	50	90	80	80
Com reboque	20	40	80	70	70
Tratores agrícolas ou florestais	20	30	-	-	40
Máquinas agrícolas, motocultivadores e tratocarros	20	20	-	-	20
Máquinas industriais:					
Sem matrícula	20	30	-	-	30
Com matrícula	20	40	80	70	70

2 - Quem exceder os limites máximos de velocidade é sancionado:

a) Se conduzir automóvel ligeiro ou motociclo, com as seguintes coimas:

- 1.º De (euro) 60 a (euro) 300, se exceder até 20 km/h, dentro das localidades, ou até 30 km/h, fora das localidades;
- 2.º De (euro) 120 a (euro) 600, se exceder em mais de 20 km/h e até 40 km/h, dentro das localidades, ou em mais de 30 km/h e até 60 km/h, fora das localidades;
- 3.º De (euro) 300 a (euro) 1500, se exceder em mais de 40 km/h e até 60 km/h, dentro das localidades, ou mais de 60 km/h e até 80 km/h, fora das localidades;
- 4.º De (euro) 500 a (euro) 2500, se exceder em mais de 60 km/h, dentro das localidades, ou em mais de 80 km/h, fora das localidades;

b) Se conduzir outros veículos, com as seguintes coimas:

- 1.º De (euro) 60 a (euro) 300, se exceder até 10 km/h, dentro das localidades, ou até 20 km/h, fora das localidades;
- 2.º De (euro) 120 a (euro) 600, se exceder em mais de 10 km/h e até 20 km/h, dentro das localidades, ou em mais de 20 km/h e até 40 km/h, fora das localidades;
- 3.º De (euro) 300 a (euro) 1500, se exceder em mais de 20 km/h e até 40 km/h, dentro das localidades, ou em mais de 40 km/h e até 60 km/h, fora das localidades;
- 4.º De (euro) 500 a (euro) 2500, se exceder em mais de 40 km/h, dentro das localidades, ou em mais de 60 km/h, fora das localidades.

3 - O disposto no número anterior é também aplicável aos condutores que excedam os limites máximos de velocidade que lhes tenham sido estabelecidos ou que tenham sido especialmente fixados para os veículos que conduzem.

4 - Para os efeitos do disposto nos números anteriores, considera-se que viola os limites máximos de velocidade instantânea o condutor que percorrer uma determinada distância a uma velocidade média incompatível com a observância daqueles limites, entendendo-se que a contraordenação é praticada no local em que terminar o percurso controlado.

5 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, quando a velocidade for controlada através de tacógrafo e tiver sido excedido o limite máximo de velocidade permitido ao veículo, considera-se que a contraordenação é praticada no local onde for efetuado o controlo.

6 - Sem prejuízo do disposto no artigo 26.º, nas autoestradas os condutores não podem transitar a velocidade instantânea inferior a 50 km/h.

7 - Quem conduzir a velocidade inferior ao limite estabelecido no número anterior é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- Rectif. n.º 19-B/2001, de 29 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 4ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 5ª versão: Rectif. n.º 19-B/2001, de 29 de Setembro
- 6ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 28.º

Limites especiais de velocidade

1 - Sempre que a intensidade do trânsito ou as características das vias o aconselhem podem ser fixados, para vigorar em certas vias, troços de via ou períodos:

a) Limites mínimos de velocidade instantânea;

- b) Limites máximos de velocidade instantânea inferiores ou superiores aos estabelecidos no n.º 1 do artigo anterior.
- 2 - Os limites referidos no número anterior devem ser sinalizados ou, se temporários e não sendo possível a sinalização, divulgados pelos meios de comunicação social, afixação de painéis de informação ou outro meio adequado.
- 3 - A circulação de veículos a motor na via pública pode ser condicionada à incorporação de dispositivos limitadores de velocidade, nos termos fixados em regulamento.
- 4 - (Revogado.)
- 5 - É aplicável às infrações aos limites máximos estabelecidos nos termos deste artigo o disposto nos n.os 2 e 4 do artigo anterior.
- 6 - Quem infringir os limites mínimos de velocidade instantânea estabelecidos nos termos deste artigo é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.
- 7 - (Revogado.)

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

SECÇÃO IV

Cedência de passagem

SUBSECÇÃO I

Princípio geral

Artigo 29.º

Princípio geral

- 1 - O condutor sobre o qual recaia o dever de ceder a passagem deve abrandar a marcha, se necessário parar, ou, em caso de cruzamento de veículos, recuar, por forma a permitir a passagem de outro veículo, sem alteração da velocidade ou direção deste.
- 2 - O condutor com prioridade de passagem deve observar as cautelas necessárias à segurança do trânsito.
- 3 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

SUBSECÇÃO II

Cruzamentos, entroncamentos e rotundas

Artigo 30.º

Regra geral

- 1 - Nos cruzamentos e entroncamentos o condutor deve ceder a passagem aos veículos que se lhe apresentem pela direita.
- 2 - Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Artigo 31.º

Cedência de passagem em certas vias ou troços

- 1 - Deve sempre ceder a passagem o condutor:
 - a) Que saia de um parque de estacionamento, de uma zona de abastecimento de combustível ou de qualquer prédio ou caminho particular;
 - b) Que entre numa autoestrada ou numa via reservada a automóveis e motociclos, pelos respetivos ramais de acesso;
 - c) Que entre numa rotunda.
- 2 - Todo o condutor é obrigado a ceder a passagem aos veículos que saiam de uma passagem de nível.
- 3 - Quem infringir o disposto no n.º 1 é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600, salvo se se tratar do disposto na alínea b), caso em que a coima é de (euro) 250 a (euro) 1250.
- 4 - Quem infringir o disposto no n.º 2 é sancionado com coima de (euro) 250 a (euro) 1250.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 32.º

Cedência de passagem a certos veículos

- 1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo anterior, os condutores devem ceder a passagem às colunas militares ou militarizadas, bem como às escoltas policiais.
- 2 - Nos cruzamentos e entroncamentos os condutores devem ceder passagem aos veículos que se desloquem sobre carris.
- 3 - Os condutores devem ceder passagem aos velocípedes que atravessassem as faixas de rodagem nas passagens assinaladas.
- 4 - As colunas e as escoltas a que se refere o n.º 1, bem como os condutores de veículos que se desloquem sobre carris, devem tomar as precauções necessárias para não embarçar o trânsito e para evitar acidentes.
- 5 - Os condutores de velocípedes a que se refere o n.º 3 não podem atravessar a faixa de rodagem sem previamente se

certificarem que, tendo em conta a distância que os separa dos veículos que nela transitam e a respetiva velocidade, o podem fazer sem perigo de acidente.

6 - O condutor de um veículo de tração animal ou de animais deve ceder a passagem aos veículos a motor, salvo nos casos referidos nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo anterior.

7 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

SUBSECÇÃO III

Cruzamento de veículos

Artigo 33.º

Impossibilidade de cruzamento

1 - Se não for possível o cruzamento entre dois veículos que transitem em sentidos opostos, deve observar-se o seguinte:

a) Quando a faixa de rodagem se encontrar parcialmente obstruída, deve ceder a passagem o condutor que tiver de utilizar a parte esquerda da faixa de rodagem para contornar o obstáculo;

b) Quando a faixa de rodagem for demasiadamente estreita ou se encontrar obstruída de ambos os lados, deve ceder a passagem o condutor do veículo que chegar depois ao troço ou, se se tratar de via de forte inclinação, o condutor do veículo que desce.

2 - Se for necessário efetuar uma manobra de marcha atrás, deve recuar o condutor do veículo que estiver mais próximo do local em que o cruzamento seja possível ou, se as distâncias forem idênticas, os condutores:

a) De veículos ligeiros, perante veículos pesados;

b) De automóveis pesados de mercadorias, perante automóveis pesados de passageiros;

c) De qualquer veículo, perante um conjunto de veículos;

d) Perante veículos da mesma categoria, aquele que for a subir, salvo se for manifestamente mais fácil a manobra para o condutor do veículo que desce.

3 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Artigo 34.º

Veículos de grandes dimensões

1 - Sempre que a largura livre da faixa de rodagem, o perfil transversal ou o estado de conservação da via não permitam que o cruzamento se faça com a necessária segurança, os condutores de veículos ou de conjuntos de veículos de largura superior a 2 m ou cujo comprimento, incluindo a carga, exceda 8 m devem diminuir a velocidade e parar, se necessário, a fim de o facilitar.

2 - Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

SECÇÃO V

Algumas manobras em especial

SUBSECÇÃO I

Princípio geral

Artigo 35.º

Disposição comum

1 - O condutor só pode efetuar as manobras de ultrapassagem, mudança de direção ou de via de trânsito, inversão do sentido de marcha e marcha atrás em local e por forma que da sua realização não resulte perigo ou embaraço para o trânsito.

2 - Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

SUBSECÇÃO II

Ultrapassagem

Artigo 36.º

Regra geral

1 - A ultrapassagem deve efetuar-se pela esquerda.

2 - Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de (euro) 250 a (euro) 1250.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 37.º

Exceções

- 1 - Deve fazer-se pela direita a ultrapassagem de veículos ou animais cujo condutor, assinalando devidamente a sua intenção, pretenda mudar de direção para a esquerda ou, numa via de sentido único, parar ou estacionar à esquerda, desde que, em qualquer caso, tenha deixado livre a parte mais à direita da faixa de rodagem.
- 2 - Pode fazer-se pela direita a ultrapassagem de veículos que transitem sobre carris desde que estes não utilizem esse lado da faixa de rodagem e:
 - a) Não estejam parados para a entrada ou saída de passageiros;
 - b) Estando parados para a entrada ou saída de passageiros, exista placa de refúgio para peões.
- 3 - Quem infringir o disposto no n.º 1 é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Artigo 38.º

Realização da manobra

- 1 - O condutor de veículo não deve iniciar a ultrapassagem sem se certificar de que a pode realizar sem perigo de colidir com veículo que transite no mesmo sentido ou em sentido contrário.
- 2 - O condutor deve, especialmente, certificar-se de que:
 - a) A faixa de rodagem se encontra livre na extensão e largura necessárias à realização da manobra com segurança;
 - b) Pode retomar a direita sem perigo para aqueles que aí transitam;
 - c) Nenhum condutor que siga na mesma via ou na que se situa imediatamente à esquerda iniciou manobra para o ultrapassar;
 - d) O condutor que o antecede na mesma via não assinalou a intenção de ultrapassar um terceiro veículo ou de contornar um obstáculo;
 - e) Na ultrapassagem de velocípedes ou à passagem de peões que circulem ou se encontrem na berma, guarda a distância lateral mínima de 1,5 m e abranda a velocidade.
- 3 - Para a realização da manobra, o condutor deve ocupar o lado da faixa de rodagem destinado à circulação em sentido contrário ou, se existir mais que uma via de trânsito no mesmo sentido, a via de trânsito à esquerda daquela em que circula o veículo ultrapassado.
- 4 - O condutor deve retomar a direita logo que conclua a manobra e o possa fazer sem perigo.
- 5 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 39.º

Obrigações de facultar a ultrapassagem

- 1 - Todo o condutor deve, sempre que não haja obstáculo que o impeça, facultar a ultrapassagem, desviando-se o mais possível para a direita ou, nos casos previstos no n.º 1 do artigo 37.º, para a esquerda e não aumentando a velocidade enquanto não for ultrapassado.
- 2 - Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 40.º

Veículos de marcha lenta

- 1 - Fora das localidades, em vias cuja faixa de rodagem só tenha uma via de trânsito afeta a cada sentido, os condutores de automóveis pesados, de veículos agrícolas, de máquinas industriais, de veículos de tração animal ou de outros veículos, com exceção dos velocípedes, que transitem em marcha lenta devem manter em relação aos veículos que os precedem uma distância não inferior a 50 m que permita a sua ultrapassagem com segurança.
- 2 - Não é aplicável o disposto no número anterior sempre que os condutores dos veículos aí referidos se preparem para fazer uma ultrapassagem e tenham assinalado devidamente a sua intenção.
- 3 - Sempre que a largura livre da faixa de rodagem, o seu perfil ou o estado de conservação da via não permitam que a ultrapassagem se faça em termos normais com a necessária segurança, os condutores dos veículos referidos no n.º 1 devem reduzir a velocidade e parar, se necessário, para facilitar a ultrapassagem.
- 4 - Quem infringir o disposto nos n.os 1 e 3 é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 41.º

Ultrapassagens proibidas

1 - É proibida a ultrapassagem:

- Nas lombas;
- Imediatamente antes e nas passagens de nível;
- Imediatamente antes e nos cruzamentos e entroncamentos;
- Imediatamente antes e nas passagens assinaladas para a travessia de peões e velocípedes;
- Nas curvas de visibilidade reduzida;
- Em todos os locais de visibilidade insuficiente;
- Sempre que a largura da faixa de rodagem seja insuficiente.

2 - É proibida a ultrapassagem de um veículo que esteja a ultrapassar um terceiro.

3 - Não é aplicável o disposto nas alíneas a) a c) e e) do n.º 1 e no n.º 2 sempre que na faixa de rodagem sejam possíveis duas ou mais filas de trânsito no mesmo sentido, desde que a ultrapassagem se não faça pela parte da faixa de rodagem destinada ao trânsito em sentido oposto.

4 - Não é, igualmente, aplicável o disposto na alínea c) do n.º 1 sempre que a ultrapassagem se faça pela direita nos termos do n.º 1 do artigo 37.º

5 - Quem infringir o disposto nos n.os 1 e 2 é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 42.º

Pluralidade de vias e trânsito em filas paralelas

Nos casos previstos no n.º 2 do artigo 14.º, no artigo 14.º-A e no artigo 15.º, o facto de os veículos de uma fila circularem mais rapidamente que os de outra não é considerado ultrapassagem para os efeitos previstos no presente Código.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

SUBSECÇÃO III

Mudança de direção

Artigo 43.º

Mudança de direção para a direita

1 - O condutor que pretenda mudar de direção para a direita deve aproximar-se, com a necessária antecedência e quanto possível, do limite direito da faixa de rodagem e efetuar a manobra no trajeto mais curto.

2 - Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Artigo 44.º

Mudança de direção para a esquerda

1 - O condutor que pretenda mudar de direção para a esquerda deve aproximar-se, com a necessária antecedência e o mais possível, do limite esquerdo da faixa de rodagem ou do eixo desta, consoante a via esteja afeta a um ou a ambos os sentidos de trânsito, e efetuar a manobra de modo a entrar na via que pretende tomar pelo lado destinado ao seu sentido de circulação.

2 - Se tanto na via que vai abandonar como naquela em que vai entrar o trânsito se processa nos dois sentidos, o condutor deve efetuar a manobra de modo a dar a esquerda ao centro de intersecção das duas vias.

3 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

SUBSECÇÃO IV

Inversão do sentido de marcha

Artigo 45.º

Lugares em que é proibida

1 - É proibido inverter o sentido de marcha:

- Nas lombas;

- b) Nas curvas, cruzamentos ou entroncamentos de visibilidade reduzida;
 - c) Nas pontes, passagens de nível e túneis;
 - d) Onde quer que a visibilidade seja insuficiente ou que a via, pela sua largura ou outras características, seja inadequada à realização da manobra;
 - e) Sempre que se verifique grande intensidade de trânsito.
- 2 - Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

SUBSECÇÃO V

Marcha atrás

Artigo 46.º

Realização da manobra

- 1 - A marcha atrás só é permitida como manobra auxiliar ou de recurso e deve efetuar-se lentamente e no menor trajeto possível.
- 2 - Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de (euro) 30 a (euro) 150.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Artigo 47.º

Lugares em que é proibida

- 1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 33.º para o cruzamento de veículos, a marcha atrás é proibida:
- a) Nas lombas;
 - b) Nas curvas, rotundas e cruzamentos ou entroncamentos de visibilidade reduzida;
 - c) Nas pontes, passagens de nível e túneis;
 - d) Onde quer que a visibilidade seja insuficiente ou que a via, pela sua largura ou outras características, seja inadequada à realização da manobra;
 - e) Sempre que se verifique grande intensidade de trânsito.
- 2 - Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

SUBSECÇÃO VI

Paragem e estacionamento

Artigo 48.º

Como devem efetuar-se

- 1 - Considera-se paragem a imobilização de um veículo pelo tempo estritamente necessário para a entrada ou saída de passageiros ou para breves operações de carga ou descarga, desde que o condutor esteja pronto a retomar a marcha e o faça sempre que estiver a impedir ou a dificultar a passagem de outros veículos.
- 2 - Considera-se estacionamento a imobilização de um veículo, com ou sem ocupantes, que não constitua paragem e que não seja motivada por circunstâncias próprias da circulação.
- 3 - Fora das localidades, a paragem e o estacionamento devem fazer-se fora das faixas de rodagem ou, sendo isso impossível e apenas no caso de paragem, o mais próximo possível do respetivo limite direito, paralelamente a este e no sentido da marcha.
- 4 - Dentro das localidades, a paragem e o estacionamento devem fazer-se nos locais especialmente destinados a esse efeito e pela forma indicada ou na faixa de rodagem, o mais próximo possível do respetivo limite direito, paralelamente a este e no sentido da marcha.
- 5 - Ao estacionar o veículo, o condutor deve deixar os intervalos indispensáveis à saída de outros veículos, à ocupação dos espaços vagos e ao fácil acesso aos prédios, bem como tomar as precauções indispensáveis para evitar que aquele se ponha em movimento.
- 6 - É proibido o estacionamento de autocaravanas e similares nas áreas da Rede Natura 2000, áreas de paisagem protegida e zonas abarcadas pelos Planos de Ordenamento da Orla Costeira, fora dos locais autorizados para estacionamento de veículos.
- 7 - O estacionamento de autocaravanas ou similares, nas mesmas condições que os demais veículos, devem respeitar, cumulativamente, as disposições dos regulamentos municipais de estacionamento e trânsito e as seguintes proibições:
- a) Prática de campismo e de quaisquer outras atividades a ela associadas na via e espaço público;
 - b) Despejo de resíduos orgânicos e águas, fora dos sistemas de disposição final previstas para o efeito na legislação específica aplicável;
 - c) Ocupação da via e espaço público superior ao perímetro da autocaravana.
- 8 - Quem infringir o disposto nos n.os 4 e 5 e nas alíneas a), b) e c) do n.º 7 é sancionado com coima de (euro) 30 a (euro) 150.
- 9 - Quem infringir o disposto no n.º 6 é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.
- 10 - Após a notificação das infrações previstas nos n.os 8 e 9, realizada pela entidade com competência para o processamento da contraordenação, pode o infrator proceder ao pagamento voluntário da coima de imediato.
- 11 - O pagamento voluntário no momento da verificação da infração corresponde à liquidação da coima pelo mínimo, e

pode ser realizado por todos os meios legalmente admitidos como forma de pagamento, devendo ser privilegiados os meios de pagamento eletrónico disponíveis.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 66/2021, de 24 de Agosto

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Artigo 49.º

Proibição de paragem ou estacionamento

1 - É proibido parar ou estacionar:

- Nas rotundas, pontes, túneis, passagens de nível, passagens inferiores ou superiores e em todos os lugares de visibilidade insuficiente;
- A menos de 5 m para um e outro lado dos cruzamentos, entroncamentos ou rotundas, sem prejuízo do disposto na alínea e) do presente número e na alínea a) do n.º 2;
- A menos de 5 m para a frente e 25 m para trás dos sinais indicativos da paragem dos veículos de transporte coletivo de passageiros ou a menos de 6 m para trás daqueles sinais quando os referidos veículos transitarem sobre carris;
- A menos de 5 m antes e nas passagens assinaladas para a travessia de peões ou de velocípedes;
- A menos de 20 m antes dos sinais verticais ou luminosos se a altura dos veículos, incluindo a respetiva carga, os encobrir;
- Nas pistas de velocípedes, nos ilhéus direcionais, nas placas centrais das rotundas, nos passeios e demais locais destinados ao trânsito de peões;
- Na faixa de rodagem sempre que esteja sinalizada com linha longitudinal contínua e a distância entre esta e o veículo seja inferior a 3 m.

2 - Fora das localidades, é ainda proibido:

- Parar ou estacionar a menos de 50 m para um e outro lado dos cruzamentos, entroncamentos, rotundas, curvas ou lombas de visibilidade reduzida;
- Estacionar nas faixas de rodagem;
- Parar na faixa de rodagem, salvo nas condições previstas no n.º 3 do artigo anterior.

3 - Quem infringir o disposto no n.º 1 é sancionado com coima de (euro) 30 a (euro) 150, salvo se se tratar de paragem ou estacionamento nas passagens de peões ou de velocípedes e nos passeios, impedindo a passagem de peões, caso em que a coima é de (euro) 60 a (euro) 300.

4 - Quem infringir o disposto no n.º 2 é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300, salvo se se tratar de estacionamento de noite nas faixas de rodagem, caso em que a coima é de (euro) 250 a (euro) 1250.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 50.º

Proibição de estacionamento

1 - É proibido o estacionamento:

- Impedindo o trânsito de veículos ou obrigando à utilização da parte da faixa de rodagem destinada ao sentido contrário, conforme o trânsito se faça num ou em dois sentidos;
- Nas faixas de rodagem, em segunda fila, e em todos os lugares em que impeça o acesso a veículos devidamente estacionados, a saída destes ou a ocupação de lugares vagos;
- Nos lugares por onde se faça o acesso de pessoas ou veículos a propriedades, a parques ou a lugares de estacionamento;
- A menos de 10 m para um e outro lado das passagens de nível;
- A menos de 5 m para um e outro lado dos postos de abastecimento de combustíveis;
- Nos locais reservados, mediante sinalização, ao estacionamento de determinados veículos;
- De veículos agrícolas, máquinas industriais, reboques ou semirreboques quando não atrelados ao veículo trator, salvo nos parques de estacionamento especialmente destinados a esse efeito;
- Nas zonas de estacionamento de duração limitada quando não for cumprido o respetivo regulamento;
- De veículos ostentando qualquer informação com vista à sua transação, em parques de estacionamento.

2 - Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de (euro) 30 a (euro) 150, salvo se se tratar do disposto nas alíneas c), f) e i), casos em que a coima é de (euro) 60 a (euro) 300.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 50.º-A

Pernoita e aparcamento de autocaravanas

1 - Sem prejuízo do disposto nos artigos 49.º e 50.º, são proibidos a pernoita e o aparcamento de autocaravanas ou similares em áreas da Rede Natura 2000, áreas protegidas e zonas abarcadas pelos Planos de Ordenamento da Orla Costeira, salvo nos locais expressamente autorizados para o efeito.

2 - No restante território e na ausência de regulamento municipal para a atividade, é permitida a pernoita de autocaravanas homologadas pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P., por um período máximo de 48 horas no mesmo município, salvo nos locais expressamente autorizados para o efeito, para os quais não se estabelece qualquer limite de pernoitas.

3 - Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se:

- a) 'Aparcamento', o estacionamento do veículo com ocupação de espaço superior ao seu perímetro;
 - b) 'Autocaravana ou similar', o veículo que apresente um espaço habitacional ou que seja adaptado para a utilização de um espaço habitacional, classificado como 'autocaravana', 'especial dormitório' ou 'caravana' pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.;
 - c) 'Pernoita', a permanência de autocaravana ou similar, com ocupantes, entre as 22:00 horas e as 7:00 horas.
- 4 - O incumprimento do disposto no n.º 2 é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300, salvo se se tratar de pernoita ou aparcamento em áreas da Rede Natura 2000, áreas protegidas e zonas abarcadas pelos Planos de Ordenamento da Orla Costeira, de acordo com o disposto no n.º 1, em que a coima é de (euro) 120 a (euro) 600.
- 5 - Após a notificação das infrações previstas no n.º 4, realizada pela entidade com competência para o processamento da contraordenação, pode o infrator proceder ao pagamento voluntário da coima de imediato.
- 6 - O pagamento voluntário no momento da verificação da infração corresponde à liquidação da coima pelo mínimo, e pode ser realizado por todos os meios legalmente admitidos como forma de pagamento, devendo ser privilegiados os meios de pagamento eletrónico disponíveis.
- 7 - O Governo pode promover a regularização da autorização de pernoita referida no n.º 2 sujeita a registo diário em plataforma eletrónica gratuita que valida a geolocalização, guardando este registo por um período máximo de 60 dias.
- 8 - A plataforma eletrónica referida no número anterior deve, igualmente, ser utilizada para efeito de registo eletrónico da validação dos locais de descarga regular das águas sujas destes veículos.
- 9 - O incumprimento do previsto nos n.os 7 e 8 leva ao agravamento em 50 /prct. da sanção prevista no n.º 4.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:
- Lei n.º 66/2021, de 24 de Agosto

Versões anteriores deste artigo:
- 1ª versão: DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Artigo 51.º

Contagem das distâncias

As distâncias a que se referem as alíneas b) do n.º 1 e a) do n.º 2 do artigo 49.º contam-se:

- a) Do início ou fim da curva ou lombagem;
- b) Do prolongamento do limite mais próximo da faixa de rodagem transversal, nos restantes casos.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:
- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Versões anteriores deste artigo:
- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio

Artigo 52.º

Paragem de veículos de transporte coletivo

- 1 - Nas faixas de rodagem, o condutor de veículo utilizado no transporte coletivo de passageiros só pode parar para a entrada e saída de passageiros nos locais especialmente destinados a esse fim.
- 2 - No caso de não existirem os locais referidos no número anterior, a paragem deve ser feita o mais próximo possível do limite direito da faixa de rodagem.
- 3 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 30 a (euro) 150.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:
- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:
- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

SECÇÃO VI

Transporte de pessoas e de carga

Artigo 53.º

Regras gerais

- 1 - É proibido entrar, sair, carregar, descarregar ou abrir as portas dos veículos sem que estes estejam completamente imobilizados.
- 2 - A entrada ou saída de pessoas e as operações de carga ou descarga devem fazer-se o mais rapidamente possível, salvo se o veículo estiver devidamente estacionado e as pessoas ou a carga não ocuparem a faixa de rodagem e sempre de modo a não causar perigo ou embaraço para os outros utentes.
- 3 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 30 a (euro) 150.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:
- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:
- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 54.º

Transporte de pessoas

- 1 - As pessoas devem entrar e sair pelo lado direito ou esquerdo do veículo, consoante este esteja parado ou estacionado à direita ou à esquerda da faixa de rodagem.
- 2 - Excetuam-se:
 - a) A entrada e saída do condutor, quando o volante de direção do veículo se situar no lado oposto ao da paragem ou estacionamento;
 - b) A entrada e saída dos passageiros que ocupem o banco da frente, quando o volante de direção do veículo se situar no lado da paragem ou estacionamento;
 - c) Os casos especialmente previstos em regulamentos locais, para os veículos de transporte coletivo de passageiros.
- 3 - É proibido o transporte de pessoas em número que exceda a lotação do veículo ou de modo a comprometer a sua

segurança ou a segurança da condução.

4 - É igualmente proibido o transporte de passageiros fora dos assentos, sem prejuízo do disposto em legislação especial ou salvo em condições excecionais fixadas em regulamento.

5 - Quem infringir o disposto no n.º 1 é sancionado com coima de (euro) 30 a (euro) 150.

6 - Quem infringir o disposto nos n.os 3 e 4 é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300, aplicável por cada pessoa transportada indevidamente, devendo o veículo ficar imobilizado até que a situação seja regularizada.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 55.º

Transporte de crianças em automóvel

1 - As crianças com menos de 12 anos de idade transportadas em automóveis equipados com cintos de segurança, desde que tenham altura inferior a 135 cm, devem ser seguras por sistema de retenção homologado e adaptado ao seu tamanho e peso.

2 - O transporte das crianças referidas no número anterior deve ser efetuado no banco da retaguarda, salvo nas seguintes situações:

a) Se a criança tiver idade inferior a 3 anos e o transporte se fizer utilizando sistema de retenção virado para a retaguarda, não podendo, neste caso, estar ativada a almofada de ar frontal no lugar do passageiro;

b) Se a criança tiver idade igual ou superior a 3 anos e o automóvel não dispuser de cintos de segurança no banco da retaguarda, ou não dispuser deste banco.

3 - Nos automóveis que não estejam equipados com cintos de segurança é proibido o transporte de crianças de idade inferior a 3 anos.

4 - As crianças com deficiência que apresentem condições graves de origem neuromotora, metabólica, degenerativa, congénita ou outra podem ser transportadas sem observância do disposto na parte final do n.º 1, desde que os assentos, cadeiras ou outros sistemas de retenção tenham em conta as suas necessidades específicas e sejam prescritos por médico da especialidade.

5 - Nos automóveis destinados ao transporte público de passageiros, ao transporte individual e remunerado de passageiros em veículo descaracterizado a partir de plataforma eletrónica (TVDE) e ao transporte em veículo dedicado ao transporte de doentes, podem ser transportadas crianças sem observância do disposto nos números anteriores, desde que não o sejam nos bancos da frente.

6 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600 por cada criança transportada indevidamente.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 5ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Artigo 56.º

Transporte de carga

1 - A carga e a descarga devem ser feitas pela retaguarda ou pelo lado da faixa de rodagem junto de cujo limite o veículo esteja parado ou estacionado.

2 - É proibido o trânsito de veículos ou animais carregados por tal forma que possam constituir perigo ou embaraço para os outros utentes da via ou danificar os pavimentos, instalações, obras de arte e imóveis marginais.

3 - Na disposição da carga deve prover-se a que:

a) Fique devidamente assegurado o equilíbrio do veículo, parado ou em marcha;

b) Não possa vir a cair sobre a via ou a oscilar por forma que torne perigoso ou incómodo o seu transporte ou provoque a projeção de detritos na via pública;

c) Não reduza a visibilidade do condutor;

d) Não arraste pelo pavimento;

e) Não seja excedida a capacidade dos animais;

f) Não seja excedida a altura de 4 m a contar do solo;

g) Tratando-se de veículos destinados ao transporte de passageiros, aquela não prejudique a correta identificação dos dispositivos de sinalização, de iluminação e da chapa de matrícula e não ultrapasse os contornos envolventes do veículo, salvo em condições excecionais fixadas em regulamento;

h) Tratando-se de veículos destinados ao transporte de mercadorias, aquela se contenha em comprimento e largura nos limites da caixa, salvo em condições excecionais fixadas em regulamento;

i) Tratando-se de transporte de mercadorias a granel, aquela não exceda a altura definida pelo bordo superior dos taipais ou dispositivos análogos;

j) Sejam utilizadas obrigatoriamente cintas de retenção ou dispositivo análogo para cargas indivisíveis que circulem sobre plataformas abertas.

4 - Consideram-se contornos envolventes do veículo os planos verticais que passam pelos seus pontos extremos.

5 - Quem infringir o disposto nos n.os 1 e 2 é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

6 - Quem infringir o disposto no n.º 3 é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600, se sanção mais grave não for aplicável, podendo ser determinada a imobilização do veículo ou a sua deslocação para local apropriado, até que a situação se encontre regularizada.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

SECÇÃO VII

Limites de peso e dimensão dos veículos

Artigo 57.º

Proibição de trânsito

- 1 - Não podem transitar nas vias públicas os veículos cujos pesos brutos, pesos por eixo ou dimensões excedam os limites gerais fixados em regulamento.
- 2 - Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de (euro) 600 a (euro) 3000.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 58.º

Autorização especial

- 1 - Nas condições fixadas em regulamento, pode ser permitido pela entidade competente o trânsito de veículos de peso ou dimensões superiores aos legalmente fixados ou que transportem objetos indivisíveis que excedam os limites da respetiva caixa.
- 2 - Do regulamento referido no número anterior devem constar as situações em que o trânsito daqueles veículos depende de autorização especial.
- 3 - Considera-se objeto indivisível aquele que não pode ser cindido sem perda do seu valor económico ou da sua função.
- 4 - Pode ser exigida aos proprietários dos veículos a prestação de caução ou seguro destinados a garantir a efetivação da responsabilidade civil pelos danos que lhes sejam imputáveis, assim como outras garantias necessárias ou convenientes à segurança do trânsito, ou relativas à manutenção das condições técnicas e de segurança do veículo.
- 5 - Quem, no ato da fiscalização, não exhibir autorização, quando exigível, é sancionado com coima de (euro) 600 a (euro) 3000, salvo se proceder à sua apresentação no prazo de oito dias à autoridade indicada pelo agente de fiscalização, caso em que a coima é de (euro) 60 a (euro) 300.
- 6 - O não cumprimento dos limites de peso e dimensões ou do percurso fixados no regulamento a que se refere o n.º 1 ou constantes da autorização concedida nos termos do n.º 2 é sancionado com coima de (euro) 600 a (euro) 3000.
- 7 - O não cumprimento de outras condições impostas pelo mesmo regulamento ou constantes da autorização é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.
- 8 - Nos casos previstos nos n.os 6 e 7 pode ser determinada a imobilização do veículo ou a sua deslocação para local apropriado até que a situação se encontre regularizada.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

SECÇÃO VIII

Iluminação

Artigo 59.º

Regras gerais

- 1 - Os dispositivos de iluminação de sinalização luminosa e os refletores que devem equipar os veículos, bem como as respetivas características, são fixados em regulamento.
- 2 - É proibida a utilização de luz ou refletor vermelho dirigidos para a frente ou de luz ou refletor branco dirigidos para a retaguarda, salvo:
 - a) Luz de marcha atrás e da chapa de matrícula;
 - b) Avisadores luminosos especiais previstos no artigo 23.º;
 - c) Dispositivos de iluminação e de sinalização utilizados nos veículos que circulam ao abrigo do disposto no artigo 58.º
- 3 - É sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300 quem:
 - a) Conduzir veículo que não disponha de algum ou alguns dos dispositivos previstos no regulamento referido no n.º 1;
 - b) Puser em circulação veículo utilizando dispositivos não previstos no mesmo regulamento ou que, estando previstos, não obedeçam às características ou modos de instalação nele fixados;
 - c) Infringir o disposto no n.º 2.
- 4 - É sancionado com coima de (euro) 30 a (euro) 150 quem:
 - a) Conduzir veículo que não disponha de algum ou alguns dos refletores previstos no regulamento referido no n.º 1;
 - b) Puser em circulação veículo utilizando refletores não previstos no mesmo regulamento ou que, estando previstos, não obedeçam às características ou modos de instalação nele fixados;
 - c) Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 62.º, conduzir veículo com avaria em algum ou alguns dos dispositivos previstos no n.º 1.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 60.º

Utilização de luzes

1 - Os dispositivos de iluminação a utilizar pelos condutores são os seguintes:

- a) Luz de estrada (máximos), destinada a iluminar a via para a frente do veículo numa distância não inferior a 100 m;
- b) Luz de cruzamento (médios), destinada a iluminar a via para a frente do veículo numa distância até 30 m;
- c) Luz de nevoeiro da frente, destinada a melhorar a iluminação da estrada em caso de nevoeiro ou outras situações de visibilidade reduzida;
- d) Luz de marcha atrás, destinada a iluminar a estrada para a retaguarda do veículo e avisar os outros utentes que o veículo faz ou vai fazer marcha atrás.

2 - Os dispositivos de sinalização luminosa a utilizar pelos condutores são os seguintes:

- a) Luzes de presença, destinadas a assinalar a presença e a largura do veículo, quando visto de frente e da retaguarda, tomando as da frente a designação «mínimos»;
- b) Luz de mudança de direção, destinada a indicar aos outros utentes a intenção de mudar de direção;
- c) Luzes avisadoras de perigo, destinadas a assinalar que o veículo representa um perigo especial para os outros utentes e constituídas pelo funcionamento simultâneo de todos os indicadores de mudança de direção;
- d) Luz de travagem, destinada a indicar aos outros utentes o acionamento do travão de serviço;
- e) Luz de nevoeiro da retaguarda, destinada a tornar mais visível o veículo em caso de nevoeiro intenso ou de outras situações de redução significativa de visibilidade.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- Rectif. n.º 1-A/98, de 31 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: Rectif. n.º 1-A/98, de 31 de Janeiro
- 4ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 61.º

Condições de utilização das luzes

1 - Desde o anoitecer ao amanhecer e, ainda, durante o dia sempre que existam condições meteorológicas ou ambientais que tornem a visibilidade insuficiente, nomeadamente em caso de nevoeiro, chuva intensa, queda de neve, nuvens de fumo ou pó, os condutores devem utilizar as seguintes luzes:

- a) De presença, enquanto aguardam a abertura de passagem de nível e ainda durante a paragem ou o estacionamento, em locais cuja iluminação não permita o fácil reconhecimento do veículo à distância de 100 m;
- b) De cruzamento, em locais cuja iluminação permita ao condutor uma visibilidade não inferior a 100 m, no cruzamento com outros veículos, pessoas ou animais, quando o veículo transite a menos de 100 m daquele que o precede, na aproximação de passagem de nível fechada ou durante a paragem ou detenção da marcha do veículo;
- c) De estrada, nos restantes casos;
- d) De nevoeiro, sempre que as condições meteorológicas ou ambientais o imponham, nos veículos que com elas devam estar equipados.

2 - É proibido o uso das luzes de nevoeiro sempre que as condições meteorológicas ou ambientais o não justifiquem.

3 - Sem prejuízo do disposto no n.º 1, os condutores de veículos afetos ao transporte de mercadorias perigosas, sinalizadas com painel laranja, nos termos da respetiva legislação especial, devem transitar durante o dia com as luzes de cruzamento acesas.

4 - Sem prejuízo do disposto no n.º 1, é obrigatório durante o dia o uso de luzes de cruzamento nos túneis sinalizados como tal e nas vias de sentido reversível.

5 - Salvo o disposto no número seguinte e se sanção mais grave não for aplicável por força de disposição especial, quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 30 a (euro) 150.

6 - Quem utilizar os máximos no cruzamento com outros veículos, pessoas ou animais ou quando o veículo transite a menos de 100 m daquele que o precede ou ainda durante a paragem ou detenção da marcha do veículo é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- Rectif. n.º 19-B/2001, de 29 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: Rectif. n.º 19-B/2001, de 29 de Setembro
- 5ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 62.º

Avaria nas luzes

1 - Sempre que, nos termos do n.º 1 do artigo anterior, seja obrigatória a utilização de dispositivos de iluminação e de sinalização luminosa, é proibido o trânsito de veículos com avaria dos dispositivos referidos na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 60.º, salvo o disposto no número seguinte.

2 - O trânsito de veículos com avaria nas luzes é permitido quando os mesmos disponham de, pelo menos:

- a) Dois médios ou o médio do lado esquerdo, neste caso conjuntamente com dois mínimos, e ainda à retaguarda o indicador de presença do lado esquerdo e uma das luzes de travagem, quando obrigatória; ou
- b) Luzes avisadoras de perigo, caso em que apenas podem transitar pelo tempo estritamente necessário até um local de paragem ou estacionamento.

3 - A avaria nas luzes, quando ocorra em autoestrada ou via reservada a automóveis e motociclos, impõe a imediata imobilização do veículo fora da faixa de rodagem, salvo se aquele dispuser das luzes referidas na alínea a) do número anterior, caso em que a circulação é permitida até à área de serviço ou saída mais próxima.

4 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300, devendo o documento de identificação do veículo ser apreendido nos termos e para os efeitos previstos na alínea f) do n.º 1 e no n.º 6 do artigo 161.º

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 63.º

Sinalização de perigo

- 1 - Quando o veículo represente um perigo especial para os outros utentes da via devem ser utilizadas as luzes avisadoras de perigo.
- 2 - Os condutores devem também utilizar as luzes referidas no número anterior em caso de súbita redução da velocidade provocada por obstáculo imprevisto ou por condições meteorológicas ou ambientais especiais.
- 3 - Os condutores devem ainda utilizar as luzes referidas no n.º 1, desde que estas se encontrem em condições de funcionamento:
 - a) Em caso de imobilização forçada do veículo por acidente ou avaria, sempre que o mesmo represente um perigo para os demais utentes da via;
 - b) Quando o veículo esteja a ser rebocado.
- 4 - Nos casos previstos no número anterior, se não for possível a utilização das luzes avisadoras de perigo, devem ser utilizadas as luzes de presença, se estas se encontrarem em condições de funcionamento.
- 5 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

SECÇÃO IX

Serviço de urgência e transportes especiais

Artigo 64.º

Trânsito de veículos em serviço de urgência

- 1 - Os condutores de veículos que transitem em missão de polícia, de prestação de socorro, de segurança prisional ou de serviço urgente de interesse público assinalando adequadamente a sua marcha podem, quando a sua missão o exigir, deixar de observar as regras e os sinais de trânsito, mas devem respeitar as ordens dos agentes reguladores do trânsito.
- 2 - Os referidos condutores não podem, porém, em circunstância alguma, pôr em perigo os demais utentes da via, sendo, designadamente, obrigados a suspender a sua marcha:
 - a) Perante o sinal luminoso vermelho de regulação do trânsito, embora possam prosseguir, depois de tomadas as devidas precauções, sem esperar que a sinalização mude;
 - b) Perante o sinal de paragem obrigatória em cruzamento ou entroncamento.
- 3 - Os condutores dos veículos que circulam nas condições referidas no n.º 1 devem assinalar adequadamente a sua marcha através da utilização dos avisadores sonoros e luminosos especiais referidos, respetivamente, nos artigos 22.º e 23.º
- 4 - Caso os veículos não estejam equipados com os dispositivos referidos no número anterior, a marcha urgente pode ser assinalada:
 - a) Utilizando alternadamente os máximos com os médios; ou
 - b) Durante o dia, utilizando repetidamente os sinais sonoros.
- 5 - É proibida a utilização dos sinais que identificam a marcha dos veículos referidos no n.º 1 quando não transitem nas condições nele previstas.
- 6 - Sem prejuízo dos números anteriores, em casos regulamentados, os condutores dos veículos que transitem em missão de polícia que assim o exija poderão ser dispensados de utilização de avisadores sonoros e luminosos, devendo observar indispensáveis medidas de segurança, não podendo, porém, em circunstância alguma, pôr em perigo os demais utentes da via, sendo, designadamente, obrigados a suspender a sua marcha nas situações previstas no n.º 2.
- 7 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- DL n.º 138/2012, de 05 de Julho
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 5ª versão: DL n.º 138/2012, de 05 de Julho

Artigo 65.º

Cedência de passagem

- 1 - Sem prejuízo do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 31.º, qualquer condutor deve ceder a passagem aos condutores dos veículos referidos no artigo anterior.
- 2 - Sempre que as vias em que tais veículos circulem, de que vão sair ou em que vão entrar se encontrem congestionadas, devem os demais condutores encostar-se o mais possível à direita, ocupando, se necessário, a berma.
- 3 - Excetuam-se do disposto no número anterior:
 - a) As vias públicas onde existam corredores de circulação;
 - b) As autoestradas e vias reservadas a automóveis e motociclos, nas quais os condutores devem deixar livre a berma.
- 4 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 66.º

Trânsito de veículos que efetuam transportes especiais

O trânsito, paragem e estacionamento nas vias públicas de veículos que transportem cargas que pela sua natureza ou outras características o justifiquem pode ser condicionado por regulamento.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

SECÇÃO X

Trânsito em certas vias ou troços

SUBSECÇÃO I

Trânsito nas passagens de nível

Artigo 67.º

Atravessamento

- 1 - O condutor só pode iniciar o atravessamento de uma passagem de nível, ainda que a sinalização lho permita, depois de se certificar de que a intensidade do trânsito não o obriga a imobilizar o veículo sobre ela.
- 2 - O condutor não deve entrar na passagem de nível:
 - a) Enquanto os meios de proteção estejam atravessados na via pública ou em movimento;
 - b) Quando as instruções dos agentes ferroviários ou a sinalização existente o proibir.
- 3 - Se a passagem de nível não dispuser de proteção ou sinalização, o condutor só pode iniciar o atravessamento depois de se certificar de que se não aproxima qualquer veículo ferroviário.
- 4 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Artigo 68.º

Imobilização forçada de veículo ou animal

- 1 - Em caso de imobilização forçada de veículo ou animal ou de queda da respetiva carga numa passagem de nível, o respetivo condutor deve promover a sua imediata remoção ou, não sendo esta possível, tomar as medidas necessárias para que os condutores dos veículos ferroviários que se aproximem possam aperceber-se da presença do obstáculo.
- 2 - Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

SUBSECÇÃO II

Trânsito nos cruzamentos e entroncamentos

Artigo 69.º

Atravessamento

- 1 - O condutor não deve entrar num cruzamento ou entroncamento, ainda que as regras de cedência de passagem ou a sinalização luminosa lho permitam, se for previsível que, tendo em conta a intensidade do trânsito, fique nele imobilizado, perturbando a circulação transversal.
- 2 - O condutor imobilizado num cruzamento ou entroncamento em que o trânsito é regulado por sinalização luminosa pode sair dele sem esperar que a circulação seja aberta no seu sentido de trânsito, desde que não perturbe os outros utentes.
- 3 - Quem infringir o disposto no n.º 1 é sancionado com coima de (euro) 30 a (euro) 150.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

SUBSECÇÃO III

Parques e zonas de estacionamento

Artigo 70.º

Regras gerais

- 1 - Nos locais da via pública especialmente destinados ao estacionamento, quando devidamente assinalados, os condutores não podem transitar ou atravessar as linhas de demarcação neles existentes para fins diversos do estacionamento.
- 2 - Os parques e zonas de estacionamento podem ser afetos a veículos de certas categorias, podendo a sua utilização ser limitada no tempo ou sujeita ao pagamento de uma taxa, nos termos fixados em regulamento.
- 3 - Para efeitos do número anterior, os parques e zonas de estacionamento localizados em vias urbanas disponibilizam pelo menos 5 /prct. da área de estacionamento, com o mínimo de um lugar, para afetação exclusiva a motociclos e triciclos

motorizados.

4 - Nos parques e zonas de estacionamento podem, mediante sinalização, ser reservados lugares ao estacionamento de veículos afetos ao serviço de determinadas entidades ou utilizados no transporte de pessoas com deficiência.

5 - Quem infringir o disposto no n.º 1 é sancionado com coima de (euro) 30 a (euro) 150.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 24/2025, de 12 de Março

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Artigo 71.º

Estacionamento proibido

1 - Nos parques e zonas de estacionamento é proibido estacionar:

- a) Veículos destinados à venda de quaisquer artigos ou a publicidade de qualquer natureza;
- b) Automóveis pesados utilizados em transporte público, quando não estejam em serviço, salvo as exceções previstas em regulamentos locais;
- c) Veículos de categorias diferentes daquelas a que o parque, zona ou lugar de estacionamento tenha sido exclusivamente afeto nos termos dos n.os 2 a 4 do artigo anterior;
- d) Por tempo superior ao estabelecido ou sem o pagamento da taxa fixada nos termos do n.º 2 do artigo anterior.

2 - Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de:

- a) (euro) 30 a (euro) 150, se se tratar do disposto nas alíneas b) e d);
- b) (euro) 60 a (euro) 300, se se tratar do disposto nas alíneas a) e c).

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 24/2025, de 12 de Março

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

SUBSECÇÃO IV

Trânsito nas autoestradas e vias equiparadas

Artigo 72.º

Autoestradas

1 - Nas autoestradas e respetivos acessos, quando devidamente sinalizados, é proibido o trânsito de peões, animais, veículos de tração animal, velocípedes, ciclomotores, motociclos e triciclos de cilindrada não superior a 50 cm³, quadriciclos, veículos agrícolas, comboios turísticos, bem como de veículos ou conjuntos de veículos insuscetíveis de atingir em patamar velocidade superior a 60 km/h ou aos quais tenha sido fixada velocidade máxima igual ou inferior àquele valor.

2 - Nas autoestradas e respetivos acessos, quando devidamente sinalizados, é proibido:

- a) Circular sem utilizar as luzes regulamentares, nos termos deste Código;
- b) Parar ou estacionar, ainda que fora das faixas de rodagem, salvo nos locais especialmente destinados a esse fim;
- c) Inverter o sentido de marcha;
- d) Fazer marcha atrás;
- e) Transpor os separadores de trânsito ou as aberturas neles existentes.

3 - Quem infringir o disposto no n.º 1 e nas alíneas a) e b) do n.º 2 é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600, salvo se se tratar de paragem ou estacionamento na faixa de rodagem, caso em que a coima é de (euro) 250 a (euro) 1250.

4 - Quem circular em sentido oposto ao legalmente estabelecido ou infringir o disposto nas alíneas c) a e) do n.º 2 é sancionado com coima de (euro) 500 a (euro) 2500, se sanção mais grave não for aplicável por força de outra disposição legal.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 73.º

Entrada e saída das autoestradas

1 - A entrada e saída das autoestradas faz-se unicamente pelos acessos a tal fim destinados.

2 - Se existir uma via de aceleração, o condutor que pretender entrar na autoestrada deve utilizá-la, regulando a sua velocidade por forma a tomar a via de trânsito adjacente sem perigo ou embaraço para os veículos que nela transitem.

3 - O condutor que pretender sair de uma autoestrada deve ocupar com a necessária antecedência a via de trânsito mais à direita e, se existir via de abrandamento, entrar nela logo que possível.

4 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 250 a (euro) 1250.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 74.º

Trânsito de veículos pesados de mercadorias ou conjuntos de veículos

- 1 - Nas autoestradas ou troços de autoestradas com três ou mais vias de trânsito afetas ao mesmo sentido, os condutores de veículos pesados de mercadorias ou conjuntos de veículos cujo comprimento exceda 7 m só podem utilizar as duas vias de trânsito mais à direita.
- 2 - Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Artigo 75.º

Vias reservadas a automóveis e motociclos

É aplicável o disposto na presente subsecção ao trânsito em vias reservadas a automóveis e motociclos.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio

SUBSECÇÃO V

Vias reservadas, corredores de circulação e pistas especiais

Artigo 76.º

Vias reservadas

- 1 - As faixas de rodagem das vias públicas podem, mediante sinalização, ser reservadas ao trânsito de veículos de certas espécies ou a veículos destinados a determinados transportes, sendo proibida a sua utilização pelos condutores de quaisquer outros.
- 2 - Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Artigo 77.º

Vias de trânsito reservadas

- 1 - Pode ser reservada a utilização de uma ou mais vias de trânsito à circulação de veículos de certas espécies ou afetos a determinados transportes, sendo proibida a sua utilização pelos condutores de quaisquer outros veículos.
- 2 - É, porém, permitida a utilização das vias referidas no número anterior, na extensão estritamente necessária, para acesso a garagens, a propriedades e a locais de estacionamento ou, quando a sinalização o permita, para efetuar a manobra de mudança de direção no cruzamento ou entroncamento mais próximo.
- 3 - É permitida a circulação nas vias referidas no n.º 1 a motociclos e triciclos motorizados.
- 4 - (Revogado.)
- 5 - Quem infringir o disposto no n.º 1 é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- Lei n.º 116/2015, de 28 de Agosto
- Lei n.º 24/2025, de 12 de Março

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 5ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- 6ª versão: Lei n.º 116/2015, de 28 de Agosto

Artigo 78.º

Pistas especiais

- 1 - Quando existam pistas especialmente destinadas a animais ou veículos de certas espécies, o trânsito destes deve fazer-se preferencialmente por aquelas pistas.
- 2 - É proibida a utilização das pistas referidas no número anterior a quaisquer outros veículos, salvo para acesso a garagens, a propriedades e a locais de estacionamento ou, quando a sinalização o permita, para efectuar a manobra de mudança de direcção no cruzamento ou entroncamento mais próximo.
- 3 - Nas pistas destinadas a velocípedes, é proibido o trânsito daqueles que tiverem mais de duas rodas não dispostas em linha ou que atrelem reboque, exceto se o conjunto não exceder a largura de 1 m.
- 4 - Os peões só podem utilizar as pistas especiais quando não existam locais que lhes sejam especialmente destinados.
- 5 - As pessoas que transitam usando patins, trotinetas ou outros meios de circulação análogos devem utilizar as pistas referidas no n.º 3, sempre que existam.
- 6 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 30 a (euro) 150, salvo se se tratar do n.º 4, caso em que a coima é de (euro) 10 a (euro) 50.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 78.º-A

Zonas de coexistência

- 1 - Numa zona de coexistência devem ser observadas as seguintes regras:
- a) Os utilizadores vulneráveis podem utilizar toda a largura da via pública;
 - b) É permitida a realização de jogos na via pública;
 - c) Os condutores não devem comprometer a segurança ou a comodidade dos demais utentes da via pública, devendo parar se necessário;
 - d) Os utilizadores vulneráveis devem abster-se de atos que impeçam ou embarcem desnecessariamente o trânsito de veículos;
 - e) É proibido o estacionamento, salvo nos locais onde tal for autorizado por sinalização;
 - f) O condutor que saia de uma zona residencial ou de coexistência deve ceder passagem aos restantes veículos.
- 2 - Na regulamentação das zonas de coexistência devem observar-se as regras fundamentais de desenho urbano da via pública a aplicar nas referidas zonas, tendo por base os princípios do desenho inclusivo, considerando as necessidades dos utilizadores vulneráveis, inclusive com a definição de uma plataforma única, onde não existam separações físicas de nível entre os espaços destinados aos diferentes modos de deslocação.
- 3 - Quem infringir o disposto nas alíneas c), d) e e) do n.º 1 é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.
- 4 - Quem infringir o disposto na alínea f) do n.º 1 é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:
- Lei n.º 116/2015, de 28 de Agosto

Versões anteriores deste artigo:
- 1ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

SECÇÃO XI

Poluição

Artigo 79.º

Poluição do solo e do ar

- 1 - É proibido o trânsito de veículos a motor que emitam fumos ou gases em quantidade superior à fixada em regulamento ou que derramem óleo ou quaisquer outras substâncias.
- 2 - É proibido ao condutor e passageiros atirar quaisquer objetos para o exterior do veículo.
- 3 - Quem infringir o disposto no n.º 1 é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.
- 4 - Quem infringir o disposto no n.º 2 é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:
- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:
- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 80.º

Poluição sonora

- 1 - A condução de veículos e as operações de carga e descarga devem fazer-se de modo a evitar ruídos incómodos.
- 2 - É proibido o trânsito de veículos a motor que emitam ruídos superiores aos limites máximos fixados em diploma próprio.
- 3 - No uso de aparelhos radiofónicos ou de reprodução sonora instalados no veículo é proibido superar os limites sonoros máximos fixados em diploma próprio.
- 4 - As condições de utilização de dispositivos de alarme sonoro antifurto em veículos podem ser fixadas em regulamento.
- 5 - Quem infringir o disposto no n.º 1 é sancionado com coima de (euro) 30 a (euro) 150.
- 6 - Quem infringir o disposto nos n.os 2 e 3 é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300, se sanção mais grave não for aplicável por força de outro diploma legal.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:
- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:
- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

SECÇÃO XII

Regras especiais de segurança

Artigo 81.º

Condução sob influência de álcool ou de substâncias psicotrópicas

- 1 - É proibido conduzir sob influência de álcool ou de substâncias psicotrópicas.
- 2 - Considera-se sob influência de álcool o condutor que apresente uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l ou que, após exame realizado nos termos previstos no presente Código e legislação complementar, seja como tal considerado em relatório médico.
- 3 - Considera-se sob influência de álcool o condutor em regime probatório e o condutor de veículo de socorro ou de serviço urgente, de transporte coletivo de crianças e jovens até aos 16 anos, de táxi, de TVDE, de automóvel pesado de passageiros ou de mercadorias ou de transporte de mercadorias perigosas que apresente uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,2 g/l ou que, após exame realizado nos termos previstos no presente Código e legislação complementar, seja como tal considerado em relatório médico.
- 4 - A conversão dos valores do teor de álcool no ar expirado (TAE) em teor de álcool no sangue (TAS) é baseada no princípio de que 1 mg de álcool por litro de ar expirado é equivalente a 2,3 g de álcool por litro de sangue.
- 5 - Considera-se sob influência de substâncias psicotrópicas o condutor que, após exame realizado nos termos do presente Código e legislação complementar, seja como tal considerado em relatório médico ou pericial.

6 - Quem infringir o disposto no n.º 1 é sancionado com coima de:

a) (euro) 250 a (euro) 1250, se a taxa de álcool no sangue for igual ou superior a 0,5 g/l e inferior a 0,8 g/l;
b) (euro) 500 a (euro) 2500, se a taxa for igual ou superior a 0,8 g/l e inferior a 1,2 g/l ou, sendo impossível a quantificação daquela taxa, o condutor for considerado influenciado pelo álcool em relatório médico ou ainda se conduzir sob influência de substâncias psicotrópicas.

7 - Os limites de 0,5 g/l e 0,8 g/l referidos no número anterior são reduzidos para 0,2 g/l e 0,5 g/l, respetivamente, para os condutores em regime probatório, condutores de veículos de socorro ou de serviço urgente, de transportes coletivo de crianças e jovens até aos 16 anos, de táxis, de TVDE, de automóveis pesados de passageiros ou de mercadorias ou de transporte de mercadorias perigosas.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- Rectif. n.º 13-A/2001, de 24 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- Lei n.º 20/2002, de 21 de Agosto
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 4ª versão: Rectif. n.º 13-A/2001, de 24 de Maio
- 5ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 6ª versão: Lei n.º 20/2002, de 21 de Agosto
- 7ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 8ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Artigo 82.º

Utilização de dispositivos de segurança

1 - O condutor e passageiros transportados em veículos a motor são obrigados a usar cintos e demais dispositivos de segurança com que, por lei, os veículos estejam equipados.

2 - Em regulamento são fixadas:

a) As condições excecionais de isenção ou de dispensa da obrigação do uso dos dispositivos referidos no número anterior;
b) O modo de utilização e características técnicas dos mesmos dispositivos.

3 - Os condutores e passageiros de ciclomotores, motociclos com ou sem carro lateral, triciclos e quadriciclos devem proteger a cabeça usando capacete de modelo oficialmente aprovado, devidamente ajustado e apertado.

4 - Excetuam-se do disposto no número anterior os condutores e passageiros de veículos providos de caixa rígida ou de veículos que possuam, simultaneamente, estrutura de proteção rígida e cintos de segurança.

5 - [Revogado.]

6 - O condutor de trator ou máquina agrícola ou florestal deve assegurar-se de que a estrutura de proteção em caso de capotagem se encontra instalada, caso se trate de estrutura amovível, ou que a mesma se encontra erguida em posição de serviço, caso se trate de estrutura rebatível.

7 - Quem não utilizar ou utilizar incorretamente os dispositivos de segurança previstos no presente artigo é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 5ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Artigo 83.º

Condução profissional de veículos de transporte

Por razões de segurança, podem ser definidos, para os condutores profissionais de veículos de transporte, os tempos de condução e descanso e, bem assim, pode ser exigida a presença de mais de uma pessoa habilitada para a condução de um mesmo veículo.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio

Artigo 84.º

Proibição de utilização de certos aparelhos

1 - É proibida ao condutor, durante a marcha do veículo, a utilização ou o manuseamento de forma continuada de qualquer tipo de equipamento ou aparelho suscetível de prejudicar a condução, designadamente auscultadores sonoros e aparelhos radiotelefónicos.

2 - Excetuam-se do número anterior:

a) Os aparelhos dotados de um único auricular ou microfone com sistema de alta voz, cuja utilização não implique manuseamento continuado;

b) Os aparelhos utilizados durante o ensino da condução e respetivo exame, nos termos fixados em regulamento.

3 - É proibida a instalação e utilização de quaisquer aparelhos, dispositivos ou produtos suscetíveis de revelar a presença ou perturbar o funcionamento de instrumentos destinados à deteção ou registo das infrações.

4 - Quem infringir o disposto no n.º 1 é sancionado com coima de (euro) 250 a (euro) 1250.

5 - Quem infringir o disposto no n.º 3 é sancionado com coima de (euro) 500 a (euro) 2500 e com perda dos objetos, devendo o agente de fiscalização proceder à sua imediata remoção e apreensão ou, não sendo ela possível, apreender o documento de identificação do veículo até à efetiva remoção e apreensão daqueles objetos, sendo, neste caso, aplicável o disposto no n.º 5 do artigo 161.º

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- Rectif. n.º 13-A/2001, de 24 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 4ª versão: Rectif. n.º 13-A/2001, de 24 de Maio
- 5ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 6ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 7ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

SECÇÃO XIII

Documentos

Artigo 85.º

Documentos de que o condutor deve ser portador

1 - Sempre que um veículo a motor transite na via pública o seu condutor deve ser portador dos seguintes documentos:

- a) Documento legal de identificação pessoal;
- b) Título de condução;
- c) Certificado de seguro;
- d) Documento de identificação fiscal, caso o respetivo número não conste do documento referido na alínea a) e o condutor resida em território nacional.

2 - Tratando-se de automóvel, motociclo, triciclo, quadriciclo, ciclomotor, trator agrícola ou florestal, ou reboque, o condutor deve ainda ser portador dos seguintes documentos:

- a) Título de registo de propriedade do veículo ou documento equivalente;
- b) Documento de identificação do veículo;
- c) Ficha de inspeção periódica do veículo, quando obrigatória nos termos legais.

3 - Tratando-se de velocípede ou de veículo de tração animal, o respetivo condutor deve ser portador de documento legal de identificação pessoal.

4 - Os documentos referidos nos números anteriores podem ser substituídos por:

- a) Aplicação móvel que permita a comprovação dos dados constantes dos referidos documentos, nos termos dos n.os 1 e 4 do artigo 4.º-A da Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, na sua redação atual;
- b) Carta de condução digital, no caso da alínea b) do n.º 1, nos termos a definir por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da administração interna, da modernização administrativa e dos transportes.

5 - Caso não seja possível a verificação dos dados no local em tempo real, nos termos do disposto no número anterior, o condutor deve, no prazo de cinco dias, apresentar os documentos físicos à autoridade indicada pelo agente de fiscalização ou enviar por meios eletrónicos o documento retirado da aplicação referida na alínea a) do mesmo número.

6 - A apreensão do título de condução ou do documento de identificação do veículo é efetuada através de:

- a) Entrega dos documentos físicos, quando o condutor deles seja portador;
- b) Registo por meios eletrónicos, quando o condutor os substitua nos termos do n.º 4, devendo os documentos físicos ser entregues à autoridade indicada pelo agente de fiscalização no prazo de cinco dias.

7 - Quem infringir o disposto nos n.os 1 a 3 é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

8 - Quem, nos casos previstos no n.º 5 e na alínea b) do n.º 6, não entregar os documentos no prazo de cinco dias à autoridade indicada pelo agente de fiscalização é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- Rectif. n.º 13-A/2001, de 24 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 4ª versão: Rectif. n.º 13-A/2001, de 24 de Maio
- 5ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 6ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 7ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Artigo 86.º

Prescrições especiais

1 - O condutor a quem tenha sido averbado no seu título de condução o uso de lentes, próteses ou outros aparelhos deve usá-los durante a condução.

2 - Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

SECÇÃO XIV

Comportamento em caso de avaria ou acidente

Artigo 87.º

Imobilização forçada por avaria ou acidente

1 - Em caso de imobilização forçada de um veículo em consequência de avaria ou acidente, o condutor deve proceder imediatamente ao seu regular estacionamento ou, não sendo isso viável, retirar o veículo da faixa de rodagem ou aproximá-lo o mais possível do limite direito desta e promover a sua rápida remoção da via pública.

2 - Nas circunstâncias referidas no número anterior, as pessoas que não estiverem envolvidas nas operações de remoção ou reparação do veículo não devem permanecer na faixa de rodagem.

3 - Enquanto o veículo não for devidamente estacionado ou removido, o condutor deve adotar as medidas necessárias para que os outros se apercebam da sua presença, usando para tanto os dispositivos de sinalização e as luzes avisadoras de

perigo.

4 - É proibida a reparação de veículos na via pública, salvo se for indispensável à respetiva remoção ou, tratando-se de avarias de fácil reparação, ao prosseguimento da marcha.

5 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300, ou com coima de (euro) 120 a (euro) 600 quando a infração for praticada em autoestrada ou via reservada a automóveis e motociclos, se outra sanção mais grave não for aplicável.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 88.º

Pré-sinalização de perigo

1 - Todos os veículos a motor em circulação, salvo os dotados apenas de duas ou três rodas, os motocultivadores e os quadriciclos sem caixa, devem estar equipados com um sinal de pré-sinalização de perigo e um colete, ambos retrorrefletores e de modelo oficialmente aprovado.

2 - É obrigatório o uso do sinal de pré-sinalização de perigo sempre que o veículo fique imobilizado na faixa de rodagem ou na berma ou nestas tenha deixado cair carga, sem prejuízo do disposto no presente Código quanto à iluminação dos veículos.

3 - O sinal deve ser colocado perpendicularmente em relação ao pavimento e ao eixo da faixa de rodagem, a uma distância nunca inferior a 30 m da retaguarda do veículo ou da carga a sinalizar e por forma a ficar bem visível a uma distância de, pelo menos, 100 m, devendo observar-se especial atenção em locais de visibilidade reduzida.

4 - Nas circunstâncias referidas no n.º 2, quem proceder à colocação do sinal de pré-sinalização de perigo, à reparação do veículo ou à remoção do veículo ou da carga deve utilizar o colete retrorrefletor.

5 - Em regulamento são fixadas as características do sinal de pré-sinalização de perigo e do colete retrorrefletor.

6 - Quem infringir o disposto no n.º 1 é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300, por cada equipamento em falta.

7 - Quem infringir o disposto nos n.os 2 a 4 é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

8 - A quem infringir simultaneamente o disposto nos n.os 1 e 4 são levantados dois autos de contraordenação, para os efeitos previstos nos n.os 6 e 7.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- Rectif. n.º 19-B/2001, de 29 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: Rectif. n.º 19-B/2001, de 29 de Setembro
- 5ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 89.º

Identificação em caso de acidente

1 - O condutor interveniente em acidente deve fornecer aos restantes intervenientes a sua identificação, a do proprietário do veículo e a da seguradora, bem como o número da apólice, exibindo, quando solicitado, os documentos comprovativos ou os dados dos documentos disponibilizados nos termos do n.º 1 do artigo 4.º-A da Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, na sua redação atual.

2 - Se do acidente resultarem mortos ou feridos, o condutor deve aguardar, no local, a chegada de agente de autoridade.

3 - Quem infringir o disposto n.º 1 é sancionado com coima (euro) 120 a (euro) 600.

4 - Quem infringir o disposto no n.º 2 é sancionado com coima de (euro) 500 a (euro) 2500, se sanção mais grave não for aplicável.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

CAPÍTULO II

Disposições especiais para motociclos, ciclomotores e velocípedes

SECÇÃO I

Regras especiais

Artigo 90.º

Regras de condução

1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 2, os condutores de motociclos, ciclomotores ou velocípedes não podem:

a) Conduzir com as mãos fora do guiador, salvo para assinalar qualquer manobra;

b) Seguir com os pés fora dos pedais ou apoios;

c) Fazer-se rebocar;

d) Levantar a roda da frente ou de trás no arranque ou em circulação;

e) Seguir a par, salvo se transitarem em pista especial e não causarem perigo ou embaraço para o trânsito.

2 - Os velocípedes podem circular paralelamente numa via, exceto em vias com reduzida visibilidade ou sempre que exista intensidade de trânsito, desde que não circulem em paralelo mais que dois velocípedes e tal não cause perigo ou embaraço ao trânsito.

3 - Os condutores de velocípedes devem transitar pelo lado direito da via de trânsito, conservando das bermas ou passeios uma distância suficiente que permita evitar acidentes.

4 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300, salvo se se tratar de condutor de velocípede, caso em que a coima é de (euro) 30 a (euro) 150.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

SECÇÃO II

Transporte de passageiros e de carga

Artigo 91.º

Transporte de passageiros

- 1 - Nos motociclos, triciclos, quadriciclos e ciclomotores é proibido o transporte de passageiros de idade inferior a 7 anos, salvo tratando-se de veículos providos de caixa rígida não destinada apenas ao transporte de carga.
- 2 - Os velocípedes só podem transportar o respetivo condutor, salvo se:
 - a) Forem dotados de mais de um par de pedais capaz de acionar o veículo em simultâneo, caso em que o número máximo de pessoas a transportar corresponde ao número de pares de pedais e em que cada pessoa transportada deve ter a possibilidade de acionar em exclusivo um par de pedais;
 - b) Forem concebidos, por construção, com assentos para passageiros, caso em que, além do condutor, podem transportar um ou dois passageiros, consoante o número daqueles assentos;
 - c) Se tratar do transporte de crianças com idade inferior a 7 anos, em dispositivos especialmente adaptados para o efeito.
- 3 - Nos velocípedes a que se refere a alínea b) do número anterior, deve ser garantida proteção eficaz das mãos, dos pés e das costas dos passageiros.
- 4 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- DL n.º 138/2012, de 05 de Julho
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 5ª versão: DL n.º 138/2012, de 05 de Julho

Artigo 92.º

Transporte de carga

- 1 - O transporte de carga em motociclo, triciclo, quadriciclo, ciclomotor ou velocípede só pode fazer-se em reboque ou caixa de carga.
- 2 - É proibido aos condutores e passageiros dos veículos referidos no número anterior transportar objetos suscetíveis de prejudicar a condução ou constituir perigo para a segurança das pessoas e das coisas ou embaraço para o trânsito.
- 3 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

SECÇÃO III

Iluminação

Artigo 93.º

Utilização das luzes

- 1 - (Revogado.)
- 2 - Sem prejuízo do disposto nos artigos 59.º e 60.º e no n.º 1 do artigo 61.º, os condutores dos motociclos, triciclos, quadriciclos e ciclomotores devem transitar com as luzes de cruzamento para a frente e de presença à retaguarda acesas.
- 3 - Sempre que, nos termos do artigo 61.º, seja obrigatório o uso de dispositivo de iluminação, os velocípedes só podem circular com utilização dos dispositivos que, para o efeito, forem fixados em regulamento.
- 4 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300, salvo se se tratar de condutor de velocípede, caso em que a coima é de (euro) 30 a (euro) 150.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 94.º

Avaria nas luzes

- 1 - Em caso de avaria nas luzes de motociclos, triciclos, quadriciclos e ciclomotores é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 62.º
- 2 - Em caso de avaria nas luzes, os velocípedes devem ser conduzidos à mão.
- 3 - Quem infringir o disposto no n.º 2 é sancionado com coima de (euro) 30 a (euro) 150.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 95.º

Sinalização de perigo

É aplicável aos motociclos, triciclos, quadriciclos e ciclomotores, quando estejam munidos de luzes de mudança de direção, o disposto no artigo 63.º, com as necessárias adaptações.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

SECÇÃO IV

Sanções aplicáveis a condutores de velocípedes

Artigo 96.º

Remissão

As coimas previstas no presente Código são reduzidas para metade nos seus limites mínimo e máximo quando aplicáveis aos condutores de velocípedes, salvo quando se trate de coimas especificamente fixadas para estes condutores.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

CAPÍTULO III

Disposições especiais para veículos de tração animal e animais

Artigo 97.º

Regras especiais

- 1 - Os condutores de veículos de tração animal ou de animais devem conduzi-los de modo a manter sempre o domínio sobre a sua marcha e a evitar impedimento ou perigo para o trânsito.
- 2 - Nas pontes, túneis e passagens de nível, os condutores de animais, atrelados ou não, devem fazê-los seguir a passo.
- 3 - A entrada de gado na via pública deve ser devidamente assinalada pelo respetivo condutor e fazer-se por caminhos ou serventias a esse fim destinados.
- 4 - Sempre que, nos termos do artigo 61.º, seja obrigatória a utilização de dispositivos de sinalização luminosa, os condutores de veículos de tração animal ou de animais em grupo devem utilizar uma lanterna de luz branca, visível em ambos os sentidos de trânsito.
- 5 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 30 a (euro) 150.
- 6 - O proprietário de animal que o deixe vaguear na via pública por forma a impedir ou fazer perigar o trânsito é sancionado com coima de (euro) 30 a (euro) 150.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 98.º

Regulamentação local

Em tudo o que não estiver previsto no presente Código, o trânsito de veículos de tração animal e de animais é objeto de regulamento local.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio

TÍTULO III

Do trânsito de peões

Artigo 99.º

Lugares em que podem transitar

- 1 - Os peões devem transitar pelos passeios, pistas ou passagens a eles destinados ou, na sua falta, pelas bermas.
- 2 - Os peões podem, no entanto, transitar pela faixa de rodagem, com prudência e por forma a não prejudicar o trânsito de veículos, nos seguintes casos:
 - a) Quando efetuem o seu atravessamento;
 - b) Na falta dos locais referidos no n.º 1 ou na impossibilidade de os utilizar;
 - c) Quando transportem objetos que, pelas suas dimensões ou natureza, possam constituir perigo para o trânsito dos outros peões;
 - d) Nas vias públicas em que esteja proibido o trânsito de veículos;
 - e) Quando sigam em formação organizada sob a orientação de um monitor ou em cortejo.
- 3 - Nos casos previstos nas alíneas b), c) e e) do número anterior, os peões podem transitar pelas pistas a que se refere o artigo 78.º, desde que a intensidade do trânsito o permita e não prejudiquem a circulação dos veículos ou animais a que aquelas estão afetas.

4 - Sempre que transitem na faixa de rodagem, desde o anoitecer ao amanhecer e sempre que as condições de visibilidade ou a intensidade do trânsito o aconselhem, os peões devem transitar numa única fila, salvo quando seguirem em cortejo ou formação organizada nos termos previstos no artigo 102.º

5 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 10 a (euro) 50.

6 - Quem, com violação dos deveres de cuidado e de proteção, não impedir que os menores de 16 anos que, por qualquer título, se encontrem a seu cargo brinquem nas faixas de rodagem das vias públicas é sancionado com coima de (euro) 30 a (euro) 150.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 100.º

Posição a ocupar na via

1 - Os peões devem transitar pela direita dos locais que lhes são destinados, salvo nos casos previstos na alínea d) do n.º 2 do artigo anterior.

2 - Nos casos previstos nas alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo anterior, os peões devem transitar pelo lado esquerdo da faixa de rodagem, a não ser que tal comprometa a sua segurança.

3 - Nos casos previstos nas alíneas b), c) e e) do n.º 2 do artigo anterior, os peões devem transitar o mais próximo possível do limite da faixa de rodagem.

4 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 10 a (euro) 50.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 101.º

Atravessamento da faixa de rodagem

1 - Os peões não podem atravessar a faixa de rodagem sem previamente se certificarem de que, tendo em conta a distância que os separa dos veículos que nela transitam e a respetiva velocidade, o podem fazer sem perigo de acidente.

2 - O atravessamento da faixa de rodagem deve fazer-se o mais rapidamente possível.

3 - Os peões só podem atravessar a faixa de rodagem nas passagens especialmente sinalizadas para esse efeito ou, quando nenhuma exista a uma distância inferior a 50 m, perpendicularmente ao eixo da faixa de rodagem.

4 - Os peões não devem parar na faixa de rodagem ou utilizar os passeios e as bermas de modo a prejudicar ou perturbar o trânsito.

5 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 10 a (euro) 50.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 102.º

Iluminação de cortejos e formações organizadas

1 - Sempre que transitem na faixa de rodagem desde o anoitecer ao amanhecer e sempre que as condições de visibilidade o aconselhem, os cortejos e formações organizadas devem assinalar a sua presença com, pelo menos, uma luz branca dirigida para a frente e uma luz vermelha dirigida para a retaguarda, ambas do lado esquerdo do cortejo ou formação, bem como através da utilização de, pelo menos, dois coletes retrorrefletores, um no início e outro no fim da formação.

2 - Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de (euro) 30 a (euro) 150.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 103.º

Cuidados a observar pelos condutores

1 - Ao aproximar-se de uma passagem de peões ou velocípedes assinalada, em que a circulação de veículos está regulada por sinalização luminosa, o condutor, mesmo que a sinalização lhe permita avançar, deve deixar passar os peões ou os velocípedes que já tenham iniciado a travessia da faixa de rodagem.

2 - Ao aproximar-se de uma passagem de peões ou velocípedes, junto da qual a circulação de veículos não está regulada nem por sinalização luminosa nem por agente, o condutor deve reduzir a velocidade e, se necessário, parar para deixar passar os peões ou velocípedes que já tenham iniciado a travessia da faixa de rodagem.

3 - Ao mudar de direção, o condutor, mesmo não existindo passagem assinalada para a travessia de peões ou velocípedes, deve reduzir a sua velocidade e, se necessário, parar a fim de deixar passar os peões ou velocípedes que estejam a atravessar a faixa de rodagem da via em que vai entrar.

4 - Quem infringir o disposto nos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 104.º

Equiparação

É equiparado ao trânsito de peões:

- a) A condução de carros de mão;
- b) A condução à mão de velocípedes de duas rodas sem carro atrelado e de carros de crianças ou de pessoas com deficiência;
- c) A condução de velocípedes por crianças até 10 anos, nos termos do n.º 3 do artigo 17.º;
- d) O trânsito de pessoas utilizando trotinetas, patins ou outros meios de circulação análogos, sem motor;
- e) O trânsito de cadeiras de rodas equipadas com motor elétrico;
- f) A condução à mão de motocultivadores sem reboque ou retrotrem.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 4ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 5ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

TÍTULO IV

Dos veículos

CAPÍTULO I

Classificação dos veículos

Artigo 105.º

Automóveis

Automóvel é o veículo com motor de propulsão, dotado de pelo menos quatro rodas, com tara superior a 550 kg, cuja velocidade máxima é, por construção, superior a 25 km/h, e que se destina, pela sua função, a transitar na via pública, sem sujeição a carris.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Artigo 106.º

Classes e tipos de automóveis

1 - Os automóveis classificam-se em:

- a) Ligeiros - veículos com peso bruto igual ou inferior a 3500 kg e com lotação não superior a nove lugares, incluindo o do condutor;
- b) Pesados - veículos com peso bruto superior a 3500 kg ou com lotação superior a nove lugares, incluindo o do condutor.

2 - Os automóveis ligeiros ou pesados incluem-se, segundo a sua utilização, nos seguintes tipos:

- a) De passageiros - os veículos que se destinam ao transporte de pessoas;
- b) De mercadorias - os veículos que se destinam ao transporte de carga.

3 - Os automóveis de passageiros e de mercadorias que se destinam ao desempenho de função diferente do normal transporte de passageiros ou de mercadorias são considerados especiais, tomando a designação a fixar em regulamento, de acordo com o fim a que se destinam.

4 - As categorias de veículos para efeitos de aprovação de modelo são fixadas em regulamento.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 107.º

Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos

1 - Motociclo é o veículo dotado de duas rodas, com ou sem carro lateral, com motor de propulsão com cilindrada superior a 50 cm³, no caso de motor de combustão interna, ou que, por construção, exceda em patamar a velocidade de 45 km/h ou cuja potência máxima exceda 4 kW.

2 - Ciclomotor é o veículo dotado de duas ou três rodas, com uma velocidade máxima, em patamar e por construção, não superior a 45 km/h, e cujo motor:

- a) No caso de ciclomotores de duas rodas, a potência máxima não exceda 4 kW e no caso de motor de ignição comandada tenha cilindrada não superior a 50 cm³;
- b) No caso de ciclomotores de três rodas, a potência máxima não exceda 4 kW e tenha cilindrada não superior a 50 cm³ tratando-se de motor de ignição comandada, ou de 500 cm³ no caso de motor de ignição por compressão.

3 - Triciclo é o veículo dotado de três rodas dispostas simetricamente, que por construção, exceda em patamar a velocidade de 45 km/h, ou tenha motor de propulsão cuja potência máxima exceda 4 kW, ou tenha uma cilindrada superior

a 50 cm³, no caso de motor de ignição comandada, ou de 500 cm³ no caso de motor de ignição por compressão.

4 - Quadriciclo é o veículo dotado de quatro rodas, classificando-se em:

- a) Ligeiro - veículo com velocidade máxima, em patamar e por construção, não superior a 45 km/h, cuja massa sem carga não exceda 425 kg, excluída a massa das baterias no veículo elétrico, e com motor de cilindrada não superior a 50 cm³ no caso de motor de ignição comandada, ou de 500 cm³ no caso de motor de ignição por compressão;
- b) Pesado - veículo cuja massa sem carga, excluída a massa das baterias no caso de veículos elétricos, não exceda 450 kg ou 600 kg, consoante se destine, respetivamente, ao transporte de passageiros ou de mercadorias.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Artigo 108.º

Veículos agrícolas

- 1 - Trator agrícola ou florestal é o veículo com motor de propulsão, de dois ou mais eixos, cuja função principal reside na potência de tração, especialmente concebido para ser utilizado com reboques, alfaías ou outras máquinas destinadas a utilização agrícola ou florestal.
- 2 - Máquina agrícola ou florestal é o veículo com motor de propulsão, de dois ou mais eixos, destinado exclusivamente à execução de trabalhos agrícolas ou florestais, que só excepcionalmente transita na via pública, sendo considerado pesado ou ligeiro consoante o seu peso bruto exceda ou não 3500 kg.
- 3 - Motocultivador é o veículo com motor de propulsão, de um só eixo, destinado à execução de trabalhos agrícolas ligeiros, que pode ser dirigido por um condutor a pé ou em reboque ou retrotrem atrelado ao referido veículo.
- 4 - O motocultivador ligado a reboque ou retrotrem é equiparado, para efeitos de circulação, a trator agrícola.
- 5 - Tratocarro é o veículo com motor de propulsão, de dois ou mais eixos, provido de uma caixa de carga destinada ao transporte de produtos agrícolas ou florestais e cujo peso bruto não ultrapassa 3500 kg, sendo equiparado, para efeitos de circulação, a trator agrícola.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Artigo 109.º

Outros veículos a motor

- 1 - Veículo sobre carris é aquele que, independentemente do sistema de propulsão, se desloca sobre carris.
- 2 - Máquina industrial é o veículo com motor de propulsão, de dois ou mais eixos, destinado à execução de obras ou trabalhos industriais e que só eventualmente transita na via pública, sendo pesado ou ligeiro consoante o seu peso bruto exceda ou não 3500 kg.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Artigo 110.º

Reboques

- 1 - Reboque é o veículo destinado a transitar atrelado a um veículo a motor.
- 2 - Semirreboque é o reboque cuja parte da frente assenta sobre o veículo a motor, distribuindo o peso sobre este.
- 3 - Os veículos referidos nos números anteriores tomam a designação de reboque ou semirreboque agrícola ou florestal quando se destinam a ser atrelados a um trator agrícola ou a um motocultivador.
- 4 - Máquina agrícola ou florestal rebocável é a máquina destinada a trabalhos agrícolas ou florestais que só transita na via pública quando rebocada.
- 5 - Máquina industrial rebocável é a máquina destinada a trabalhos industriais que só transita na via pública quando rebocada.
- 6 - A cada veículo a motor não pode ser atrelado mais de um reboque.
- 7 - É proibida a utilização de reboques em transporte público de passageiros.
- 8 - Excetua-se do disposto nos n.os 6 e 7 a utilização de um reboque destinado ao transporte de bagagem nos táxis e em veículos pesados afetos ao transporte de passageiros, de reboques em comboios turísticos, bem como, nos termos a fixar em regulamento local, de reboques em tratores agrícolas ou florestais.
- 9 - Quem infringir o disposto nos n.os 6 e 7 é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 111.º

Veículos únicos e conjuntos de veículos

- 1 - Consideram-se veículos únicos:
 - a) O automóvel pesado composto por dois segmentos rígidos permanentemente ligados por uma secção articulada que

permite a comunicação entre ambos;

b) O comboio turístico constituído por um trator e um ou mais reboques destinados ao transporte de passageiros em pequenos percursos e com fins turísticos ou de diversão.

2 - Conjunto de veículos é o grupo constituído por um veículo trator e seu reboque ou semirreboque.

3 - Para efeitos de circulação, o conjunto de veículos é equiparado a veículo único.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio

Artigo 112.º

Velocípedes

1 - Velocípede é o veículo com duas ou mais rodas acionado pelo esforço do próprio condutor por meio de pedais ou dispositivos análogos.

2 - Velocípede com motor é o velocípede equipado com motor auxiliar com potência máxima contínua de 1,0 kW, cuja alimentação é reduzida progressivamente com o aumento da velocidade e interrompida se atingir a velocidade de 25 km/h, ou antes, se o condutor deixar de pedalar.

3 - Para efeitos do disposto no presente Código, são equiparados a velocípedes:

a) Os velocípedes com motor;

b) As trotinetas com motor elétrico, bem como os dispositivos de circulação com motor elétrico, autoequilibrados e automotores ou outros meios de circulação análogos com motor, quando equipados com motor com potência máxima contínua de 0,25 kW e atingindo a velocidade máxima em patamar de 25 km/h.

4 - Para efeitos do disposto na alínea b) do número anterior considera-se trotineta o veículo constituído por duas rodas em série, que sustentam uma base onde o condutor apoia os pés, conduzida em pé e dirigida através de um guiador que se eleva até a altura da cintura.

5 - O regime de circulação e as características técnicas de trotinetas com motor elétrico, bem como dos dispositivos de circulação com motor elétrico, autoequilibrados e automotores ou de outros meios de circulação análogos com motor, que não respeitem o disposto na alínea b) do n.º 3 são fixados por decreto regulamentar.

6 - Quem circular de trotineta ou dispositivo de circulação com motor elétrico, autoequilibrado e automotor ou em meio de circulação análogo com motor, equipado com motor com potência máxima contínua superior a 0,25 kW ou atinja uma velocidade máxima em patamar superior a 25 km/h, em desrespeito das características técnicas e do regime de circulação previstos no número anterior, é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

7 - Os veículos referidos no número anterior são apreendidos de imediato.

8 - O disposto nos n.os 6 e 7 é aplicável aos velocípedes que estejam equipados com motor auxiliar com potência máxima contínua superior a 1,0 kW ou cuja alimentação não seja interrompida se se deixar de pedalar ou cuja velocidade máxima seja superior a 25 km/h.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

- DL n.º 138/2012, de 05 de Julho

- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio

- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

- 3ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

- 4ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Artigo 113.º

Reboque de veículos de duas rodas e carro lateral

1 - Os motociclos, triciclos, quadriciclos, ciclomotores e velocípedes podem atrelar, à retaguarda, um reboque de um eixo destinado ao transporte de carga.

2 - Os velocípedes podem atrelar, à retaguarda, um reboque de um eixo especialmente destinado ao transporte de passageiros e devidamente homologado.

3 - Os velocípedes podem ainda ser equipados com uma cadeira especialmente concebida e homologada para o transporte de crianças.

4 - Os motociclos de cilindrada superior a 125 cm³ podem acoplar carro lateral destinado ao transporte de um passageiro.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio

- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

- 3ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

CAPÍTULO II

Características dos veículos

Artigo 114.º

Características dos veículos

1 - As características dos veículos e dos respetivos sistemas, componentes e acessórios são fixadas em regulamento.

2 - Todos os sistemas, componentes e acessórios de um veículo são considerados suas partes integrantes e, salvo avarias ocasionais e imprevisíveis devidamente justificadas, o seu não funcionamento é equiparado à sua falta.

3 - Os modelos de automóveis, motociclos, triciclos, quadriciclos, ciclomotores, tratores agrícolas, tratocarros e reboques, bem como os respetivos sistemas, componentes e acessórios, estão sujeitos a aprovação de acordo com as regras fixadas em regulamento.

4 - O fabricante ou vendedor que coloque no mercado veículos, sistemas, componentes ou acessórios sem a aprovação a que se refere o número anterior ou infringindo as normas que disciplinam o seu fabrico e comercialização é sancionado com coima de (euro) 600 a (euro) 3000 se for pessoa singular ou de (euro) 1200 a (euro) 6000 se for pessoa coletiva e com perda dos objetos, os quais devem ser apreendidos no momento da verificação da infração.

5 - É proibido o trânsito de veículos que não disponham dos sistemas, componentes ou acessórios com que foram aprovados

ou que utilizem sistemas, componentes ou acessórios não aprovados nos termos do n.º 3.

6 - Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de (euro) 250 a (euro) 1250, sendo ainda apreendido o veículo até que este seja aprovado em inspeção extraordinária.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 115.º

Transformação de veículos

- 1 - Considera-se transformação de veículo qualquer alteração das suas características construtivas ou funcionais.
- 2 - A transformação de veículos a motor e seus reboques é autorizada nos termos fixados em regulamento.
- 3 - Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de (euro) 250 a (euro) 1250, se sanção mais grave não for aplicável, sendo ainda apreendido o veículo até que este seja aprovado em inspeção extraordinária.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

CAPÍTULO III

Inspeções

Artigo 116.º

Inspeções

- 1 - Os veículos a motor e os seus reboques podem ser sujeitos, nos termos fixados em regulamento, a inspeção para:
 - a) Aprovação do respetivo modelo;
 - b) Atribuição de matrícula;
 - c) Aprovação de alteração de características construtivas ou funcionais;
 - d) Verificação periódica das suas características e condições de segurança;
 - e) Verificação das características construtivas ou funcionais do veículo, após reparação em consequência de acidente;
 - f) Controlo aleatório de natureza técnica, na via pública, para verificação das respetivas condições de manutenção, nos termos de diploma próprio.
- 2 - Pode determinar-se a sujeição dos veículos referidos no número anterior a inspeção extraordinária nos casos previstos no n.º 5 do artigo 114.º e ainda quando haja fundadas suspeitas sobre as suas condições de segurança ou dúvidas sobre a sua identificação, nomeadamente em consequência de alteração das características construtivas ou funcionais do veículo, ou de outras causas.
- 3 - A falta a qualquer das inspeções previstas nos números anteriores é sancionada com coima de (euro) 250 a (euro) 1250.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 4ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

CAPÍTULO IV

Matrícula

Artigo 117.º

Obrigatoriedade de matrícula

- 1 - Os veículos a motor e os seus reboques só são admitidos em circulação desde que matriculados, salvo o disposto nos n.os 2 e 3.
- 2 - Excetuam-se do disposto no número anterior os veículos que se desloquem sobre carris e os reboques cujo peso bruto não exceda 300 kg.
- 3 - Os casos em que as máquinas agrícolas e industriais, os motocultivadores e os tratocarros estão sujeitos a matrícula são fixados em regulamento.
- 4 - A matrícula do veículo deve ser requerida à autoridade competente pela pessoa, singular ou coletiva, que proceder à sua admissão, importação ou introdução no consumo em território nacional.
- 5 - Os veículos a motor e os reboques que devam ser apresentados a despacho nas alfândegas pelas entidades que se dediquem à sua admissão, importação, montagem ou fabrico podem delas sair com dispensa de matrícula, nas condições fixadas em diploma próprio.
- 6 - O processo de atribuição de matrícula, a composição do respetivo número, bem como as características da respetiva chapa são fixados nos termos previstos em regulamentos.
- 7 - A entidade competente deve organizar, nos termos fixados em regulamento, um registo nacional de matrículas.
- 8 - Quem puser em circulação veículo não matriculado nos termos dos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 600 a (euro) 3000, salvo quando se tratar de ciclomotor ou veículo agrícola, casos em que a coima é de (euro) 300 a (euro) 1500.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- DL n.º 113/2009, de 18 de Maio
- Lei n.º 46/2010, de 07 de Setembro
- DL n.º 84-C/2022, de 09 de Dezembro

- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 4ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 5ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 6ª versão: DL n.º 113/2009, de 18 de Maio
- 7ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Artigo 118.º

Identificação do veículo

- 1 - Por cada veículo matriculado deve ser emitido um documento destinado a certificar a respetiva matrícula, donde constem as características que o permitam identificar.
- 2 - É titular do documento de identificação do veículo a pessoa, singular ou coletiva, em nome da qual o veículo for matriculado e que, na qualidade de proprietária ou a outro título jurídico, dele possa dispor, sendo responsável pela sua circulação.
- 3 - O adquirente ou a pessoa a favor de quem seja constituído direito que confira a titularidade do documento de identificação do veículo deve, no prazo de 30 dias a contar da aquisição ou constituição do direito, comunicar tal facto à autoridade competente para a matrícula.
- 4 - O vendedor ou a pessoa que, a qualquer título jurídico, transfira para outrem a titularidade de direito sobre o veículo deve comunicar tal facto à autoridade competente para a matrícula, nos termos e no prazo referidos no número anterior, identificando o adquirente ou a pessoa a favor de quem seja constituído o direito.
- 5 - No caso de alteração do nome ou da designação social, mudança de residência ou sede, deve o titular do documento de identificação do veículo comunicar essa alteração no prazo de 30 dias à autoridade competente, requerendo o respetivo averbamento.
- 6 - Quando o documento de identificação do veículo se extraviar ou se encontrar em estado de conservação que torne ininteligível qualquer indicação ou averbamento, o respetivo titular deve requerer, consoante os casos, o seu duplicado ou a sua substituição.
- 7 - Só a autoridade competente para a emissão do documento de identificação do veículo pode nele efetuar qualquer averbamento ou apor carimbo.
- 8 - Cada veículo matriculado deve estar provido de chapas com o respetivo número de matrícula, nos termos fixados em regulamento.
- 9 - (Revogado.)
- 10 - Quem infringir o disposto nos n.os 3, 4, 7 e 8 e quem colocar em circulação veículo cujas características não confirmem com as mencionadas no documento que o identifica é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600, se sanção mais grave não for aplicável por força de outra disposição legal.
- 11 - Quem infringir o disposto nos n.os 5 e 6 é sancionado com coima de (euro) 30 a (euro) 150.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- DL n.º 113/2009, de 18 de Maio
- Lei n.º 46/2010, de 07 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 4ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 5ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 6ª versão: DL n.º 113/2009, de 18 de Maio

Artigo 119.º

Cancelamento da matrícula

- 1 - A matrícula de um veículo deve ser cancelada quando:
 - a) O veículo atinja o seu fim de vida de acordo com a alínea jjj) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, na sua redação atual;
 - b) O veículo fique inutilizado;
 - c) O veículo haja desaparecido, sendo a sua localização desconhecida há mais de seis meses;
 - d) O veículo for exportado definitivamente;
 - e) O veículo deixe de ser utilizado na via pública, passando a ter utilização exclusiva em provas desportivas ou em recintos privados não abertos à circulação;
 - f) Ao veículo seja atribuída uma nova matrícula;
 - g) O veículo falte à inspeção referida no n.º 2 do artigo 116.º, sem que a falta seja devidamente justificada.
- 2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o cancelamento da matrícula deve ser requerido pelo proprietário:
 - a) Quando o veículo fique inutilizado ou atinja o seu fim de vida mediante apresentação da documentação legalmente exigida nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, na sua redação atual;
 - b) Quando o veículo haja desaparecido, mediante apresentação de auto de participação do seu desaparecimento às autoridades policiais;
 - c) Quando o veículo for exportado definitivamente, mediante apresentação de documento comprovativo da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT); ou
 - d) Quando o veículo deixe de ser utilizado na via pública, mediante apresentação de requerimento justificando os motivos e o local onde o mesmo é utilizado ou guardado.
- 3 - [Revogado.]
- 4 - O cancelamento da matrícula deve ser requerido pelo proprietário, no prazo de 30 dias, nos casos referidos nas alíneas b), e d) do n.º 1.
- 5 - Se o proprietário não for titular do documento de identificação do veículo, o cancelamento deve ser requerido, conjuntamente, pelo proprietário e pelo titular daquele documento.
- 6 - A emissão dos certificados de destruição é efetuada nos termos da disposição do artigo 85.º do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, na sua redação atual.
- 7 - Sempre que tenham qualquer intervenção em ato decorrente da inutilização ou desaparecimento de um veículo, as companhias de seguros são obrigadas a comunicar tal facto e a remeter o documento de identificação do veículo e o título de registo de propriedade às autoridades competentes.
- 8 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os tribunais, as entidades fiscalizadoras do trânsito ou outras

entidades públicas devem comunicar às autoridades competentes os casos de inutilização de veículos de que tenham conhecimento no exercício das suas funções.

9 - A entidade competente pode autorizar que sejam repostas matrículas canceladas ou, em casos excecionais fixados em regulamento, que sejam atribuídas novas matrículas a veículos já anteriormente matriculados em território nacional.

10 - Não podem ser repostas ou atribuídas novas matrículas a veículos quando o cancelamento da matrícula anterior tenha sido por fundamento a destruição do mesmo.

11 - (Revogado.)

12 - O titular do registo de propriedade pode ainda requerer o cancelamento da matrícula, quando tenha transferido a propriedade do veículo a terceiro há mais de um ano e este não tenha procedido à respetiva atualização do registo de propriedade, mediante apresentação de pedido de apreensão de veículo, apresentado há mais de seis meses.

13 - Quem infringir o prazo previsto no n.º 4 é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- DL n.º 113/2009, de 18 de Maio
- Lei n.º 46/2010, de 07 de Setembro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro
- DL n.º 84-C/2022, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 5ª versão: DL n.º 113/2009, de 18 de Maio
- 6ª versão: Lei n.º 46/2010, de 07 de Setembro
- 7ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- 8ª versão: DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Artigo 119.º-A

Cancelamento temporário de matrícula

1 - Pode ser temporariamente cancelada a matrícula de veículos de transporte público rodoviário de mercadorias, nas seguintes condições:

a) Quando o veículo tenha sido objeto de candidatura a incentivo ao abate, enquanto o respetivo processo se encontre pendente;

b) Quando, por falta de serviço, o veículo esteja imobilizado.

2 - O cancelamento temporário a que se refere o número anterior é requerido na entidade competente, ficando sujeito à entrega:

a) Dos documentos de identificação do veículo; e

b) De declaração do proprietário ou legítimo possuidor em como o veículo não é submetido à circulação na via pública sem que seja reposta a matrícula.

3 - O cancelamento temporário a que se refere a alínea b) do n.º 1 tem a duração máxima de 24 meses.

4 - Os veículos objeto do presente artigo ficam isentos da taxa de cancelamento de matrícula, bem como, no caso de reposição de matrícula, da respetiva taxa e inspeção extraordinária, salvo os veículos abrangidos pela alínea a) do n.º 1 cujas candidaturas tenham sido rejeitadas por falta de cumprimento dos requisitos necessários.

5 - Assume ainda caráter temporário o cancelamento de matrícula previsto nas alíneas e) e g) do n.º 1 do artigo 119.º, pelo prazo máximo de cinco e um ano respetivamente, ficando os seus proprietários obrigados à entrega da documentação dos veículos nos serviços competentes, onde o processo de cancelamento da matrícula tiver lugar.

6 - Quando não ocorra a reposição ou o cancelamento definitivo da matrícula, após o decurso do prazo definido no número anterior, o proprietário do veículo é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 82/2011, de 20 de Junho

CAPÍTULO V

Regime especial

Artigo 120.º

Regime especial

O disposto no presente título não é aplicável ao equipamento militar circulante ou de intervenção de ordem pública afeto às forças militares ou de segurança.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

TÍTULO V

Da habilitação legal para conduzir

CAPÍTULO I

Títulos de condução

Artigo 121.º

Habilitação legal para conduzir

1 - Só pode conduzir um veículo a motor na via pública quem estiver legalmente habilitado para o efeito.

2 - É permitida aos instruendos e examinandos a condução de veículos a motor, nos termos das disposições legais aplicáveis.

3 - A condução, nas vias públicas, do equipamento militar circulante ou de intervenção de ordem pública referido no artigo 120.º e dos veículos que se deslocam sobre carris rege-se por legislação especial.

4 - O documento que titula a habilitação legal para conduzir ciclomotores, motociclos, triciclos, quadriciclos, automóveis e veículos agrícolas, exceto motocultivadores operados a pé, designa-se carta de condução.

5 - [Revogado.]

6 - A condução de velocípedes e de veículos a eles equiparados não carece de habilitação legal para conduzir.

7 - O IMT, I. P., as entidades fiscalizadoras e outras entidades com competência para o efeito podem substituir as cartas de condução por guias de substituição provisórias, válidas apenas em território nacional e para as categorias constantes do título que substituem, pelo prazo a definir por deliberação do conselho diretivo do IMT, I. P.

8 - Nenhum condutor pode, simultaneamente, ser titular de mais de um título de condução, do modelo comunitário, emitido por qualquer dos Estados membros da União Europeia ou do espaço económico europeu.

9 - As cartas de condução são emitidas pelo IMT, I. P. aos cidadãos que provem preencher os respetivos requisitos legais, sendo válidas para as categorias de veículos e pelos prazos legalmente estabelecidos.

10 - O IMT, I. P., organiza, nos termos fixados em diploma próprio, um registo nacional de condutores.

11 - Os modelos dos títulos de condução referidos nos números anteriores, bem como os deveres do condutor, são fixados no Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir (RHLC).

12 - Não são entregues os títulos de condução revalidados, trocados, substituídos, ou seus duplicados, enquanto não se encontrarem integralmente cumpridas as sanções acessórias de proibição ou inibição de conduzir a que o respetivo titular tenha sido condenado.

13 - Caso as sanções em que o titular se encontra condenado sejam apenas pecuniárias, o título ou duplicado referidos no número anterior fica igualmente retido pela entidade emissora, sendo emitida guia de substituição válida até ao termo do processo.

14 - O condutor que infringir algum dos deveres fixados no RHLC é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300, se sanção mais grave não for aplicável.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- DL n.º 138/2012, de 05 de Julho
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 4ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Artigo 121.º-A

Atribuição de pontos

1 - A cada condutor são atribuídos doze pontos.

2 - Aos pontos atribuídos nos termos do número anterior podem ser acrescidos três pontos, até ao limite máximo de quinze pontos, nas situações previstas no n.º 5 do artigo 148.º

3 - Aos pontos atribuídos nos termos dos números anteriores pode ser acrescido um ponto, até ao limite máximo de dezasseis pontos, nas situações previstas no n.º 7 do artigo 148.º

Aditado pelo seguinte diploma: [Lei n.º 116/2015, de 28 de Agosto](#)

Artigo 122.º

Regime probatório

1 - A carta de condução emitida a favor de quem ainda não se encontrava legalmente habilitado a conduzir qualquer categoria de veículos fica sujeita a regime probatório durante os três primeiros anos da sua validade.

2 - Se, no período referido no número anterior, for instaurado contra o titular da carta de condução procedimento do qual possa resultar a condenação pela prática de crime por violação de regras de circulação rodoviária, contraordenação muito grave ou segunda contraordenação grave, o regime probatório é prorrogado até que a respetiva decisão transite em julgado ou se torne definitiva.

3 - O regime probatório não se aplica às cartas de condução emitidas por troca por documento equivalente que habilite o seu titular a conduzir há mais de três anos, salvo se contra ele pender procedimento nos termos do número anterior.

4 - Os titulares de carta de condução das categorias T, AM e A1 ou B1 ficam sujeitos ao regime probatório quando obtenham habilitação para conduzir outra categoria de veículos, ainda que o título inicial tenha mais de três anos de validade.

5 - O regime probatório cessa uma vez findos os prazos previstos nos n.os 1 ou 2 sem que o titular seja condenado pela prática de crime, contraordenação muito grave ou por duas contraordenações graves.

6 - [Revogado.]

7 - [Revogado.]

8 - [Revogado.]

9 - [Revogado.]

10 - [Revogado.]

11 - [Revogado.]

12 - [Revogado.]

13 - [Revogado.]

14 - [Revogado.]

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- DL n.º 138/2012, de 05 de Julho
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 5ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Artigo 123.º

Carta de condução

- 1 - A carta de condução habilita o seu titular a conduzir uma ou mais categorias de veículos e respetivos tipos fixadas no RHLC, sem prejuízo do estabelecido nas disposições relativas à homologação de veículos.
- 2 - A condução de veículos afetos a determinados transportes pode ainda depender da titularidade do correspondente documento de aptidão profissional, nos termos de legislação própria.
- 3 - Quem conduzir veículos de qualquer categoria ou tipo de veículo para os quais a respetiva carta de condução não confira habilitação é sancionado:
 - a) Com coima de (euro) 120 a (euro) 600, se for apenas titular de carta de condução da categoria T;
 - b) Com coima de (euro) 700 a (euro) 3500, se for apenas titular de carta de condução da categoria AM ou A1;
 - c) Com coima de (euro) 500 a (euro) 2500, se for apenas titular de carta de condução de uma das categorias não previstas nas alíneas anteriores.
- 4 - [Revogado.]
- 5 - [Revogado.]
- 6 - [Revogado.]
- 7 - [Revogado.]
- 8 - [Revogado.]
- 9 - [Revogado.]
- 10 - [Revogado.]
- 11 - [Revogado.]
- 12 - [Revogado.]
- 13 - [Revogado.]
- 14 - [Revogado.]

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- Rectif. n.º 1-A/98, de 31 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 78/2009, de 13 de Agosto
- DL n.º 138/2012, de 05 de Julho
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: Rectif. n.º 1-A/98, de 31 de Janeiro
- 4ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 5ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 6ª versão: Lei n.º 78/2009, de 13 de Agosto
- 7ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Artigo 124.º

Licença de condução

[Revogado.]

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- DL n.º 138/2012, de 05 de Julho
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 5ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Artigo 125.º

Outros títulos

- 1 - Além da carta de condução são títulos habilitantes para a condução de veículos a motor os seguintes:
 - a) Títulos de condução emitidos pelos serviços competentes pela administração portuguesa do território de Macau;
 - b) Títulos de condução emitidas por outros Estados membros da União Europeia ou do espaço económico europeu;
 - c) Títulos de condução emitidos por outros Estados-Membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) ou da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), desde que verificadas as seguintes condições cumulativas:
 - i) O Estado emissor seja subscritor de uma das convenções referidas na alínea seguinte ou de um acordo bilateral com o Estado Português;
 - ii) Não tenham decorrido mais de 15 anos desde a emissão ou última renovação do título;
 - iii) O titular tenha menos de 60 anos de idade;
 - d) Títulos de condução emitidos por Estado estrangeiro em conformidade com o anexo n.º 9 da Convenção Internacional de Genebra, de 19 de setembro de 1949, sobre circulação rodoviária, ou com o anexo n.º 6 da Convenção Internacional de Viena, de 8 de novembro de 1968, sobre circulação rodoviária;
 - e) Títulos de condução emitidos por Estado estrangeiro, desde que em condições de reciprocidade;
 - f) [Revogada.]
 - g) Licenças internacionais de condução, desde que apresentadas com o título nacional que as suporta;
 - h) Licenças especiais de condução;
 - i) Autorizações especiais de condução;
 - j) Licença de aprendizagem.
- 2 - A emissão das licenças e das autorizações especiais de condução bem como as condições em que os títulos estrangeiros habilitam a conduzir em território nacional são fixadas no RHLC.
- 3 - Os titulares das licenças referidas nas alíneas d), e) e g) do n.º 1 estão autorizados a conduzir veículos a motor em Portugal durante os primeiros 185 dias subsequentes à sua entrada no País, desde que não sejam residentes.
- 4 - Após fixação da residência em Portugal, o titular das licenças referidas no número anterior deve proceder à troca do título de condução, no prazo de 90 dias.
- 5 - Os títulos referidos no n.º 1 só permitem conduzir em território nacional se os seus titulares tiverem a idade mínima exigida pela lei portuguesa para a respetiva habilitação, encontrando-se válidos e não apreendidos, suspensos, caducados ou cassados por força de disposição legal, decisão administrativa ou sentença judicial aplicadas ao seu titular em Portugal ou no Estado emissor.
- 6 - [Revogado.]

7 - [Revogado.]

8 - Quem infringir o disposto nos n.os 3 a 5, sendo titular de licença válida, é sancionado com coima de (euro) 300 a (euro) 1500.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 214/96, de 20 de Novembro
- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- DL n.º 138/2012, de 05 de Julho
- DL n.º 40/2016, de 29 de Julho
- DL n.º 151/2017, de 07 de Dezembro
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro
- DL n.º 46/2022, de 12 de Julho

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 214/96, de 20 de Novembro
- 3ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 4ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 5ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 6ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- 7ª versão: DL n.º 40/2016, de 29 de Julho
- 8ª versão: DL n.º 151/2017, de 07 de Dezembro
- 9ª versão: DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

CAPÍTULO II

Requisitos

Artigo 126.º

Requisitos para a obtenção de títulos de condução

Os requisitos exigidos para a obtenção dos títulos de condução são fixados no RHLC.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- DL n.º 138/2012, de 05 de Julho

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 127.º

Restrições ao exercício da condução

1 - Podem ser impostos aos condutores, em resultado de avaliação médica ou psicológica:

- a) Restrições ao exercício da condução;
- b) Prazos especiais para revalidação dos títulos de condução; ou
- c) Adaptações específicas ao veículo que conduzam.

2 - As restrições, os prazos especiais de revalidação e as adaptações do veículo impostas ao condutor são definidos no RHLC e são mencionados nos respetivos títulos de condução sob forma codificada.

3 - Sempre que um candidato a condutor das categorias AM, A1, A2 ou A preste prova de exame em veículo de três rodas ou em triciclo, deve ser registado no título de condução o respetivo código de restrição.

4 - Quem conduzir veículo sem obediência às restrições que lhe foram impostas ou sem as adaptações específicas determinadas nos termos dos números anteriores é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600, se sanção mais grave não for aplicável.

5 - (Revogado.)

6 - (Revogado.)

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- DL n.º 138/2012, de 05 de Julho

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

CAPÍTULO III

Troca de título

Artigo 128.º

Troca de títulos de condução

1 - A carta de condução pode ser obtida por troca de título estrangeiro válido, que não se encontre apreendido ou tenha sido cassado ou cancelado por determinação de um outro Estado.

2 - Se o título estrangeiro apresentado for um dos referidos nas alíneas b) a e) do n.º 1 do artigo 125.º, a troca está condicionada ao cumprimento pelo titular dos requisitos fixados no RHLC para obtenção da carta de condução, com:

a) Dispensa de provas do exame de condução para os títulos de condução referidos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 125.º;

b) Dispensa de provas do exame de condução para as categorias AM, A1, A2, B1, B e BE dos títulos de condução referidos na alínea d) do n.º 1 do artigo 125.º;

c) Realização de prova teórica e prática, em regime de autopropositura, para as categorias A, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T e averbamento do Grupo 2, para os títulos referidos na alínea d) do n.º 1 do artigo 125.º;

d) Realização de provas de exame, quando previstas em acordos bilaterais ou multilaterais que vinculem o Estado português.

3 - Na carta de condução portuguesa concedida por troca de título estrangeiro são averbadas as seguintes categorias de veículos:

a) As registadas nos títulos de condução previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 125.º;

b) As obtidas mediante exame de condução nos títulos de condução previstos nas alíneas d) e e) do artigo 125.º, desde que observado o disposto nas alíneas b) a d) do número anterior;

c) As previstas no RHLC como extensão de habilitação de outra categoria de veículo.

4 - É obrigatoriamente trocado por idêntico título nacional o título de condução pertencente a cidadão residente e emitido por outro Estado membro da União Europeia ou do espaço económico europeu:

- a) Apreendido em Portugal para cumprimento de proibição ou inibição de conduzir, após o cumprimento da pena;
- b) Em que seja necessário proceder a qualquer alteração.

5 - Quando os títulos de condução referidos nas alíneas b) a e) do n.º 1 do artigo 125.º tenham resultado de troca por idêntico título, apenas é admissível a sua troca por idêntico título nacional se o título original tiver sido emitido por:

- a) Estado-Membro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu;
- b) Estado-Membro da OCDE ou da CPLP, desde que cumprida a condição prevista na subalínea i) da alínea c) do n.º 1 do artigo 125.º;
- c) Estado com o qual o Estado Português tenha celebrado convenção ou tratado internacional que obrigue ao reconhecimento mútuo dos títulos de condução.

6 - Os titulares de títulos de condução estrangeiros não enumerados no n.º 1 do artigo 125.º podem obter carta de condução por troca dos seus títulos desde que comprovem que os mesmos foram obtidos mediante aprovação em exame, observem os requisitos fixados no RHLC para obtenção da carta de condução e obtenham aprovação em prova teórica e prática do exame de condução, em regime de autopropositura, para as categorias que pretendam trocar.

7 - A troca de título de condução estrangeiro é condicionada à aprovação do requerente a uma prova prática componente do exame de condução quando:

- a) [Revogada.]
- b) [Revogada.]
- c) Não for requerida a troca do título estrangeiro no prazo de dois anos, contados a partir da data da fixação da residência em Portugal, nas situações previstas na alínea b) do n.º 2;
- d) Não for requerida dois anos após o termo do prazo fixado para a troca de título de condução vitalício emitido por Estado-membro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu;
- e) Exista registo de prova prática realizada em território nacional, em data posterior à da obtenção do título estrangeiro, com resultado de reprovado.

8 - A troca de título de condução estrangeiro é condicionada à aprovação do requerente a uma prova teórica componente do exame de condução quando exista registo de prova teórica realizada em território nacional, em data posterior à da obtenção do título estrangeiro, com resultado de reprovado.

9 - Os titulares de carta de condução portuguesa arquivada no IMT, I. P., por troca de título de condução estrangeiro podem requerer a sua restituição, exclusivamente para as categorias que se habilitaram em Portugal, desde que observem os requisitos previstos no RHLC para a obtenção de carta de condução, com exceção da submissão a exame de condução.

10 - É aplicável o disposto nos números anteriores ao averbamento na carta de condução de categorias registadas em título estrangeiro.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 214/96, de 20 de Novembro
- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 138/2012, de 05 de Julho
- DL n.º 40/2016, de 29 de Julho
- DL n.º 2/2020, de 14 de Janeiro
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro
- DL n.º 46/2022, de 12 de Julho

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 214/96, de 20 de Novembro
- 3ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 5ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- 6ª versão: DL n.º 40/2016, de 29 de Julho
- 7ª versão: DL n.º 2/2020, de 14 de Janeiro
- 8ª versão: DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

CAPÍTULO IV

Novos exames e caducidade

Artigo 129.º

Novos exames

1 - Surgindo fundadas dúvidas sobre a aptidão física, mental ou psicológica ou sobre a capacidade de um condutor ou candidato a condutor para conduzir com segurança, a autoridade competente determina que aquele seja submetido, singular ou cumulativamente, a avaliação médica, a avaliação psicológica, a novo exame de condução ou a qualquer das suas provas.

2 - Constitui motivo para dúvidas sobre a aptidão psicológica ou a capacidade de um condutor para exercer a condução com segurança, nomeadamente, a circulação em sentido oposto ao legalmente estabelecido em autoestradas ou vias equiparadas, o atropelamento e fuga, bem como a dependência ou a tendência para abusar de bebidas alcoólicas ou de substâncias psicotrópicas.

3 - O estado de dependência de álcool ou de substâncias psicotrópicas é determinado por avaliação médica, ordenada pelas entidades referidas no n.º 1, em caso de condução sob a influência de quaisquer daquelas substâncias.

4 - Revela a tendência para abusar de bebidas alcoólicas ou de substâncias psicotrópicas a prática num período de três anos, de duas infrações criminais ou contraordenacionais muito graves, de condução sob a influência do álcool ou de substâncias psicotrópicas.

5 - Quando o tribunal conheça de infração que tenha posto em causa a segurança de pessoas e bens a que corresponda pena acessória de proibição ou inibição de conduzir e haja fundadas razões para presumir que a mesma resultou de inaptidão ou incapacidade do condutor, deve determinar a sua submissão, singular ou cumulativamente, a avaliação médica, psicológica, a exame de condução ou a qualquer das suas provas.

6 - [Revogado.]

7 - Caso as entidades fiscalizadoras detetem condutores cujos comportamentos possam indiciar a falta de aptidão física, mental ou psicológica para conduzir com segurança devem elaborar relatório circunstanciado e remetê-lo à autoridade competente.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- DL n.º 138/2012, de 05 de Julho
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 5ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Artigo 130.º

Caducidade dos títulos de condução

1 - O título de condução caduca se:

- a) Não for revalidado, nos termos fixados no RHLC, quanto às categorias abrangidas pela necessidade de revalidação, salvo se o respetivo titular demonstrar ter sido titular de documento idêntico e válido durante esse período;
- b) O seu titular não se submeter ou reprovar na avaliação médica ou psicológica, no exame de condução ou em qualquer das suas provas, determinados ao abrigo dos n.os 1 e 5 do artigo anterior;
- c) Se encontrar em regime probatório e o seu titular for condenado, por sentença judicial transitada em julgado ou decisão administrativa definitiva, pela prática de crime ligado ao exercício da condução, de uma contraordenação muito grave ou de segunda contraordenação grave;
- d) For cassado nos termos do artigo 148.º do presente Código ou do artigo 101.º do Código Penal;
- e) O condutor falecer.

2 - A revalidação de título de condução caducado fica sujeita à aprovação do seu titular em exame especial de condução, cujo conteúdo e características são fixados no RHLC, sempre que:

- a) A causa de caducidade prevista na alínea a) do número anterior tenha ocorrido há mais de dois anos e há menos de cinco anos, com exceção da revalidação dos títulos das categorias AM, A1, A2, A, B1, B e BE cujos titulares não tenham completado 50 anos;
- b) A causa de caducidade seja a falta ou reprovação no exame de condução ou em qualquer das suas provas determinadas ao abrigo dos n.os 1 e 5 do artigo anterior;
- c) A causa de caducidade seja a falta ou reprovação na avaliação médica ou psicológica, determinada ao abrigo dos n.os 1 e 5 do artigo anterior e o título se encontre caducado há mais de um ano.

3 - O título de condução caducado não pode ser renovado quando:

- a) [Revogada.]
- b) [Revogada.]
- c) O titular reprova, pela segunda vez, em qualquer das provas do exame especial de condução a que for submetido;
- d) Tenham decorrido mais de dez anos sobre a data em que deveria ter sido renovado.

4 - São ainda sujeitos ao exame especial previsto no n.º 2:

- a) Os titulares de títulos de condução caducados ao abrigo das alíneas c) e d) do n.º 1;
- b) Os titulares do título caducado há mais de cinco anos.

5 - Os titulares de título de condução caducado consideram-se, para todos os efeitos legais, não habilitados a conduzir os veículos para os quais o título fora emitido, sendo-lhes aplicável o regime probatório previsto no artigo 122.º caso venham a obter novo título de condução.

6 - [Revogado.]

7 - Quem conduzir veículo com título caducado, nos termos previstos no n.º 1, é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 214/96, de 20 de Novembro
- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- Rectif. n.º 13-A/2001, de 24 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- DL n.º 138/2012, de 05 de Julho
- DL n.º 40/2016, de 29 de Julho
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 214/96, de 20 de Novembro
- 3ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 4ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 5ª versão: Rectif. n.º 13-A/2001, de 24 de Maio
- 6ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 7ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 8ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- 9ª versão: DL n.º 40/2016, de 29 de Julho

TÍTULO VI

Da responsabilidade

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 131.º

Âmbito

Constitui contraordenação rodoviária todo o facto ilícito e censurável que preencha um tipo legal correspondente à violação de norma do Código da Estrada ou de legislação complementar e legislação especial cuja aplicação esteja cometida à ANSR, e para o qual se comine uma coima.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- DL n.º 113/2008, de 01 de Julho

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 132.º

Regime

As contraordenações rodoviárias são reguladas pelo disposto no presente diploma, pela legislação rodoviária complementar ou especial que as preveja e, subsidiariamente, pelo regime geral das contraordenações.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Artigo 133.º

Punibilidade da negligência

Nas contraordenações rodoviárias a negligência é sempre sancionada.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Artigo 134.º

Concurso de infrações

- 1 - Se o mesmo facto constituir simultaneamente crime e contraordenação, o agente é punido sempre a título de crime, sem prejuízo da aplicação da sanção acessória prevista para a contraordenação.
- 2 - A aplicação da sanção acessória, nos termos do número anterior, cabe ao tribunal competente para o julgamento do crime.
- 3 - As sanções aplicadas às contraordenações em concurso são sempre cumuladas materialmente.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 135.º

Responsabilidade pelas infrações

- 1 - São responsáveis pelas contraordenações rodoviárias os agentes que pratiquem os factos constitutivos das mesmas, designados em cada diploma legal, sem prejuízo das exceções e presunções expressamente previstas naqueles diplomas.
- 2 - As pessoas coletivas ou equiparadas são responsáveis nos termos da lei geral.
- 3 - A responsabilidade pelas infrações previstas no Código da Estrada e legislação complementar recai no:
 - a) Condutor do veículo, relativamente às infrações que respeitem ao exercício da condução;
 - b) Titular do documento de identificação do veículo relativamente às infrações que respeitem às condições de admissão do veículo ao trânsito nas vias públicas, bem como pelas infrações referidas na alínea anterior quando não for possível identificar o condutor;
 - c) Locatário, no caso de aluguer operacional de veículos, aluguer de longa duração ou locação financeira, pelas infrações referidas na alínea a) quando não for possível identificar o condutor;
 - d) Peão, relativamente às infrações que respeitem ao trânsito de peões.
- 4 - Se o titular do documento de identificação do veículo ou, nos casos previstos na alínea c) do número anterior, o locatário provar que o condutor o utilizou abusivamente ou infringiu as ordens, as instruções ou os termos da autorização concedida, cessa a sua responsabilidade, sendo responsável, neste caso, o condutor.
- 5 - Os instrutores são responsáveis pelas infrações cometidas pelos instruendos, desde que não resultem de desobediência às indicações da instrução.
- 6 - Os examinandos respondem pelas infrações cometidas durante o exame.
- 7 - São também responsáveis pelas infrações previstas no Código da Estrada e legislação complementar:
 - a) Os comitentes que exijam dos condutores um esforço inadequado à prática segura da condução ou os sujeitem a horário incompatível com a necessidade de repouso, quando as infrações sejam consequência do estado de fadiga do condutor;
 - b) Os pais ou tutores que conheçam a inabilidade ou a imprudência dos seus filhos menores ou dos seus tutelados e não obstem, podendo, a que eles pratiquem a condução;
 - c) Os pais ou tutores de menores habilitados com cartas de condução da categoria AM, com a menção da restrição 790;
 - d) Os condutores de veículos que transportem passageiros menores ou inimputáveis e permitam que estes não façam uso dos acessórios de segurança obrigatórios;
 - e) Os que facultem a utilização de veículos a pessoas que não estejam devidamente habilitadas para conduzir, que estejam sob influência de álcool ou de substâncias psicotrópicas, ou que se encontrem sujeitos a qualquer outra forma de redução das faculdades físicas ou psíquicas necessárias ao exercício da condução.
- 8 - O titular do documento de identificação do veículo ou, nos casos referidos pela alínea c) do n.º 3, o locatário responde subsidiariamente pelo pagamento das coimas e das custas que forem devidas pelo autor da contraordenação, sem prejuízo do direito de regresso contra este, quando haja utilização abusiva do veículo.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- DL n.º 151/2017, de 07 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 4ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Artigo 136.º

Classificação das contraordenações rodoviárias

- 1 - As contraordenações rodoviárias, nomeadamente as previstas no Código da Estrada e legislação complementar, classificam-se em leves, graves e muito graves, nos termos dos respetivos diplomas legais.
- 2 - São contraordenações leves as sancionáveis apenas com coima.
- 3 - São contraordenações graves ou muito graves as que forem sancionáveis com coima e com sanção acessória.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Artigo 137.º

Coima

As coimas aplicadas por contraordenações rodoviárias não estão sujeitas a qualquer adicional e do seu produto não pode atribuir-se qualquer percentagem aos agentes autuantes.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Artigo 138.º

Sanção acessória

- 1 - As contraordenações graves e muito graves são sancionáveis com coima e com sanção acessória.
- 2 - Quem praticar qualquer ato estando inibido de o fazer por força de sanção acessória aplicada em sentença criminal transitada em julgado, por prática de contraordenação rodoviária, é punido por crime de violação de imposições, proibições ou interdições, nos termos do artigo 353.º do Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro.
- 3 - Quem praticar qualquer ato estando inibido de o fazer por força de sanção acessória aplicada em decisão administrativa definitiva, por prática de contraordenação rodoviária, é punido por crime de desobediência qualificada, nos termos do n.º 2 do artigo 348.º do Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro.
- 4 - A duração mínima e máxima das sanções acessórias aplicáveis a outras contraordenações rodoviárias é fixada nos diplomas que as preveem.
- 5 - As sanções acessórias são cumpridas em dias seguidos.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 139.º

Determinação da medida da sanção

- 1 - A medida e o regime de execução da sanção determinam-se em função da gravidade da contraordenação e da culpa, tendo ainda em conta os antecedentes do infrator relativamente ao diploma legal infringido ou aos seus regulamentos.
- 2 - Na fixação do montante da coima, deve atender-se à gravidade da contraordenação e da culpa, tendo em conta os antecedentes do infrator relativamente ao diploma legal infringido ou aos seus regulamentos, e a situação económica do infrator, quando for conhecida.
- 3 - Quando a contraordenação for praticada no exercício da condução, além dos critérios referidos no número anterior, deve atender-se, como circunstância agravante, aos especiais deveres de cuidado que recaem sobre o condutor, designadamente quando este conduza veículos de socorro ou de serviço urgente, de transporte coletivo de crianças, táxis, de TVDE, pesados de passageiros ou de mercadorias, ou de transporte de mercadorias perigosas.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 116/2015, de 28 de Agosto
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- 4ª versão: Lei n.º 116/2015, de 28 de Agosto

Artigo 140.º

Atenuação especial da sanção acessória

Os limites mínimo e máximo da sanção acessória cominada para as contraordenações muito graves podem ser reduzidos para metade tendo em conta as circunstâncias da infração, se o infrator não tiver praticado, nos últimos cinco anos, qualquer contraordenação grave ou muito grave ou facto sancionado com proibição ou inibição de conduzir e na condição de se encontrar paga a coima.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 4ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 141.º

Suspensão da execução da sanção acessória

- 1 - Pode ser suspensa a execução da sanção acessória aplicada a contraordenações graves no caso de se verificarem os pressupostos de que a lei penal geral faz depender a suspensão da execução das penas, desde que se encontre paga a coima, nas condições previstas nos números seguintes.
- 2 - Se o infrator não tiver sido condenado, nos últimos cinco anos, pela prática de crime rodoviário ou de qualquer contraordenação grave ou muito grave, a suspensão pode ser determinada pelo período de seis meses a um ano.
- 3 - A suspensão pode ainda ser determinada, pelo período de um a dois anos, se o infrator, nos últimos cinco anos, tiver praticado apenas uma contraordenação grave, devendo, neste caso, ser condicionada, singular ou cumulativamente:
 - a) (Revogada.)
 - b) Ao cumprimento do dever de frequência de ações de formação, quando se trate de sanção acessória de inibição de conduzir;
 - c) Ao cumprimento de deveres específicos previstos noutros diplomas legais.
- 4 - A caução de boa conduta é fixada entre (euro) 500 e (euro) 5000, tendo em conta a duração da sanção acessória aplicada e a situação económica do infrator.
- 5 - Os encargos decorrentes da frequência de ações de formação são suportados pelo infrator.
- 6 - (Revogado.)

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 116/2015, de 28 de Agosto

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Artigo 142.º

Revogação da suspensão da execução da sanção acessória

- 1 - A suspensão da execução da sanção acessória é sempre revogada se, durante o respetivo período:
 - a) O infrator, no caso de inibição de conduzir, cometer contraordenação grave ou muito grave, praticar factos sancionados com proibição ou inibição de conduzir, não cumprir os deveres impostos nos termos do n.º 3 do artigo anterior ou for ordenada a cassação do título de condução;
 - b) O infrator, tratando-se de outra sanção acessória, cometer nova contraordenação ao mesmo diploma legal ou seus regulamentos, também cominada com sanção acessória.
- 2 - A revogação determina o cumprimento da sanção cuja execução estava suspensa e a quebra da caução, que reverte a favor da entidade que tiver determinado a suspensão.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 4ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 143.º

Reincidência

- 1 - É sancionado como reincidente o infrator que cometa contraordenação cominada com sanção acessória, depois de ter sido condenado por outra contraordenação ao mesmo diploma legal ou seus regulamentos, praticada há menos de cinco anos e também sancionada com sanção acessória.
- 2 - No prazo previsto no número anterior não é contado o tempo durante o qual o infrator cumpriu a sanção acessória ou a proibição de conduzir, ou foi sujeito à interdição de concessão de título de condução.
- 3 - No caso de reincidência, os limites mínimos de duração da sanção acessória previstos para a respetiva contraordenação são elevados para o dobro.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 144.º

Registo de infrações

- 1 - O registo de infrações é efetuado e organizado nos termos e para os efeitos estabelecidos nos diplomas legais onde se preveem as respetivas contraordenações.
- 2 - Do registo referido no número anterior devem constar as contraordenações graves e muito graves praticadas e respetivas sanções.
- 3 - O infrator tem acesso ao seu registo, sempre que o solicite, nos termos legais.
- 4 - Aos processos em que deva ser apreciada a responsabilidade de qualquer infrator é sempre junta uma cópia dos assentamentos que lhe dizem respeito.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

CAPÍTULO II

Disposições especiais

Artigo 145.º

Contraordenações graves

1 - No exercício da condução, consideram-se graves as seguintes contraordenações:

- a) O trânsito de veículos em sentido oposto ao estabelecido;
- b) O excesso de velocidade praticado fora das localidades superior a 30 km/h sobre os limites legalmente impostos, quando praticado pelo condutor de motociclo ou de automóvel ligeiro, ou superior a 20 km/h, quando praticado por condutor de outro veículo a motor;
- c) O excesso de velocidade praticado dentro das localidades superior a 20 km/h sobre os limites legalmente impostos, quando praticado pelo condutor de motociclo ou de automóvel ligeiro, ou superior a 10 km/h, quando praticado por condutor de outro veículo a motor;
- d) O excesso de velocidade superior a 20 km/h sobre os limites de velocidade estabelecidos para o condutor ou especialmente fixados para o veículo, sem prejuízo do estabelecido nas alíneas b) ou c);
- e) O trânsito com velocidade excessiva para as características do veículo ou da via, para as condições atmosféricas ou de circulação, ou nos casos em que a velocidade deva ser especialmente moderada;
- f) O desrespeito das regras e sinais relativos a distância entre veículos, cedência de passagem, ultrapassagem, mudança de direção ou de via de trânsito, inversão do sentido de marcha, início de marcha, posição de marcha, marcha atrás e atravessamento de passagem de nível;
- g) A paragem ou o estacionamento nas bermas das autoestradas ou vias equiparadas;
- h) O desrespeito das regras de trânsito de automóveis pesados e de conjuntos de veículos, em autoestradas ou vias equiparadas;
- i) A não cedência de passagem aos peões pelo condutor que mudou de direção dentro das localidades, bem como o desrespeito pelo trânsito dos mesmos nas passagens para o efeito assinaladas;
- j) O trânsito de veículos sem utilização das luzes referidas no n.º 1 do artigo 61.º, nas condições previstas no mesmo número, bem como o trânsito de motociclos e de ciclomotores sem utilização das luzes de cruzamento;
- l) A condução sob influência de álcool, quando a taxa de álcool no sangue for igual ou superior a 0,5 g/l e inferior a 0,8 g/l ou igual ou superior a 0,2 g/l e inferior a 0,5 g/l quando respeite a condutor em regime probatório, condutor de veículo de socorro ou de serviço urgente, de transporte coletivo de crianças e jovens até aos 16 anos, de táxi, de TVDE, de automóvel pesado de passageiros ou de mercadorias ou de transporte de mercadorias perigosas;
- m) A não utilização do sinal de pré-sinalização de perigo e das luzes avisadoras de perigo;
- n) A utilização, durante a marcha do veículo, de equipamento ou aparelho nos termos do n.º 1 do artigo 84.º;
- o) A paragem e o estacionamento nas passagens assinaladas para a travessia de pões ou velocípedes;
- p) O transporte de passageiros menores ou inimputáveis sem que estes façam uso dos acessórios de segurança obrigatórios;
- q) A paragem e o estacionamento em lugar reservado a pessoa com deficiência condicionada na sua mobilidade, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 307/2003, de 10 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2011, de 27 de janeiro, por qualquer condutor que não esteja autorizado para tal.

2 - Considera-se igualmente contraordenação grave:

- a) A circulação de veículo sem seguro de responsabilidade civil, caso em que é aplicável o disposto na alínea b) do n.º 3 do artigo 135.º, com os efeitos previstos e equiparados nos n.os 2 e 3 do artigo 147.º;
- b) A circulação de veículos nos termos do n.º 6 do artigo 112.º

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- Lei n.º 116/2015, de 28 de Agosto
- Lei n.º 47/2017, de 07 de Julho
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 4ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- 5ª versão: Lei n.º 116/2015, de 28 de Agosto
- 6ª versão: Lei n.º 47/2017, de 07 de Julho

Artigo 146.º

Contraordenações muito graves

No exercício da condução, consideram-se muito graves as seguintes contraordenações:

- a) A paragem ou o estacionamento nas faixas de rodagem, fora das localidades, a menos de 50 m dos cruzamentos e entroncamentos, curvas ou lombas de visibilidade insuficiente e, ainda, a paragem ou o estacionamento nas faixas de rodagem das autoestradas ou vias equiparadas;
- b) O estacionamento, de noite, nas faixas de rodagem, fora das localidades;
- c) A não utilização do sinal de pré-sinalização de perigo, bem como a falta de sinalização de veículo imobilizado por avaria ou acidente, em autoestradas ou vias equiparadas;
- d) A utilização dos máximos de modo a provocar encandeamento;
- e) A entrada ou saída das autoestradas ou vias equiparadas por locais diferentes dos acessos a esses fins destinados;
- f) A utilização, em autoestradas ou vias equiparadas, dos separadores de trânsito ou de aberturas eventualmente neles existentes, bem como o trânsito nas bermas;
- g) As infrações previstas na alínea a) do n.º 1 do artigo anterior quando praticadas em autoestradas, vias equiparadas e vias com mais de uma via de trânsito em cada sentido;
- h) As infrações previstas nas alíneas f) e j) do n.º 1 do artigo anterior quando praticadas nas autoestradas ou vias equiparadas;
- i) A infração prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo anterior, quando o excesso de velocidade for superior a 60 km/h ou a 40 km/h, respetivamente, bem como a infração prevista na alínea c) do n.º 1 do mesmo artigo, quando o excesso de velocidade for superior a 40 km/h ou a 20 km/h, respetivamente, e a infração prevista na alínea d) do mesmo número, quando o excesso de velocidade for superior a 40 km/h;
- j) A infração prevista na alínea l) do n.º 1 do artigo anterior, quando a taxa de álcool no sangue for igual ou superior a 0,8 g/l e inferior a 1,2 g/l ou igual ou superior a 0,5 g/l e inferior a 1,2 g/l quando respeite a condutor em regime probatório, condutor de veículo de socorro ou de serviço urgente, de transporte coletivo de crianças e jovens até aos 16 anos, de táxi, de TVDE, de automóvel pesado de passageiros ou de mercadorias ou de transporte de mercadorias perigosas, bem como quando o condutor for considerado influenciado pelo álcool em relatório médico;
- l) O desrespeito da obrigação de parar imposta por sinal regulamentar dos agentes fiscalizadores ou reguladores do trânsito

- ou pela luz vermelha de regulação do trânsito;
- m) A condução sob influência de substâncias psicotrópicas;
- n) O desrespeito pelo sinal de paragem obrigatória nos cruzamentos, entroncamentos e rotundas;
- o) A transposição ou a circulação em desrespeito de uma linha longitudinal contínua delimitadora de sentidos de trânsito ou de uma linha mista com o mesmo significado;
- p) A condução de veículo de categoria ou subcategoria para a qual a carta de condução de que o infrator é titular não confere habilitação;
- q) O abandono pelo condutor do local do acidente nas circunstâncias referidas no n.º 2 do artigo 89.º

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 4ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 5ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 6ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Artigo 147.º

Inibição de conduzir

- 1 - A sanção acessória aplicável aos condutores pela prática de contraordenações graves ou muito graves previstas no Código da Estrada e legislação complementar consiste na inibição de conduzir.
- 2 - A sanção de inibição de conduzir tem a duração mínima de um mês e máxima de um ano, ou mínima de dois meses e máxima de dois anos, consoante seja aplicável às contraordenações graves ou muito graves, respetivamente, e refere-se a todos os veículos a motor.
- 3 - Se a responsabilidade for imputada a pessoa singular não habilitada com título de condução ou a pessoa coletiva, a sanção de inibição de conduzir é substituída por apreensão do veículo por período idêntico de tempo que àquela caberia.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- Rectif. n.º 13-A/2001, de 24 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: Rectif. n.º 13-A/2001, de 24 de Maio
- 4ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 148.º

Sistema de pontos e cassação do título de condução

- 1 - A prática de contraordenação grave ou muito grave, prevista e punida nos termos do Código da Estrada e legislação complementar, determina a subtração de pontos ao condutor na data do carácter definitivo da decisão condenatória ou do trânsito em julgado da sentença, nos seguintes termos:
 - a) A prática de contraordenação grave implica a subtração de três pontos, se esta se referir a condução sob influência do álcool, utilização ou manuseamento continuado de equipamento ou aparelho nos termos do n.º 1 do artigo 84.º, excesso de velocidade dentro das zonas de coexistência ou ultrapassagem efetuada imediatamente antes e nas passagens assinaladas para a travessia de peões ou velocípedes, e de dois pontos nas demais contraordenações graves;
 - b) A prática de contraordenação muito grave implica a subtração de cinco pontos, se esta se referir a condução sob influência do álcool, condução sob influência de substâncias psicotrópicas ou excesso de velocidade dentro das zonas de coexistência, e de quatro pontos nas demais contraordenações muito graves.
- 2 - A condenação em pena acessória de proibição de conduzir e o arquivamento do inquérito, nos termos do n.º 3 do artigo 282.º do Código de Processo Penal, quando tenha existido cumprimento da injunção a que alude o n.º 3 do artigo 281.º do Código de Processo Penal, determinam a subtração de seis pontos ao condutor.
- 3 - Quando tiver lugar a condenação a que se refere o n.º 1, em cúmulo, por contraordenações graves e muito graves praticadas no mesmo dia, a subtração a efetuar não pode ultrapassar os seis pontos, exceto quando esteja em causa condenação por contraordenações relativas a condução sob influência do álcool ou sob influência de substâncias psicotrópicas, cuja subtração de pontos se verifica em qualquer circunstância.
- 4 - A subtração de pontos ao condutor tem os seguintes efeitos:
 - a) Obrigação de o infrator frequentar uma ação de formação de segurança rodoviária, de acordo com as regras fixadas em regulamento, quando o condutor tenha cinco ou menos pontos, sem prejuízo do disposto nas alíneas seguintes;
 - b) Obrigação de o infrator realizar a prova teórica do exame de condução, de acordo com as regras fixadas em regulamento, quando o condutor tenha três ou menos pontos;
 - c) A cassação do título de condução do infrator, sempre que se encontrem subtraídos todos os pontos ao condutor.
- 5 - No final de cada período de três anos, sem que exista registo de contraordenações graves ou muito graves ou crimes de natureza rodoviária no registo de infrações, são atribuídos três pontos ao condutor, não podendo ser ultrapassado o limite máximo de quinze pontos, nos termos do n.º 2 do artigo 121.º-A.
- 6 - Para efeitos do número anterior, o período temporal de referência sem registo de contraordenações graves ou muito graves no registo de infrações é de dois anos para as contraordenações cometidas por condutores de veículos de socorro ou de serviço urgente, de transportes coletivo de crianças e jovens até aos 16 anos, de táxis, de automóveis pesados de passageiros ou de mercadorias ou de transporte de mercadorias perigosas, no exercício das suas funções profissionais.
- 7 - A cada período correspondente à revalidação da carta de condução, sem que exista registo de crimes de natureza rodoviária, é atribuído um ponto ao condutor, não podendo ser ultrapassado o limite máximo de dezasseis pontos, sempre que o condutor de forma voluntária proceda à frequência de ação de formação, de acordo com as regras fixadas em regulamento.
- 8 - A falta não justificada à ação de formação de segurança rodoviária ou à prova teórica do exame de condução, bem como a sua reprovação, de acordo com as regras fixadas em regulamento, tem como efeito necessário a cassação do título de condução do condutor.
- 9 - Os encargos decorrentes da frequência de ações de formação e da submissão às provas teóricas do exame de condução são suportados pelo infrator.

10 - A cassação do título de condução a que se refere a alínea c) do n.º 4 é ordenada em processo autónomo, iniciado após a ocorrência da perda total de pontos atribuídos ao título de condução.

11 - A quem tenha sido cassado o título de condução não é concedido novo título de condução de veículos a motor de qualquer categoria antes de decorridos dois anos sobre a efetivação da cassação.

12 - A efetivação da cassação do título de condução ocorre com a notificação da cassação.

13 - A decisão de cassação do título de condução é impugnável para os tribunais judiciais nos termos do regime geral das contraordenações.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- DL n.º 113/2008, de 01 de Julho
- Lei n.º 116/2015, de 28 de Agosto
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 5ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- 6ª versão: Lei n.º 116/2015, de 28 de Agosto

Artigo 149.º

Registo de infrações

1 - Do registo de infrações relativas ao exercício da condução, organizado nos termos de diploma próprio, devem constar:

- a) Os crimes praticados no exercício da condução de veículos a motor e respetivas penas e medidas de segurança;
- b) As contraordenações graves e muito graves praticadas e respetivas sanções.
- c) A pontuação atualizada do título de condução.

2 - Para efeitos do disposto na alínea c) do número anterior, o Ministério Público comunica à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária os despachos de arquivamento de inquéritos que sejam proferidos nos termos do n.º 3 do artigo 282.º do Código de Processo Penal quando tenha existido cumprimento da injunção a que alude o n.º 3 do artigo 281.º do Código de Processo Penal.

3 - A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária assegura o acesso dos condutores ao registo de infrações.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 116/2015, de 28 de Agosto

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 4ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Artigo 149.º-A

Interoperabilidade entre organismos públicos

1 - As entidades competentes em matéria de fiscalização, os tribunais e a ANSR comunicam ao IMT, I. P., as restrições momentâneas ou permanentes aplicáveis ao titular do título de condução, nomeadamente as resultantes da cassação do título de condução e da proibição ou inibição de conduzir.

2 - As comunicações a que se refere o número anterior são efetuadas através da Plataforma de Interoperabilidade da Administração Pública.»

Aditado pelo seguinte diploma: Decreto-Lei n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

CAPÍTULO III

Garantia da responsabilidade civil

Artigo 150.º

Obrigação de seguro

1 - Os veículos a motor e seus reboques só podem transitar na via pública desde que seja efetuado, nos termos de legislação especial, seguro da responsabilidade civil que possa resultar da sua utilização.

2 - Quem infringir o disposto no n.º 1 é sancionado com coima de (euro) 500 a (euro) 2500, se o veículo for um motociclo ou um automóvel, ou de (euro) 250 a (euro) 1250, se for outro veículo a motor.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Artigo 151.º

Seguro de provas desportivas

A autorização para realização, na via pública, de provas desportivas de veículos a motor e dos respetivos treinos oficiais depende da efetivação, pelo organizador, de um seguro que cubra a sua responsabilidade civil, bem como a dos proprietários ou detentores dos veículos e dos participantes, decorrente dos danos resultantes de acidentes provocados por esses veículos.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- Rectif. n.º 13-A/2001, de 24 de Maio

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio

TÍTULO VII

Procedimentos de fiscalização

CAPÍTULO I

Procedimento para a fiscalização da condução sob influência de álcool ou de substâncias psicotrópicas

Artigo 152.º

Princípios gerais

- 1 - Devem submeter-se às provas estabelecidas para a deteção dos estados de influenciado pelo álcool ou por substâncias psicotrópicas:
 - a) Os condutores;
 - b) Os peões, sempre que sejam intervenientes em acidentes de trânsito;
 - c) As pessoas que se propuserem iniciar a condução.
- 2 - Quem praticar atos suscetíveis de falsear os resultados dos exames a que seja sujeito não pode prevalecer-se daqueles para efeitos de prova.
- 3 - As pessoas referidas nas alíneas a) e b) do n.º 1 que recusem submeter-se às provas estabelecidas para a deteção do estado de influenciado pelo álcool ou por substâncias psicotrópicas são punidas por crime de desobediência.
- 4 - As pessoas referidas na alínea c) do n.º 1 que recusem submeter-se às provas estabelecidas para a deteção do estado de influenciado pelo álcool ou por substâncias psicotrópicas são impedidas de iniciar a condução.
- 5 - O médico ou paramédico que, sem justa causa, se recusar a proceder às diligências previstas na lei para diagnosticar o estado de influenciado pelo álcool ou por substâncias psicotrópicas é punido por crime de desobediência.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 4ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 153.º

Fiscalização da condução sob influência de álcool

- 1 - O exame de pesquisa de álcool no ar expirado é realizado por autoridade ou agente de autoridade mediante a utilização de aparelho aprovado para o efeito.
- 2 - Se o resultado do exame previsto no número anterior for positivo, a autoridade ou o agente de autoridade deve notificar o examinando, por escrito ou, se tal não for possível, verbalmente:
 - a) Do resultado do exame;
 - b) Das sanções legais decorrentes do resultado do exame;
 - c) De que pode, de imediato, requerer a realização de contraprova e que o resultado desta prevalece sobre o do exame inicial; e
 - d) De que deve suportar todas as despesas originadas pela contraprova, no caso de resultado positivo.
- 3 - A contraprova referida no número anterior deve ser realizada por um dos seguintes meios, de acordo com a vontade do examinando:
 - a) Novo exame, a efetuar através de aparelho aprovado;
 - b) Análise de sangue.
- 4 - No caso de opção pelo novo exame previsto na alínea a) do número anterior, o examinando deve ser, de imediato, a ele sujeito e, se necessário, conduzido a local onde o referido exame possa ser efetuado.
- 5 - Se o examinando preferir a realização de uma análise de sangue, deve ser conduzido, o mais rapidamente possível, a estabelecimento oficial de saúde, a fim de ser colhida a quantidade de sangue necessária para o efeito.
- 6 - O resultado da contraprova prevalece sobre o resultado do exame inicial.
- 7 - Quando se suspeita da utilização de meios suscetíveis de alterar momentaneamente o resultado do exame, pode a autoridade ou o agente de autoridade mandar submeter o suspeito a exame médico.
- 8 - Se não for possível a realização de prova por pesquisa de álcool no ar expirado, o examinando deve ser submetido a colheita de sangue para análise ou, se esta não for possível por razões médicas, deve ser realizado exame médico, em estabelecimento oficial de saúde, para diagnosticar o estado de influenciado pelo álcool.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 4ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 5ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 154.º

Impedimento de conduzir

- 1 - Quem apresentar resultado positivo no exame previsto no n.º 1 do artigo anterior ou recusar ou não puder submeter-se a tal exame, fica impedido de conduzir pelo período de doze horas, a menos que comprove, antes de decorrido esse período, que não está influenciado pelo álcool, através de exame por si requerido.
- 2 - Quem conduzir com inobservância do impedimento referido no número anterior é punido por crime de desobediência qualificada.
- 3 - O agente de autoridade notifica o condutor ou a pessoa que se propuser iniciar a condução nas circunstâncias previstas no n.º 1 de que fica impedido de conduzir durante o período estabelecido no mesmo número, sob pena de crime de desobediência qualificada.
- 4 - As despesas originadas pelo exame a que se refere a parte final do n.º 1 são suportadas pelo examinando, salvo se resultarem de contraprova com resultado negativo requerida ao abrigo do n.º 2 do artigo anterior.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 155.º

Imobilização do veículo

- 1 - Para garantir o cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo anterior deve o veículo ser imobilizado ou removido para parque ou local apropriado, providenciando-se, sempre que tal se mostre indispensável, o encaminhamento dos ocupantes do veículo.
- 2 - Todas as despesas originadas pelos procedimentos previstos no número anterior são suportadas pelo condutor.
- 3 - Não há lugar à imobilização ou remoção do veículo se outro condutor, com consentimento do que ficar impedido, ou do proprietário do veículo, se propuser conduzi-lo e apresentar resultado negativo em teste de pesquisa de álcool.
- 4 - No caso previsto no número anterior, o condutor substituto deve ser notificado de que fica responsável pela observância do impedimento referido no artigo anterior, sob pena de crime de desobediência qualificada.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 4ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 156.º

Exames em caso de acidente

- 1 - Os condutores e os peões que intervenham em acidente de trânsito devem, sempre que o seu estado de saúde o permitir, ser submetidos a exame de pesquisa de álcool no ar expirado, nos termos do artigo 153.º
- 2 - Quando não tiver sido possível a realização do exame referido no número anterior, o médico do estabelecimento oficial de saúde a que os intervenientes no acidente sejam conduzidos deve proceder à colheita de amostra de sangue para posterior exame de diagnóstico do estado de influência pelo álcool e ou por substâncias psicotrópicas.
- 3 - Se o exame de pesquisa de álcool no sangue não puder ser feito ou o examinando se recusar a ser submetido a colheita de sangue para análise, deve proceder-se a exame médico para diagnosticar o estado de influência pelo álcool e ou por substâncias psicotrópicas.
- 4 - Os condutores e peões mortos devem também ser submetidos ao exame previsto no n.º 2.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 4ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 5ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 157.º

Fiscalização da condução sob influência de substâncias psicotrópicas

- 1 - Os condutores e as pessoas que se propuserem iniciar a condução devem ser submetidos aos exames legalmente estabelecidos para deteção de substâncias psicotrópicas, quando haja indícios de que se encontram sob influência destas substâncias.
- 2 - Os condutores e os peões que intervenham em acidente de trânsito de que resultem mortos ou feridos graves devem ser submetidos aos exames referidos no número anterior.
- 3 - A autoridade ou o agente de autoridade notifica:
 - a) Os condutores e os peões de que devem, sob pena de crime de desobediência, submeter-se aos exames de rastreio e se necessário de confirmação, para avaliação do estado de influenciado por substâncias psicotrópicas;
 - b) Os condutores, caso o exame de rastreio seja positivo, de que ficam impedidos de conduzir pelo período de 48 horas, salvo se, antes de decorrido aquele período, apresentarem resultado negativo em novo exame de rastreio;
 - c) As pessoas que se propuserem iniciar a condução nas circunstâncias previstas no n.º 1 e que apresentem resultado positivo em exame de rastreio de que ficam impedidas de conduzir pelo período de 48 horas, salvo se, antes de decorrido aquele período, se submeterem a novo exame de rastreio que apresente resultado negativo.
- 4 - Quando o exame de rastreio realizado aos condutores e peões nos termos dos n.os 1 e 2 apresentar resultado positivo, devem aqueles submeter-se aos exames complementares necessários, sob pena de crime de desobediência.
- 5 - Quando necessário, o agente de autoridade providencia o transporte dos examinandos a estabelecimento oficial de saúde.
- 6 - Para os efeitos previstos nos números anteriores aplica-se, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 155.º e nos n.os 2, 3 e 4 do artigo 156.º
- 7 - Para efeitos do n.º 2 entende-se por ferido grave aquele que, em consequência de acidente de viação e após atendimento em serviço de urgência hospitalar por situação emergente, careça de cuidados clínicos que obriguem à permanência em observação no serviço de urgência ou em internamento hospitalar.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 158.º

Outras disposições

1 - São fixados em regulamento:

- a) O tipo de material a utilizar na fiscalização e nos exames laboratoriais para determinação dos estados de influenciado pelo álcool ou por substâncias psicotrópicas;
- b) Os métodos a utilizar para a determinação do doseamento de álcool ou de substâncias psicotrópicas no sangue;
- c) Os exames médicos para determinação dos estados de influenciado pelo álcool ou por substâncias psicotrópicas;
- d) Os laboratórios onde devem ser feitas as análises de urina e de sangue;
- e) As tabelas dos preços dos exames realizados e das taxas de transporte dos examinandos e de imobilização e de remoção de veículos.

2 - O pagamento das despesas originadas pelos exames previstos na lei para determinação do estado de influenciado pelo álcool ou por substâncias psicotrópicas, bem como pela imobilização e remoção de veículo a que se refere o artigo 155.º, é efetuado pela entidade a quem competir a coordenação da fiscalização do trânsito.

3 - Quando os exames referidos tiverem resultado positivo, as despesas são da responsabilidade do examinando, devendo ser levadas à conta de custas nos processos crime ou de contraordenação a que houver lugar, as quais reverterem a favor da entidade referida no número anterior.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- Rectif. n.º 13-A/2001, de 24 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 4ª versão: Rectif. n.º 13-A/2001, de 24 de Maio
- 5ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

CAPÍTULO II

Apreensões

Artigo 159.º

Apreensão preventiva de títulos de condução

1 - Os títulos de condução devem ser preventivamente apreendidos pelas autoridades de investigação criminal ou de fiscalização ou seus agentes quando:

- a) Suspeitem da sua contrafação ou viciação fraudulenta;
- b) Tiver expirado o seu prazo de validade;
- c) Se encontrem em estado de conservação que torne ininteligível qualquer indicação ou averbamento.

2 - Nos casos previstos nas alíneas a) e c) do n.º 1 deve, em substituição do título, ser fornecida uma guia de condução válida pelo tempo julgado necessário e renovável quando ocorra motivo justificado.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 4ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 160.º

Outros casos de apreensão de títulos de condução

1 - Os títulos de condução devem ser apreendidos para cumprimento da cassação do título, proibição ou inibição de conduzir.

2 - A entidade competente deve ainda determinar a apreensão dos títulos de condução quando:

- a) Qualquer dos exames realizados nos termos dos n.os 1 e 5 do artigo 129.º revelar incapacidade técnica ou inaptidão física, mental ou psicológica do examinando para conduzir com segurança;
- b) O condutor não se apresentar a qualquer dos exames referidos na alínea anterior ou no n.º 3 do artigo 129.º, salvo se justificar a falta no prazo de cinco dias;
- c) Tenha caducado nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 130.º

3 - Quando haja lugar à apreensão do título de condução, o condutor é notificado para, no prazo de 15 dias úteis, o entregar à entidade competente, sob pena de crime de desobediência, devendo, nos casos previstos no n.º 1, esta notificação ser efetuada com a notificação da decisão.

4 - Sem prejuízo da punição por crime de desobediência, se o condutor não proceder à entrega do título de condução nos termos do número anterior, pode a entidade competente determinar a sua apreensão, através da autoridade de fiscalização e seus agentes.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- Rectif. n.º 1-A/98, de 31 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: Rectif. n.º 1-A/98, de 31 de Janeiro
- 4ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 5ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 161.º

Apreensão do documento de identificação do veículo

1 - O documento de identificação do veículo deve ser apreendido pelas autoridades de investigação criminal ou de fiscalização ou seus agentes quando:

- a) Suspeitem da sua contrafação ou viciação fraudulenta;
- b) As características do veículo não confirmam com as nele mencionadas;

- c) Se encontre em estado de conservação que torne ininteligível qualquer indicação ou averbamento;
 - d) O veículo, em consequência de acidente, se mostre gravemente afetado no quadro ou nos sistemas de suspensão, direção ou travagem, não tendo condições para circular pelos seus próprios meios;
 - e) O veículo for apreendido;
 - f) O veículo for encontrado a circular não oferecendo condições de segurança;
 - g) Se verifique, em inspeção, que o veículo não oferece condições de segurança ou ainda, estando afeto a transportes públicos, não tenha a suficiente comodidade;
 - h) As chapas de matrícula não obedeçam às condições regulamentares relativas a características técnicas e modos de colocação;
 - i) (Revogada.)
 - j) O veículo circule desrespeitando as regras relativas à poluição sonora, do solo e do ar.
- 2 - Com a apreensão do documento de identificação do veículo procede-se também à de todos os outros documentos que à circulação do veículo digam respeito, os quais são restituídos em simultâneo com aquele documento.
- 3 - Nos casos previstos nas alíneas a), c), g), h) e i) do n.º 1, deve ser passada, em substituição do documento de identificação do veículo, uma guia válida pelo prazo e nas condições na mesma indicados.
- 4 - Nos casos previstos nas alíneas b) e e) do n.º 1, deve ser passada guia válida apenas para o percurso até ao local de destino do veículo.
- 5 - Deve ainda ser passada guia de substituição do documento de identificação do veículo, válida para os percursos necessários às reparações a efetuar para regularização da situação do veículo, bem como para a sua apresentação a inspeção.
- 6 - Nas situações previstas nas alíneas f) e h) do n.º 1, quando se trate de avarias de fácil reparação nas luzes, pneumáticos ou chapa de matrícula, pode ser emitida guia válida para apresentação do veículo com a avaria reparada, em posto policial, no prazo máximo de oito dias, sendo, neste caso, as coimas aplicáveis reduzidas para metade nos seus limites mínimos e máximos.
- 7 - (Revogado.)
- 8 - Sem prejuízo do disposto nos n.os 3 a 6, quem conduzir veículo cujo documento de identificação tenha sido apreendido é sancionado com coima de (euro) 300 a (euro) 1500.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- Rectif. n.º 13-A/2001, de 24 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- DL n.º 113/2009, de 18 de Maio
- Lei n.º 46/2010, de 07 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 4ª versão: Rectif. n.º 13-A/2001, de 24 de Maio
- 5ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 6ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 7ª versão: DL n.º 113/2009, de 18 de Maio

Artigo 162.º

Apreensão de veículos

- 1 - O veículo deve ser apreendido pelas autoridades de investigação criminal ou de fiscalização ou seus agentes quando:
 - a) Transite com números de matrícula que não lhe correspondam ou não tenham sido legalmente atribuídos;
 - b) Transite sem chapas de matrícula ou não se encontre matriculado, salvo nos casos previstos por lei;
 - c) Transite com números de matrícula que não sejam válidos para o trânsito em território nacional;
 - d) Transite estando o respetivo documento de identificação apreendido, salvo se este tiver sido substituído por guia passada nos termos do artigo anterior;
 - e) O respetivo registo de propriedade ou a titularidade do documento de identificação não tenham sido regularizados no prazo legal;
 - f) Não tenha sido efetuado seguro de responsabilidade civil nos termos da lei;
 - g) Não compareça à inspeção prevista no n.º 2 do artigo 116.º, sem que a falta seja devidamente justificada;
 - h) Transite sem ter sido submetido a inspeção para confirmar a correção de anomalias verificadas em anterior inspeção, em que reprovou, no prazo que lhe for fixado;
 - i) A apreensão seja determinada ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 147.º;
 - j) A apreensão seja determinada ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 114.º ou no n.º 3 do artigo 115.º;
 - l) A apreensão seja determinada ao abrigo do disposto nos n.os 5 e 6 do artigo 174.º
- 2 - Nos casos previstos no número anterior, o veículo não pode manter-se apreendido por mais de 90 dias devido a negligência do titular do respetivo documento de identificação em promover a regularização da sua situação, sob pena de perda do mesmo a favor do Estado.
- 3 - Quando o veículo for apreendido é lavrado auto de apreensão, notificando-se o titular do documento de identificação do veículo da cominação prevista no número anterior.
- 4 - Nos casos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1, o veículo é colocado à disposição da autoridade judicial competente, sempre que tiver sido instaurado procedimento criminal.
- 5 - Nos casos previstos nas alíneas c) a j) do n.º 1, o titular do documento de identificação pode ser designado fiel depositário do respetivo veículo.
- 6 - No caso de acidente, a apreensão referida na alínea f) do n.º 1 mantém-se até que se mostrem satisfeitas as indemnizações dele derivadas ou, se o respetivo montante não tiver sido determinado, até que seja prestada caução por quantia equivalente ao valor mínimo do seguro obrigatório, sem prejuízo da prova da efetivação de seguro.
- 7 - Excetuam-se do disposto na primeira parte do número anterior os casos em que as indemnizações tenham sido satisfeitas pelo Fundo de Garantia Automóvel nos termos de legislação própria.
- 8 - Quem for titular do documento de identificação do veículo responde pelo pagamento das despesas causadas pela sua apreensão.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

- Rectif. n.º 13-A/2001, de 24 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- DL n.º 113/2009, de 18 de Maio
- Lei n.º 46/2010, de 07 de Setembro

- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 4ª versão: Rectif. n.º 13-A/2001, de 24 de Maio
- 5ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 6ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 7ª versão: DL n.º 113/2009, de 18 de Maio

CAPÍTULO III

Abandono, bloqueamento e remoção de veículos

Artigo 163.º

Estacionamento indevido ou abusivo

1 - Considera-se estacionamento indevido ou abusivo:

- a) O de veículo, durante 30 dias ininterruptos, em local da via pública ou em parque ou zona de estacionamento isentos do pagamento de qualquer taxa;
- b) O de veículo, em parque de estacionamento, quando as taxas correspondentes a cinco dias de utilização não tiverem sido pagas;
- c) O de veículo, em zona de estacionamento condicionado ao pagamento de taxa, quando esta não tiver sido paga ou tiverem decorrido duas horas para além do período de tempo pago;
- d) O de veículo que permanecer em local de estacionamento limitado mais de duas horas para além do período de tempo permitido;
- e) O de veículos agrícolas, máquinas industriais, reboques e semirreboques não atrelados ao veículo trator e o de veículos publicitários que permaneçam no mesmo local por tempo superior a 72 horas, ou a 30 dias, se estacionarem em parques a esse fim destinados;
- f) O que se verifique por tempo superior a 48 horas, quando se trate de veículos que apresentem sinais exteriores evidentes de abandono, de inutilização ou de impossibilidade de se deslocarem com segurança pelos seus próprios meios;
- g) O de veículos ostentando qualquer informação com vista à sua transação, em parque de estacionamento;
- h) O de veículos sem chapa de matrícula ou com chapa que não permita a correta leitura da matrícula.

2 - Os prazos previstos nas alíneas a) e e) do número anterior não se interrompem, desde que os veículos sejam apenas deslocados de um para outro lugar de estacionamento, ou se mantenham no mesmo parque ou zona de estacionamento.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 164.º

Bloqueamento e remoção

1 - Podem ser removidos os veículos que se encontrem:

- a) Estacionados indevida ou abusivamente, nos termos do artigo anterior;
- b) Estacionados ou imobilizados na berma de autoestrada ou via equiparada;
- c) Estacionados ou imobilizados de modo a constituírem evidente perigo ou grave perturbação para o trânsito;
- d) Estacionados ou imobilizados em locais que, por razões de segurança, de ordem pública, de emergência ou de socorro, justifiquem a remoção.

2 - Para os efeitos do disposto na alínea c) do número anterior, considera-se que constituem evidente perigo ou grave perturbação para o trânsito os seguintes casos de estacionamento ou imobilização:

- a) Em via ou corredor de circulação reservados a transportes públicos;
- b) Em local de paragem de veículos de transporte coletivo de passageiros;
- c) Em passagem de peões ou de velocípedes sinalizada;
- d) Em cima dos passeios ou em zona reservada exclusivamente ao trânsito de utilizadores vulneráveis;
- e) Na faixa de rodagem, sem ser junto da berma ou passeio;
- f) Em local destinado ao acesso de veículos ou peões a propriedades, garagens ou locais de estacionamento;
- g) Em local destinado ao estacionamento de veículos de certas categorias, ao serviço de determinadas entidades ou utilizados no transporte de pessoas com deficiência;
- h) Em local afeto à paragem de veículos para operações de carga e descarga ou tomada e largada de passageiros;
- i) Impedindo o trânsito de veículos ou obrigando à utilização da parte da faixa de rodagem destinada ao sentido contrário, conforme o trânsito se faça num ou em dois sentidos;
- j) Na faixa de rodagem, em segunda fila;
- l) Em local em que impeça o acesso a outros veículos devidamente estacionados ou a saída destes;
- m) De noite, na faixa de rodagem, fora das localidades, salvo em caso de imobilização por avaria devidamente sinalizada;
- n) Na faixa de rodagem de autoestrada ou via equiparada.

3 - Verificada qualquer das situações previstas nas alíneas a), b) e c) do n.º 1, as autoridades competentes para a fiscalização podem bloquear o veículo através de dispositivo adequado, impedindo a sua deslocação até que se possa proceder à remoção.

4 - Na situação prevista na alínea c) do n.º 1, no caso de não ser possível a remoção imediata, as autoridades competentes para a fiscalização devem, também, proceder à deslocação provisória do veículo para outro local, a fim de aí ser bloqueado até à remoção.

5 - O desbloqueamento do veículo só pode ser feito pelas autoridades competentes, sendo qualquer outra pessoa que o fizer sancionada com coima de (euro) 300 a (euro) 1500.

6 - Quem for titular do documento de identificação do veículo é responsável por todas as despesas ocasionadas pela remoção, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis, ressalvando-se o direito de regresso contra o condutor.

7 - As condições e as taxas devidas pelo bloqueamento, remoção e depósito de veículos são fixadas em regulamento.

8 - As taxas são devolvidas caso não haja lugar a condenação.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio

- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 4ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 5ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 165.º

Presunção de abandono

- 1 - Removido o veículo nos termos do artigo anterior ou levantada a apreensão efetuada nos termos do n.º 1 do artigo 162.º, deve ser notificado o titular do documento de identificação do veículo, para a residência constante do respetivo registo, para o levantar no prazo de 45 dias.
- 2 - Tendo em vista o estado geral do veículo, se for previsível um risco de deterioração que possa fazer rezear que o preço obtido em venda em hasta pública não cubra as despesas decorrentes da remoção e depósito, o prazo previsto no número anterior é reduzido a 30 dias.
- 3 - Os prazos referidos nos números anteriores contam-se a partir da receção da notificação ou da sua afixação nos termos do artigo seguinte.
- 4 - Se o veículo não for reclamado dentro do prazo previsto nos números anteriores é considerado abandonado e adquirido por ocupação pelo Estado ou pelas autarquias locais.
- 5 - O veículo é considerado imediatamente abandonado quando essa for a vontade manifestada expressamente pelo seu proprietário.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 166.º

Reclamação de veículos

- 1 - Da notificação referida no artigo anterior deve constar a indicação do local para onde o veículo foi removido e, bem assim, que o titular do respetivo documento de identificação o deve retirar dentro dos prazos referidos no artigo anterior e após o pagamento das despesas de remoção e depósito, sob pena de o veículo se considerar abandonado.
- 2 - Nos casos previstos na alínea f) do n.º 1 do artigo 163.º, se o veículo apresentar sinais evidentes de acidente, a notificação deve fazer-se pessoalmente, salvo se o titular do respetivo documento de identificação não estiver em condições de a receber, sendo então feita em qualquer pessoa da sua residência, preferindo os parentes.
- 3 - Não sendo possível proceder à notificação pessoal por se ignorar a residência ou a identidade do titular do documento de identificação do veículo, a notificação deve ser afixada junto da sua última residência conhecida ou na câmara municipal da área onde o veículo tiver sido encontrado.
- 4 - A entrega do veículo ao reclamante depende da prestação de caução de valor equivalente às despesas de remoção e depósito.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- Rectif. n.º 1-A/98, de 31 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: Rectif. n.º 1-A/98, de 31 de Janeiro
- 4ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 167.º

Hipoteca

- 1 - Quando o veículo seja objeto de hipoteca, a remoção deve também ser notificada ao credor, para a residência constante do respetivo registo ou nos termos do n.º 3 do artigo anterior.
- 2 - Da notificação ao credor deve constar a indicação dos termos em que a notificação foi feita e a data em que termina o prazo a que o artigo anterior se refere.
- 3 - O credor hipotecário pode requerer a entrega do veículo como fiel depositário, para o caso de, findo o prazo, o titular do documento de identificação o não levantar.
- 4 - O requerimento pode ser apresentado no prazo de 20 dias após a notificação ou até ao termo do prazo para levantamento do veículo pelo titular do documento de identificação, se terminar depois daquele.
- 5 - O veículo deve ser entregue ao credor hipotecário logo que se mostrem pagas todas as despesas ocasionadas pela remoção e depósito, devendo o pagamento ser feito dentro dos oito dias seguintes ao termo do último dos prazos a que se refere o artigo anterior.
- 6 - O credor hipotecário tem o direito de exigir do titular do documento de identificação as despesas referidas no número anterior e as que efetuar na qualidade de fiel depositário.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 168.º

Penhora

- 1 - Quando o veículo tenha sido objeto de penhora ou ato equivalente, a autoridade que procedeu à remoção deve informar o tribunal das circunstâncias que a justificaram.
- 2 - No caso previsto no número anterior, o veículo deve ser entregue à pessoa que para o efeito o tribunal designar como fiel depositário, sendo dispensado o pagamento prévio das despesas de remoção e depósito.
- 3 - Na execução, os créditos pelas despesas de remoção e depósito gozam de privilégio mobiliário especial.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 4ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

TÍTULO VIII

Do processo

CAPÍTULO I

Competência e forma dos atos

Artigo 169.º

Competência para o processamento e aplicação das sanções

1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 7:

- a) O processamento das contraordenações rodoviárias compete à ANSR;
- b) A competência para aplicação das coimas e sanções acessórias pertence ao presidente da ANSR.

2 - [Revogado.]

3 - O presidente da ANSR pode delegar a competência a que se refere a alínea b) do n.º 1 nos dirigentes e pessoal da carreira técnica superior da ANSR, exceto para decidir sobre a verificação dos respetivos pressupostos e ordenar a cassação do título de condução.

4 - [Revogado.]

5 - No exercício das suas funções, a ANSR é coadjuvada pelas autoridades policiais e outras autoridades ou serviços públicos cuja colaboração solicite.

6 - Para efeitos da alínea a) do n.º 1, o pessoal da ANSR é equiparado a autoridade pública, competindo-lhe:

- a) O levantamento e a notificação de auto de contraordenação, na sequência da participação, denúncia ou conhecimento próprio de contraordenação rodoviária;
- b) O levantamento e notificação de auto de contraordenação cujos factos constitutivos sejam conhecidos através de meios automáticos de fiscalização.

7 - A competência para o processamento e aplicação de coimas nas contraordenações rodoviárias por infrações leves relativas a estacionamento proibido, indevido ou abusivo nos parques ou zonas de estacionamento, nas vias e nos demais espaços públicos quer dentro das localidades, quer fora das localidades, neste caso desde que estejam sob jurisdição municipal, é da respetiva câmara municipal.

8 - Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 6, consideram-se meios automáticos de fiscalização os instrumentos de medição da velocidade instantânea ou da velocidade média, fixos ou móveis, e os demais sistemas que integram a Rede Nacional de Fiscalização Automática de Velocidade (SINCRO), com exceção dos sistemas de videovigilância para captação, gravação e tratamento de imagem e som.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- DL n.º 113/2008, de 01 de Julho
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- DL n.º 107/2018, de 29 de Novembro
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro
- DL n.º 84-C/2022, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 4ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 5ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 6ª versão: DL n.º 113/2008, de 01 de Julho
- 7ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- 8ª versão: DL n.º 107/2018, de 29 de Novembro
- 9ª versão: DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Artigo 169.º-A

Forma dos atos processuais

1 - Os atos processuais podem ser praticados em suporte informático com aposição de assinatura digital qualificada, nomeadamente através do Cartão de Cidadão e da Chave Móvel Digital, podendo ser utilizado o Sistema de Certificação de Atributos Profissionais.

2 - Os atos processuais e documentos assinados nos termos do número anterior substituem e dispensam para quaisquer efeitos a assinatura autografa no processo em suporte de papel.

3 - [Revogado.]

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

CAPÍTULO II

Processamento

Artigo 170.º

Auto de notícia e de denúncia

1 - Quando qualquer autoridade ou agente de autoridade, no exercício das suas funções de fiscalização, presenciar contraordenação rodoviária, levanta ou manda levantar auto de notícia, o qual deve mencionar:

- a) Os factos que constituem a infração, o dia, a hora, o local e as circunstâncias em que foi cometida, o nome e a qualidade da autoridade ou agente de autoridade que a presenciou, a identificação dos agentes da infração e, quando possível, de, pelo menos, uma testemunha que possa depor sobre os factos;
- b) O valor registado e o valor apurado após dedução do erro máximo admissível previsto no regulamento de controlo metrológico dos métodos e instrumentos de medição, quando exista, prevalecendo o valor apurado, quando a infração for

aferida por aparelhos ou instrumentos devidamente aprovados nos termos legais e regulamentares.

2 - O auto de notícia é assinado pela autoridade ou agente de autoridade que o levantou ou mandou levantar e, quando for possível, pelas testemunhas.

3 - O auto de notícia levantado e assinado nos termos dos números anteriores faz fé sobre os factos presenciados pelo autuante, até prova em contrário.

4 - O disposto no número anterior aplica-se aos elementos de prova obtidos através de aparelhos ou instrumentos aprovados nos termos legais e regulamentares.

5 - A autoridade ou agente de autoridade que tiver notícia, por denúncia ou conhecimento próprio, de contraordenação que deva conhecer levanta auto, a que é correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 1 e 2, com as necessárias adaptações.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- Rectif. n.º 13-A/2001, de 24 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 4ª versão: Rectif. n.º 13-A/2001, de 24 de Maio
- 5ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 6ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 171.º

Identificação do arguido

1 - A identificação do arguido deve ser efectuada através da indicação de:

a) Nome completo ou, quando se trate de pessoa colectiva, denominação social;

b) Domicílio fiscal;

c) Número do documento legal de identificação pessoal, data e respetivo serviço emissor e número de identificação fiscal;

d) Número do título de condução e respetivo serviço emissor;

e) (Revogada.)

f) Número e identificação do documento que titula o exercício da actividade, no âmbito da qual a infracção foi praticada.

2 - Quando se trate de contra-ordenação praticada no exercício da condução e o agente de autoridade não puder identificar o autor da infracção, deve ser levantado o auto de contra-ordenação ao titular do documento de identificação do veículo, correndo contra ele o correspondente processo.

3 - Se, no prazo concedido para a defesa, o titular do documento de identificação do veículo identificar, com todos os elementos constantes do n.º 1, pessoa distinta como autora da contra-ordenação, o processo é suspenso, sendo instaurado novo processo contra a pessoa identificada como infractora.

4 - O processo referido no n.º 2 é arquivado quando se comprova que outra pessoa praticou a contra-ordenação ou houve utilização abusiva do veículo.

5 - Quando o agente da autoridade não puder identificar o autor da contra-ordenação e verificar que o titular do documento de identificação é pessoa coletiva, deve esta ser notificada para, no prazo de 15 dias úteis, proceder à identificação do condutor, ou, no caso de existir aluguer operacional do veículo, aluguer de longa duração ou locação financeira, do locatário, com todos os elementos constantes do n.º 1 sob pena de o processo correr contra ela, nos termos do n.º 2.

6 - A pessoa coletiva, sempre que seja notificada para tal, deve, no prazo de 15 dias úteis, proceder à identificação de quem conduzia o veículo no momento da prática da infração, indicando todos os elementos constantes do n.º 1, sob pena do processo correr contra a pessoa coletiva.

7 - No caso de existir aluguer operacional do veículo, aluguer de longa duração ou locação financeira, quando for identificado o locatário, é este notificado para proceder à identificação do condutor, nos termos do número anterior, sob pena de o processo correr contra ele.

8 - Quem infringir o disposto nos n.os 6 e 7 é sancionado nos termos do n.º 2 do artigo 4.º

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 114/94, de 03 de Maio
- 2ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 3ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 4ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 5ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 171.º-A

Dispensa de procedimento

A prática de factos tipificados como contraordenação que se encontre justificada ao abrigo do artigo 64.º não dá lugar à instauração de procedimento quando:

a) Tratando-se de agentes das forças e serviços de segurança e órgãos de polícia criminal, a entidade competente declarar que os factos foram praticados no âmbito da sua missão; ou

b) Tratando-se de condutores de veículos em missão urgente de prestação de socorro ou em serviço urgente de interesse público, a entidade com competência de direção, tutela ou superintendência sobre o condutor juntar os fundamentos da justificação e respetiva prova, no prazo de 15 dias úteis após notificação da autoridade ou agente de autoridade.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- Lei n.º 116/2015, de 28 de Agosto
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- 2ª versão: Lei n.º 116/2015, de 28 de Agosto

Artigo 172.º

Cumprimento voluntário

- 1 - É admitido o pagamento voluntário da coima, pelo mínimo, nos termos e com os efeitos estabelecidos nos números seguintes.
- 2 - A opção de pagamento pelo mínimo deve verificar-se no prazo de 15 dias úteis a contar da data da notificação para o efeito.
- 3 - Em qualquer altura do processo, mas sempre antes da decisão, pode ainda o arguido optar pelo pagamento voluntário da coima, a qual, neste caso, é liquidada pelo mínimo, sem prejuízo das custas que forem devidas.
- 4 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, o pagamento voluntário da coima determina o arquivamento do processo, salvo se à contraordenação for aplicável sanção acessória, caso em que prossegue restrito à aplicação da mesma, ou se for apresentada defesa.
- 5 - (Revogado.)

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- Rectif. n.º 13-A/2001, de 24 de Maio
- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 2ª versão: DL n.º 162/2001, de 22 de Maio
- 3ª versão: Rectif. n.º 13-A/2001, de 24 de Maio
- 4ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 5ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 173.º

Garantia de cumprimento

- 1 - Quando a notificação for efetuada no ato da verificação da contraordenação o infrator deve, de imediato ou no prazo máximo de 48 horas, prestar depósito de valor igual ao mínimo da coima aplicável.
- 2 - Quando o infrator for notificado da contraordenação por via postal pode, no prazo máximo de 48 horas após a respetiva notificação, prestar depósito de valor igual ao mínimo da coima aplicável.
- 3 - Os depósitos referidos nos n.os 1 e 2 destinam-se a garantir o pagamento da coima em que o infrator possa vir a ser condenado, sendo devolvido se não houver lugar a condenação.
- 4 - Se não for prestado depósito nos termos do n.º 1 devem ser apreendidos provisoriamente os seguintes documentos:
 - a) O título de condução, se a sanção respeitar ao condutor;
 - b) O título de identificação do veículo e o título de registo de propriedade, se a sanção respeitar ao titular do documento de identificação do veículo;
 - c) Todos os documentos referidos nas alíneas anteriores, se a sanção respeitar ao condutor e este for, simultaneamente, titular do documento de identificação do veículo.
- 5 - Deve ainda proceder-se à apreensão prevista no número anterior quando, no momento da apresentação dos documentos nos termos do artigo 85.º, se verifique que o condutor não efetuou a prestação de depósito ou o pagamento de coima determinados em momento anterior.
- 6 - Nos casos previstos nos n.os 4 e 5 devem ser emitidas guias de substituição dos documentos apreendidos, com validade pelo tempo julgado necessário e renováveis até à conclusão do processo, devendo os mesmos ser devolvidos ao infrator se, entretanto, for efetuada prova da prestação de depósito ou do pagamento da coima nos termos do artigo anterior.
- 7 - No caso de ser prestado depósito e não ser apresentada defesa dentro do prazo estipulado para o efeito, o depósito efetuado converte-se automaticamente em pagamento, com os efeitos previstos no n.º 4 do artigo anterior.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- DL n.º 113/2008, de 01 de Julho
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- Lei n.º 116/2015, de 28 de Agosto
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 2ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 3ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 4ª versão: DL n.º 113/2008, de 01 de Julho
- 5ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- 6ª versão: Lei n.º 116/2015, de 28 de Agosto

Artigo 174.º

Infratores com sanções por cumprir

- 1 - Se, em qualquer ato de fiscalização, o condutor ou o titular do documento de identificação do veículo não tiverem cumprido as sanções pecuniárias que anteriormente lhes foram aplicadas a título definitivo, o condutor deve proceder, de imediato, ao seu pagamento.
- 2 - Se o pagamento não for efetuado de imediato, deve proceder-se nos seguintes termos:
 - a) Se a sanção respeitar ao condutor, é apreendido o título de condução;
 - b) Se a sanção respeitar ao titular do documento de identificação do veículo, são apreendidos o título de identificação do veículo e o título de registo de propriedade;
 - c) Se a sanção respeitar ao condutor e ele for, simultaneamente, titular do documento de identificação do veículo, são apreendidos todos os documentos referidos nas alíneas anteriores.
- 3 - Nos casos previstos no número anterior, a apreensão dos documentos tem carácter provisório, sendo emitidas guias de substituição dos mesmos, válidas por 15 dias.
- 4 - Os documentos apreendidos nos termos do número anterior são devolvidos pela entidade autuante se as quantias em dívida forem pagas naquele prazo.
- 5 - Se o pagamento não for efetuado no prazo referido no n.º 3, procede-se à apreensão do veículo, devendo a entidade autuante remeter os documentos apreendidos para a unidade desconcentrada da Guarda Nacional Republicana ou da Polícia de Segurança Pública da área onde foi realizada a ação de fiscalização, que asseguram, em colaboração com a ANSR, a interação presencial com os cidadãos no âmbito do processo contraordenacional rodoviário.
- 6 - Se não tiverem sido cumpridas as sanções acessórias de inibição de conduzir ou de apreensão do veículo, procede-se à apreensão efetiva do título de condução ou do veículo, conforme o caso, para cumprimento da respetiva sanção.
- 7 - O veículo apreendido responde pelo pagamento das quantias devidas.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 2ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 3ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 175.º

Comunicação da infração e direito de audição e defesa do arguido

1 - Após o levantamento do auto, o arguido deve ser notificado:

- a) Dos factos constitutivos da infração;
 - b) Da legislação infringida e da que sanciona os factos;
 - c) Das sanções aplicáveis;
 - d) Do prazo concedido e do local para a apresentação da defesa, bem como do prazo e local para apresentação do requerimento para atenuação especial ou suspensão da sanção acessória;
 - e) Da possibilidade de pagamento voluntário da coima pelo mínimo nos termos e com os efeitos estabelecidos no artigo 172.º, da possibilidade de prestação de depósito nos termos e efeitos referidos do artigo 173.º, do prazo e do modo de o efetuar, bem como das consequências do não pagamento;
 - f) Da possibilidade de requerer o pagamento da coima em prestações, no local e prazo indicados para a apresentação da defesa;
 - g) Do prazo para identificação do autor da infração, nos termos e com os efeitos previstos nos n.os 3 e 5 do artigo 171.º
- 2 - O arguido pode, no prazo de 15 dias úteis, a contar da notificação:
- a) Proceder ao pagamento voluntário da coima, nos termos e com os efeitos estabelecidos no artigo 172.º;
 - b) Apresentar defesa e, querendo, indicar testemunhas, até ao limite de três, e outros meios de prova;
 - c) Requerer atenuação especial ou suspensão da sanção acessória e, querendo, indicar testemunhas, até ao limite de três, e outros meios de prova;
 - d) Requerer o pagamento da coima em prestações, desde que o valor mínimo da coima aplicável seja igual ou superior a 2 UC.
- 3 - A defesa e os requerimentos previstos no número anterior devem ser apresentados por escrito, em língua portuguesa e conter os seguintes elementos:
- a) Número do auto de contraordenação;
 - b) Identificação do arguido, através do nome;
 - c) Exposição dos factos, fundamentação e pedido;
 - d) Assinatura do arguido ou, caso existam, do mandatário ou representante legal.
- 4 - O arguido, na defesa deve indicar expressamente os factos sobre os quais incide a prova, sob pena de indeferimento das provas apresentadas.
- 5 - O requerimento previsto na alínea d) do n.º 2, bem como os requerimentos para consulta do processo ou para identificação do autor da contraordenação nos termos do n.º 3 do artigo 171.º, devem ser apresentados em impresso de modelo aprovado por despacho do presidente da ANSR.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- Lei n.º 116/2015, de 28 de Agosto

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 2ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 3ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 4ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Artigo 176.º

Notificações

1 - As notificações efetuam-se:

- a) Por contacto pessoal com o notificando no lugar em que for encontrado;
 - b) Mediante carta registada com aviso de receção expedida para o domicílio ou sede do notificando;
 - c) Mediante carta simples expedida para o domicílio ou sede do notificando;
 - d) Por via eletrónica, para a morada única digital, através do serviço público de notificações eletrónicas.
- 2 - A notificação por contacto pessoal é efetuada, sempre que possível, no ato da autuação ou, em qualquer outro momento, quando o notificando for encontrado pela entidade competente, independentemente do ato procedimental a notificar.
- 3 - Na notificação pessoal o arguido pode assinar através de assinatura autógrafa em suporte de papel ou digital, bem como através da leitura de dados biométricos.
- 4 - A notificação por via eletrónica é efetuada para a morada única digital das pessoas singulares e coletivas que tenham aderido ao serviço público de notificações eletrónicas, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 93/2017, de 1 de agosto.
- 5 - Se não for possível, no ato de autuação, proceder nos termos do n.º 2 ou se estiver em causa qualquer outro ato, a notificação pode ser efetuada através de carta registada com aviso de receção, expedida para o domicílio ou sede do notificando.
- 6 - Se, por qualquer motivo, a carta prevista no número anterior for devolvida à entidade remetente, a notificação é reenviada ao notificando, para o seu domicílio ou sede, através de carta simples.
- 7 - Nas infrações relativas ao exercício da condução ou às disposições que condicionem a admissão do veículo ao trânsito nas vias públicas, considera-se domicílio do notificando, para efeitos do disposto nos n.os 4 e 5:
- a) O que consta na base de dados da AT como domicílio fiscal;
 - b) [Revogada.]
 - c) O que conste dos autos de contraordenação, nos casos em que o arguido não seja residente no território nacional;
 - d) Subsidiariamente, o que conste do auto de contraordenação, nos casos em que este tenha sido indicado pelo arguido aquando da notificação pessoal do auto.
- 8 - Para as restantes infrações e para os mesmos efeitos, considera-se domicílio do notificando:
- a) O que conste no registo organizado pela entidade competente para concessão de autorização, alvará, licença de atividade ou credencial; ou
 - b) O correspondente ao seu local de trabalho.
- 9 - As notificações consideram-se efetuadas:

- a) Em caso de notificação por carta registrada, na data em que for assinado o aviso de receção ou no terceiro dia útil após essa data, quando o aviso for assinado por pessoa diversa do arguido;
- b) Em caso de notificação por carta simples, no quinto dia posterior à data da expedição, cominação que deve constar do ato de notificação, devendo ser junta ao processo cópia do ofício da notificação com a indicação da data de expedição e do domicílio para o qual foi enviada;
- c) Em caso de notificação por via eletrônica, no quinto dia posterior ao registo de disponibilização daquela no sistema informático de suporte ao serviço público de notificações eletrônicas, conforme disposto no n.º 3 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 93/2017, de 1 de agosto.
- 10 - Quando a infração for da responsabilidade do titular do documento de identificação do veículo, a notificação, no ato de autuação, pode fazer-se na pessoa do condutor.
- 11 - Sempre que o notificando se recusar a receber ou a assinar a notificação, o agente certifica a recusa, considerando-se efetuada a notificação.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 2ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- 3ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 4ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Artigo 177.º

Depoimentos

- 1 - As testemunhas, peritos ou consultores técnicos indicados pelo arguido na defesa devem por ele ser apresentados na data, hora e local indicados pela entidade instrutora do processo.
- 2 - Excetuam-se do disposto no número anterior os peritos dos estabelecimentos, laboratórios ou serviços oficiais, bem como os agentes de autoridade, ainda que arrolados pelo arguido, que devem ser notificados pela autoridade administrativa.
- 3 - O arguido, as testemunhas, peritos e consultores técnicos podem ser ouvidos por videoconferência, devendo constar da ata o início e termo da gravação de cada depoimento, informação ou esclarecimento.
- 4 - Os depoimentos ou esclarecimentos recolhidos por videoconferência não são reduzidos a escrito, nem sendo necessária a sua transcrição para efeitos de recurso, devendo ser junta ao processo cópia das gravações.
- 5 - Os depoimentos ou esclarecimentos prestados presencialmente podem ser documentados em meios técnicos audiovisuais.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro
- DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 2/98, de 03 de Janeiro
- 2ª versão: DL n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro

Artigo 178.º

Adiamento da diligência de inquirição de testemunhas

- 1 - A diligência de inquirição de testemunhas, de peritos ou de consultores técnicos, apenas pode ser adiada uma única vez, se a falta à primeira marcação tiver sido considerada justificada.
- 2 - Considera-se justificada a falta motivada por facto não imputável ao faltoso que o impeça de comparecer no ato processual.
- 3 - A impossibilidade de comparecimento deve ser comunicada com cinco dias de antecedência, se for previsível, e até ao terceiro dia posterior ao dia designado para a prática do ato, se for imprevisível, constando da comunicação a indicação do respetivo motivo e da duração previsível do impedimento, sob pena de não justificação da falta.
- 4 - Os elementos de prova da impossibilidade de comparecimento devem ser apresentados com a comunicação referida no número anterior.

Artigo 179.º

Ausência do arguido

A falta de comparência do arguido à diligência de inquirição que lhe tenha sido comunicada não obsta ao prosseguimento do processo, salvo se a falta tiver sido considerada justificada nos termos do artigo anterior, caso em que é aplicável o regime nele estabelecido.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 113/2008, de 01 de Julho

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 180.º

Medidas cautelares

Podem ser impostas medidas cautelares, nos termos previstos em cada diploma legal, quando se revele necessário para a instrução do processo, ou para a defesa da segurança rodoviária, e ainda quando o arguido exerça atividade profissional autorizada, titulada por alvará ou licenciada pela entidade administrativa competente, e tenha praticado a infração no exercício dessa atividade.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- Lei n.º 116/2015, de 28 de Agosto

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

CAPÍTULO III

Da decisão

Artigo 181.º

Decisão condenatória

1 - A decisão que aplica a coima ou a sanção acessória deve conter:

- a) A identificação do infrator;
- b) A descrição sumária dos factos, das provas e das circunstâncias relevantes para a decisão;
- c) A indicação das normas violadas;
- d) A coima e a sanção acessória;
- e) A condenação em custas.

2 - Da decisão deve ainda constar que:

- a) A condenação se torna definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada por escrito, constando de alegações e conclusões, no prazo de 15 dias úteis após o seu conhecimento e junto da autoridade administrativa que aplicou a coima;
- b) Em caso de impugnação judicial, o tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso o arguido e o Ministério Público não se oponham, mediante simples despacho.

3 - A decisão deve conter ainda:

- a) A ordem de pagamento da coima e das custas no prazo máximo de 15 dias úteis após a decisão se tornar definitiva;
- b) A indicação de que, no prazo referido na alínea anterior, pode requerer o pagamento da coima em prestações, nos termos do disposto no artigo 183.º

4 - Não tendo o arguido exercido o direito de defesa, a fundamentação a que se refere a alínea b) do n.º 1 pode ser feita por simples remissão para o auto de notícia.

Artigo 182.º

Cumprimento da decisão

1 - A coima e as custas são pagas no prazo de 15 dias úteis a contar da data em que a decisão se torna definitiva, devendo o pagamento efetuar-se nas modalidades fixadas em regulamento.

2 - Não é admitida a prorrogação do prazo de pagamento, salvo quando haja deferimento do pedido de pagamento da coima em prestações, devendo este ser efetuado no prazo fixado para o efeito.

3 - Sendo aplicada sanção acessória, o seu cumprimento deve ser iniciado no prazo previsto no n.º 1, do seguinte modo:

- a) Tratando-se de inibição de conduzir efetiva, pela entrega do título de condução à entidade competente;
- b) Tratando-se de apreensão do veículo, pela sua entrega efetiva, bem como do documento que o identifica e do título de registo de propriedade e livrete do veículo, no local indicado na decisão, ou só pela entrega dos referidos documentos quando o titular do documento de identificação for nomeado seu fiel depositário;
- c) Tratando-se de outra sanção acessória, deve proceder-se nos termos indicados na decisão condenatória.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 183.º

Pagamento da coima em prestações

1 - Sempre que o valor mínimo da coima aplicável seja igual ou superior a 2 UC pode a autoridade administrativa, a requerimento do arguido, autorizar o seu pagamento em prestações mensais, não inferiores a (euro) 50, pelo período máximo de 12 meses.

2 - O pagamento da coima em prestações pode ser requerido até ao envio do processo a tribunal para execução.

3 - A falta de pagamento de alguma das prestações implica o imediato vencimento das demais.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- DL n.º 102-B/2020, de 09 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Artigo 184.º

Competência da entidade administrativa após decisão

O poder de apreciação da entidade administrativa esgota-se com a decisão, exceto quando é apresentado recurso da decisão condenatória, caso em que a entidade administrativa a pode revogar até ao envio dos autos para o Ministério Público.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 185.º

Custas

1 - As custas devem, entre outras, cobrir as despesas efectuadas com franquias postais e comunicações telefónicas, telegráficas, por telecópia ou por transmissão electrónica.

2 - Caso a coima seja paga voluntariamente, nos termos do n.º 2 do artigo 172.º, não há lugar a custas.

3 - A dispensa de custas nos termos do número anterior não abrange:

- a) Os casos em que é apresentada defesa, pedido de pagamento a prestações ou qualquer requerimento relativo ao modo de cumprimento da sanção acessória aplicável;
- b) As despesas decorrentes dos exames médicos e análises toxicológicas legalmente previstos para a determinação dos estados de influenciado pelo álcool ou por substâncias psicotrópicas;
- c) As despesas decorrentes das inspeções impostas a veículos;
- d) As despesas resultantes de qualquer diligência de prova solicitada pelo arguido.

- 4 - O reembolso pelas despesas referidas no n.º 1 é calculado à razão de metade de 1 UC nas primeiras 50 folhas ou fração do processado e de um décimo de UC por cada conjunto subsequente de 25 folhas ou fração do processado.
- 5 - Não há lugar ao pagamento de taxa de justiça na execução das decisões proferidas em processos de contra-ordenação rodoviária.
- 6 - O disposto no presente artigo não exclui a aplicação de custas previstas noutro diploma legal, complementar ou especial.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:
- 1ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 185.º-A

Certidão de dívida

- 1 - Quando se verifique que a coima ou as custas não foram pagas, decorrido o prazo legal de pagamento, contado a partir da data em que a decisão se tornou definitiva, é extraída certidão de dívida com base nos elementos constantes do processo de contraordenação.
- 2 - A certidão de dívida é assinada e autenticada pelo presidente da entidade competente para o processamento e aplicação da coima, ou pelo órgão ou agente em quem aquele tenha delegado essa competência, e contém os seguintes elementos:
- a) Identificação do agente da infração, incluindo o nome completo ou denominação social, a residência ou sede social, o número do documento legal de identificação, o domicílio fiscal e o número de identificação fiscal;
 - b) Descrição da infração, incluindo dia, hora e local em que foi cometida;
 - c) Número do processo de contraordenação;
 - d) Proveniência da dívida e seu montante, especificando o montante da coima e o das custas;
 - e) A data da decisão condenatória da coima ou custas, a data da sua notificação ao devedor e a data em que a decisão condenatória se tornou definitiva;
 - f) Quaisquer outras indicações úteis para o eficaz seguimento da execução.
- 3 - A assinatura da certidão de dívida pode ser efetuada por assinatura autógrafa autenticada com selo branco ou por assinatura digital qualificada com certificado digital.
- 4 - A certidão de dívida serve de base à instauração do processo de execução a promover pelos tribunais competentes, nos termos do regime geral das contraordenações.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:
- Lei n.º 116/2015, de 28 de Agosto
- DL n.º 107/2018, de 29 de Novembro

Versões anteriores deste artigo:
- 1ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- 2ª versão: Lei n.º 116/2015, de 28 de Agosto

CAPÍTULO IV

Do recurso

Artigo 186.º

Recursos

As decisões judiciais proferidas em sede de impugnação de decisões administrativas admitem recurso nos termos da lei geral aplicável às contraordenações.

Artigo 187.º

Efeitos do recurso

- 1 - A impugnação judicial da decisão administrativa que aplique uma coima, uma sanção acessória ou determine a cassação do título de condução tem efeito suspensivo.
- 2 - (Revogado.)

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:
- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:
- 1ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 187.º-A

Revisão

- 1 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, à revisão de decisões definitivas ou transitadas em julgado em matéria de contraordenação rodoviária é aplicável o regime geral do ilícito de mera ordenação social, sempre que não contrarie o disposto no presente diploma.
- 2 - A revisão de decisões definitivas ou transitadas em julgado a favor do arguido não é admissível quando a condenação respeitar à prática de contraordenação rodoviária leve e tenham decorrido dois anos após a definitividade ou trânsito em julgado da decisão a rever.
- 3 - A revisão contra o arguido só é admissível quando vise a sua condenação pela prática de um crime.

Aditado pelo seguinte diploma: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

CAPÍTULO V

Da prescrição

Artigo 188.º

Prescrição do procedimento

- 1 - O procedimento por contraordenação rodoviária extingue-se por efeito da prescrição logo que, sobre a prática da contraordenação, tenham decorrido dois anos.
- 2 - Sem prejuízo da aplicação do regime de suspensão e de interrupção previsto no regime geral do ilícito de mera ordenação social, a prescrição do procedimento por contraordenação rodoviária interrompe-se também com a notificação ao arguido da decisão condenatória.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro

Artigo 189.º

Prescrição da coima e das sanções acessórias

As coimas e as sanções acessórias prescrevem no prazo de dois anos contados a partir do carácter definitivo da decisão condenatória ou do trânsito em julgado da sentença.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:

- Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro
- Lei n.º 116/2015, de 28 de Agosto

Versões anteriores deste artigo:

- 1ª versão: DL n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro
- 2ª versão: Lei n.º 72/2013, de 03 de Setembro